CUERPO DE BOMBEROS VILLARRICA
‘’SERVIR’’

REGLAMENTO GENERAL CUERPO DE BOMBEROS DE VILLARRICA

JUNIO 2023

VERSIÓN 2.0
REGLAMENTO GENERAL
DEL CUERPO DE BOMBEROS DE VILLARRICA

Aprobado en Sesión Extraordinaria del Directorio
Del 25 de OCTUBRE de 2023

La Versión **2.0** del Reglamento General, fue elaborada durante el trienio 2021-2023, por el siguiente estamento:

HONORABLE DIRECTORIO GENERAL

Integrado por

Superintendente	Sr.	Carlos Mera Bastidas
Vicesuperintendente	Sr.	Fernando Ortega Gutiérrez
Comandante	Sr.	Fidel Ortega Quezada
Segundo Comandante	Sr.	Julio Soto Trench
Tercer Comandante	Sr.	Reinaldo Reyes Baeza
Secretario General	Sr.	Hernán Trujillo Cofre
Tesorero General	Sr.	Javier Romero Millaman
Director Primera Compañía	Sr.	Mario Garrido Albarrán
Director Segunda Compañía	Sr.	Rubén Cuevas Inzunza
Director Tercera Compañía	Srta.	Viviana Pineda Millar
Director Cuarta Compañía	Srta.	Macarena Meza Loyola

ÍNDICE GENERAL

TÍTULO I..... 8
DE LAS DISPOSICIONES GENERALES..... 9
TÍTULO II 16
DEL DIRECTORIO GENERAL 16
TÍTULO III 22
DE LA COMISIÓN CONTRALORA 22
TÍTULO IV 24
DEL SUPERINTENDENTE 24
TÍTULO V 27
DE LA COMANDANCIA..... 27
TÍTULO VI 33
DEL SECRETARIO GENERAL..... 33
TITULO VII 36
DEL PRO- SECRETARIO GENERAL:..... 36
TÍTULO VIII 37
DEL TESORERO GENERAL..... 37
TITULO IX 39
DEL PRO- TESORERO GENERAL..... 39
TÍTULO X 39
DE LOS DIRECTORES HONORARIOS 39
TÍTULO XI 41
DE LOS HONORARIOS DEL CUERPO 41
TÍTULO XII 41

DEL CONSEJO DE OFICIALES GENERALES..... 42
TÍTULO XIII 45
DEL REGIMEN DISCIPLINARIO 45
TÍTULO XIV 46
DEL TRIBUNAL DE APELACIÓN 46
TÍTULO XV 49
DEL CONSEJO SUPERIOR DE DISCIPLINA..... 49
TÍTULO XVI 60
DEL REGIMEN DISCIPLINARIO DE 60
LAS COMPAÑÍAS Y BRIGADAS..... 60
TÍTULO XVII 64
DEL DIRECTOR DE COMPAÑÍA 65
TÍTULO XVIII 67
DEL CAPITÁN DE COMPAÑÍA..... 67
TÍTULO XIX 70
DEL SECRETARIO DE COMPAÑÍA 70
TÍTULO XX 72
DEL TESORERO DE COMPAÑÍA 72
TÍTULO XXI 73
DE LOS MAQUINISTAS Y 73
CONDUCTORES DE MATERIAL 73
TÍTULO XXII 75
DE LOS CIRUJANOS DE COMPAÑÍA..... 75
TÍTULO XXIII 76
DE LOS(AS) VOLUNTARIOS(AS) 76

TÍTULO XXIV 81
DE LAS ELECCIONES 81
TÍTULO XXV 85
DE LOS PREMIOS 85
TÍTULO XXVI 88
DE LOS UNIFORMES 88
TÍTULO XXVII 89
DE LAS CEREMONIAS Y FUNERALES 89
TÍTULO XXVIII 90
DE LAS BRIGADAS 90
TÍTULO XXIX 96
DE LAS REFORMAS REGLAMENTARIAS 96
TÍTULO XXX 98
DE LOS TRASPASOS ENTRE COMPAÑÍAS 98
TÍTULO XXXI 99
DISPOSICIONES PARA VEHÍCULOS 99
TÍTULO XXXII 105
DEL REGLAMENTO DE ELECCIONES 105
DE OFICIALES GENERALES 105
TÍTULO XXXIII 109
DE LOS NOMBRAMIENTOS HONORÍFICOS 109
TÍTULO XXXIV 111
DE LA INTERVENCIÓN DE UNA COMPAÑÍA O BRIGADA 111
TÍTULO XXXV 114
DISPOSICIONES GENERALES 114

TÍTULO XXXVI..... 115
DE LAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS..... 115
TÍTULO XXXVII 115
DE LOS PROTOCOLOS..... 115
PROTOCOLO FUNERARIO DEL CUERPO DE BOMBEROS 115
DE VILLARRICA 115
VOLUNTARIO(A) MÁRTIR 117
VOLUNTARIO(A) MIEMBRO DEL DIRECTORIO GENERAL, 120
BOMBERO(A) INSIGNE Y VOLUNTARIO(A) HONORARIO(A)120
DE CUERPO..... 120
VOLUNTARIOS(AS) EN GENERAL 121
DUELO..... 122
OTROS ACUERDOS 122
PROTOCOLO ANTE DENUNCIAS DE ACOSO Y/O ABUSO SEXUAL 124
TÍTULO I..... 124
DE LOS OBJETIVOS 124
TÍTULO II 124
DE LOS PRINCIPIOS ORIENTADORES 125
TÍTULO III 127
DE LA COMISIÓN INVESTIGADORA DE ACOSO Y/O ABUSO 127
SEXUAL 127
Del(la) Presidente(a) de la Comisión..... 129
Del (la) Secretario(a) de la Comisión 129
TÍTULO IV 130

DE LAS DEFINICIONES DE ACOSO SEXUAL, ABUSO SEXUAL 131
TÍTULO V 131
DEL ÁMBITO DE APLICACIÓN 131
TÍTULO VI 132
DEL PROCEDIMIENTO DE DENUNCIA POR ACOSO 132
Y/O ABUSO SEXUAL 132
TÍTULO VII 134
DE LA INVESTIGACIÓN 134
TÍTULO VIII 137
Del Apoyo y de las medidas de protección de la víctima 137
TÍTULO IX 139
Del proceso disciplinario por hechos constitutivos de acoso o abuso conforme el presente Protocolo 139
TÍTULO X 142
DEL SEGUIMIENTO 142
TÍTULO XI 143
DE LA DENUNCIA EN MATERIA PENAL 143
TÍTULO XII 144
OTROS INVOLUCRADOS, NO BOMBEROS O BOMBERAS ... 144
PROTOCOLO DE DENUNCIA, INVESTIGACIÓN Y SANCIÓN . 146
DEL ACOSO DE ABUSO DE PODER 146
Procedimiento General 147
DEFINICIONES. 147
SITUACIONES ESPECÍFICAS CONSTITUTIVAS DE ACOSO DE ABUSO DE PODER 148

PRINCIPIOS FORMATIVOS DEL PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN DE UNA DENUNCIA POR ACOSO DE ABUSO DE PODER..... 150

TÍTULO I

DE LAS DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 1. El Cuerpo de Bomberos de Villarrica, es una Corporación de Derecho Privado, servicio de utilidad pública, sin fines de lucro, jerárquica, disciplinada y constituida por personas naturales voluntarias, que tiene por objeto proteger las vidas y bienes de las personas y el medioambiente frente a riesgos de incendio y otros siniestros provocados por el hombre o la naturaleza, prevenir y asesorar técnicamente contra los riesgos de incendio, accidentes de tránsito y otros siniestros o catástrofes que afecten a la comunidad, en forma gratuita y voluntaria, sin perjuicio de la competencia específica de otros organismos públicos y privados y de la necesaria coordinación con éstos. Que obtuvo su personalidad Jurídica y fueron aprobados sus Estatutos mediante Decreto de Justicia N° 04812 de fecha 18 de octubre 1939.

Su domicilio Valentín Letelier, número 630, Villarrica. Podrá extender sus servicios a otras comunas y lugares fuera de su jurisdicción Bomberil, en circunstancias calificadas por el Sr. Comandante o el que subrogue y previa autorización del Sr. Superintendente o el que subrogue, para el desplazamiento de vehículos y Voluntarios (as) en cualquier evento o necesidad.

El Cuerpo de Bomberos de Villarrica tiene como:

MISIÓN: Ser una Institución capacitada y profesional en el manejo de las emergencias, con un amplio espíritu social, que cuente con Voluntarios(as), con una preparación acorde para las exigencias del mundo moderno, con el objetivo de alcanzar los niveles óptimos de calidad y excelencia que brinden seguridad y tranquilidad a toda la comunidad. Debe velar, acudir y colaborar voluntariamente en todos los servicios, emergencias o siniestros en que las vidas, viviendas o enseres de la comunidad se encuentren en peligro.

VISIÓN: Aspira a ser una Institución líder en la prevención y respuesta de emergencias de incendio, rescate y cualquier otro acontecimiento en que se le requiera, y en consecuencia, ser reconocida a nivel regional y nacional por su capital humano, liderazgo e innovación frente a los desafíos y al desarrollo social, económico y tecnológico, considerando el respeto a sus valores, su disciplina y sus tradiciones.

Su Lema será: "**SERVIR**", su estandarte la Bandera Nacional con las siguientes dimensiones: 90 centímetros de largo por 0,66 centímetros de ancho, con la siguiente inscripción:

“CUERPO DE BOMBEROS DE VILLARICA”

ARTÍCULO 2. Para los efectos del presente Reglamento, se entenderá en lo sucesivo:

a) Por Cuerpo	El Cuerpo de Bomberos de Villarrica
b) Por Directorio	El Honorable Directorio General
c) Por Consejo de Oficiales	El Consejo de Oficiales Generales
d) Por Tribunal	El Tribunal de Apelaciones.
e) Por Consejo Superior	El Consejo Superior de Disciplina
f) Por Comandancia	La Comandancia del Cuerpo.
g) Por Consejo de Disciplina	El Consejo de Disciplina de Compañía o Brigada.
h) Por Bomberos(as) o Voluntario(a)	Bomberos(as) Voluntarios(as).
i) Brigadista	Voluntarios(as) integrantes de una Brigada.

ARTÍCULO 2 bis. Los plazos señalados en el presente reglamento, siempre serán de días corridos y no se suspenderán por la interposición de días feriados.

No obstante, cuando un plazo venciere en día feriado, se considerará ampliado hasta las veinticuatro horas del día siguiente que no fuere feriado.

Los plazos de horas, establecidos en el presente reglamento, comenzaran a correr inmediatamente después de ocurrido el hecho que fijare su iniciación, sin interrupción.

ARTÍCULO 3. El Cuerpo de Bomberos de Villarrica, se compondrá de las Compañías, Brigadas, Brigadas Juveniles, Aspirantes y otros servicios que requiera la Institución por acuerdo del Directorio, previo informe del Consejo de Oficiales.

Las Compañías se distinguirán por números ordinales y las Brigadas por el nombre de su lugar de origen.

Sólo se podrá considerar el ingreso de una nueva Compañía por el Directorio, cuando los solicitantes acrediten poseer:

1° Un cuartel instalado y operativo,

2° Un carro bomba equipado y,

3° Veinte Bomberos(as) con sus respectivos uniformes normados y el nivel “Bombero Operativo”, o su equivalente de la malla curricular de la Academia Nacional de Bomberos de Chile. Previo informe emitido por la Comandancia.

ARTÍCULO 4. La administración y el régimen disciplinario del Cuerpo, estarán a cargo del Directorio, del Consejo de Oficiales, el Tribunal y del Consejo Superior, cada uno con las atribuciones y deberes que este Reglamento señale.

ARTÍCULO 5. Con el nombre de Bombero(a) se designa a los miembros del Cuerpo que habiendo sido aceptados(as) por una Compañía se encuentran inscritos en el Registro Nacional y el Registro del Cuerpo con la aprobación del Directorio General.

Con el nombre de Brigadista, se designa a los miembros del Cuerpo que habiendo sido aceptados por una Brigada se encuentren inscrito en el Registro del Cuerpo con la aprobación del Directorio General.

ARTÍCULO 6. Para ingresar al Cuerpo. Se necesita tener salud compatible con el servicio, tener dieciocho años de edad cumplidos y no más de cincuenta años de edad y presentar la documentación solicitada por acuerdo del Directorio.

No regirá la limitación de edad máxima, para los(as) que sean aceptados por la vía de la excepción y aquellos(as) que hayan pertenecido o pertenezcan a otro Cuerpo de Bomberos de la República, caso en que les será indispensable acompañar su hoja de servicios,

No podrán ingresar como Voluntarios(as) aquellas personas que:

a) Hubiesen sido condenadas por crimen o simple delito.
b) Tengan anotaciones en el registro de pedófilos y/o de violencia Intrafamiliar.
c) Fueran separadas o expulsadas del Cuerpo o de otro Cuerpo de Bomberos, por acoso y/o abuso sexual.

ARTÍCULO 7. Los servicios de emergencia que preste el Cuerpo de Bomberos de Villarrica serán absolutamente gratuitos.

Toda persona, por el sólo hecho de ingresar a la Institución, presta adhesión al Estatuto, Reglamento General y Reglamento de sus respectivas Compañías o Brigada, Protocolos autorizados por el Directorio, acuerdos permanentes del Directorio y de sus Compañías o Brigadas, Ordenes del Día de Comandancia y de sus respectivas Capitanías o Brigadas, renunciando a todo reclamo o cobro de indemnizaciones contra el Cuerpo de Bomberos de Villarrica, la Junta Nacional de Bomberos de Chile u otra entidad bomberil, sin perjuicio de las pensiones que las leyes otorguen a los Bomberos por accidentes sufridos o enfermedades contraídas en actos del servicio y de los derechos que la ley establece, cuya tramitación se gestione ante la Secretaría General y los organismos respectivos.

Todo Bombero(a) está subordinado a sus superiores jerárquicos a quienes deberá respeto y obediencia, en los actos de servicio y dentro

del recinto de los cuarteles, estando obligado, además, a acatar las órdenes del Día de la Comandancia y Acuerdos del Directorio.

Ningún(a) Bombero(a) de otro Cuerpo de Bomberos, podrá prestar servicio o asistir a un acto oficial o de trabajo del Cuerpo, cualquiera sea el rango o grado que aquel tenga en el Cuerpo de Bomberos al que pertenezca, si es que no ha sido autorizado previamente, por el Directorio del Cuerpo de Bomberos de Villarrica. Con excepción de aquellos casos, en que la Comandancia, requiera el apoyo de otros Cuerpos de Bomberos, para el cumplimiento de la Misión del Cuerpo.

ARTÍCULO 8. La calidad de Voluntario(a) se pierde por:

1. Renuncia presentada por escrito al (a la) Director(a) y aprobada por la Asamblea de Compañía o Brigada y comunicada al Directorio para su conocimiento. No se aprobará ninguna renuncia por parte de la Asamblea de Compañía mientras existan situaciones éticas, disciplinarias y/o económicas pendientes, además, no se cursará ninguna baja, mientras quede pendiente la entrega a la Compañía y/o Brigada, piezas de uniforme, credenciales Institucionales y otros elementos que en su calidad de Bombero(a), la Institución le hubiese facilitado.

   La baja del registro del Cuerpo se entenderá ejecutoriada una vez que, tome conocimiento el Directorio y sea aceptada por éste, previo informe de la Secretaría General.

2. Ser objeto de medidas disciplinarias de separación o expulsión, impuesta por el organismo disciplinario competente.

3. Ser condenado por un delito que merezca pena aflictiva, el (la) Bombero(a) acusado(a) por estos delitos, quedara automáticamente inhabilitado(a) por el tiempo que dure el proceso hasta la sentencia definitiva firme y ejecutoria. Si es condenado(a), quedará

automáticamente dado de baja, si es absuelto(a), será reincorporado(a) y no perderá su antigüedad.

La muerte no implica la pérdida de la calidad de Voluntario(a) en relación con los honores fúnebres, premios o reconocimientos póstumos, la calidad de Bombero(a) fundador y mártir. Todo, conforme al Estatuto, a este Reglamento, demás Reglamentos y las tradiciones de Bomberos de Chile.

ARTÍCULO 9. El Cuerpo tendrá los siguientes Oficiales Generales, elegidos dentro de su personal: un Superintendente, un Vicesuperintendente, un Comandante, un Segundo Comandante, un Tercer Comandante, si la necesidad lo amerita un cuarto Comandante, un Secretario (a) General, un Tesorero (a) General, quienes constituirán el Consejo de Oficiales, que tendrá los deberes y atribuciones que se señalan en este Reglamento.

También se podrá elegir si la necesidad así lo amerita, un Pro-Secretario (a), Pro-Tesorero (a), de acuerdo con las reglas del Título VII y Titulo IX, del presente reglamento.

ARTÍCULO 10. Toda Compañía deberá elegir entre sus Bomberos(as) los siguientes Oficiales: Un Director (a), un Capitán, los Tenientes que creyere necesarios, Ayudante(s), un Tesorero (a), un Secretario (a), y un Jefe de Máquina. Deberá, además, designar los(as) voluntarios(as) que deben integrar el Consejo de Disciplina de la Compañía y los integrantes de la Comisión Contralora, esta última si la Compañía lo requiere.

Podrán elegir si la necesidad lo amerita un Pro-Tesorero (a) y un Pro-Secretario (a). Sus funciones estarán determinadas por el reglamento de cada compañía y a falta de este, se aplicarán las normas contenidas en el presente reglamento.

Las Brigadas tendrán los Oficiales y Consejeros que determina el Estatuto del Cuerpo de Bomberos de Villarrica.

ARTÍCULO 11. El mando activo del Cuerpo corresponde al Comandante. A falta de éste lo subrogan sucesivamente los demás Comandantes. El Segundo Comandante, el Tercer Comandante, Capitanes y los Tenientes titulares de Compañía por antigüedad en el cargo, considerando el orden de precedencia establecido por la Comandancia.

En ausencia de todos ellos, ejercerá el mando, el Bombero de Compañía más antiguo del Cuerpo, que no fuere miembro del Directorio, Ayudante General o Ayudante de Compañía.

ARTÍCULO 12. El mando activo de cada Compañía corresponde al Capitán y en su defecto a los Tenientes. En ausencia de todos ellos, asumirá el mando, el Bombero más antiguo que no fuere miembro del Directorio, Ayudante General o Ayudante de Compañía.

ARTÍCULO 13. Los Oficiales Generales, los Oficiales de Superintendencia y de Comandancia, no podrán desempeñar ningún cargo en su Compañía mientras dure su mandato.

ARTÍCULO 14. El Bombero que desempeñare un cargo temporalmente, tendrá todas las atribuciones y deberes de aquel a quien reemplaza, conforme a lo establecido en el Estatuto y en el presente Reglamento.

ARTÍCULO 15. Los cargos de Oficiales Generales y de Oficiales de Compañía expiran el treinta y uno de diciembre de cada dos años. Plazo que se comienza a contar por año calendario del primero de enero del año siguiente a su nombramiento.

El Oficial que presentare su renuncia, seguirá en su cargo hasta que el organismo que le corresponda la acepte y se deberá nombrar un Oficial como ministro fe para certificar el traspaso al nuevo Oficial.

Cualquier Oficial que se ausente por un mes, sin permiso, cesará automáticamente en su cargo.

ARTÍCULO 16. Las disposiciones del Reglamento General, primarán sobre las de los Reglamentos de las Compañías y Brigadas y órdenes del día. Los cuales no podrán contener normas contrarias al presente Reglamento.

En caso de que hubiese conflicto, sólo regirán una vez aprobadas por el Directorio.

ARTÍCULO 17. Las Compañías y Brigadas harán suyas las citaciones que la Secretaría General o la Comandancia, publicaren por la prensa o divulgaren por otros medios de difusión oficiales, tales como comunicaciones de la central de alarmas, página oficial de la Compañía, correo electrónico y oficios.

Las citaciones no regirán para las Brigadas cuando sólo se refiera a las Compañías.

ARTÍCULO 18. Las Compañías podrán con autorización del Directorio y previo informe del Consejo de Oficiales, establecer canjes con Compañías de otros Cuerpos de Bomberos de la República. Estos Bomberos quedarán sometidos en los actos de servicios a la autoridad del Cuerpo de Bomberos de Villarrica. En ningún caso podrán tomar parte en las deliberaciones y votaciones de las Compañías.

Las Compañías podrán cancelar estos canjes, debiendo dar cuenta al Directorio, sin perjuicio de la facultad de este último, para retirar su autorización cuando existiere causa justificada.

Se entenderá por canje, aquellos convenios que existan entre Compañías Confederadas y/o Compañías de otros Cuerpos de Bomberos del país.

TÍTULO II

DEL DIRECTORIO GENERAL

ARTÍCULO 19. El Directorio General es la autoridad máxima del Cuerpo. Estará constituido por los Oficiales Generales, los Directores Honorarios y los Directores de Compañía y Brigadas.

ARTÍCULO 20. Las sesiones del Directorio serán ordinarias y extraordinarias.

Se celebrará sesión ordinaria a lo menos, una vez al mes, conforme al calendario fijado en su sesión constitutiva, la que debe ser en la primera quincena del mes de enero.

Las sesiones podrán ser citadas, en primera convocatoria, en cuyo caso, se iniciarán con la mayoría absoluta de sus miembros y una segunda convocatoria, con una diferencia de media hora, las que se iniciarán con al menos un tercio de sus miembros, con necesidad de contar con un mínimo del cincuenta por ciento de los Directores de Compañía. Adoptándose sus acuerdos con la mayoría absoluta de los que asistan en cada caso.

Se celebrarán sesiones extraordinarias, si el propio Directorio lo acordare o si el Superintendente lo dispone, o lo solicitaren por escrito, tres miembros del Directorio, indicando el motivo. En las sesiones extraordinarias, sólo podrán tratarse materias incluidas en la convocatoria.

ARTÍCULO 21. Las sesiones de Directorio, serán presididas por el Superintendente y en su ausencia por el Vicesuperintendente y en su defecto, por el Director de Compañía más antiguo, considerando los años que ha pertenecido al Directorio, conforme a la precedencia establecida.

ARTÍCULO 22. En las sesiones del Directorio, formarán quórum la mayoría absoluta de sus miembros en ejercicio; Oficiales Generales, Directores Honorarios y Directores de Compañía y deberán encontrarse presente como mínimo, la mitad de los Directores de Compañía.

Cuando se requiera quórum especial, se contará por entero la fracción un medio.

Las citaciones a un Directorio extraordinario por fallecimiento de un(a) Voluntario(a) del Cuerpo de Bomberos de Villarrica, no requerirá un mínimo de Directores de Compañía.

ARTÍCULO 23. Los acuerdos se adoptarán por mayoría absoluta de los asistentes, salvo las excepciones que se consultan en el Estatuto y en este Reglamento.

Si se produce un empate, se repetirá inmediatamente la votación, y si de nuevo éste persiste, se analizará en una nueva sesión donde se tomará el acuerdo definitivo y de persistir el empate, resolverá quien dirija la sesión. En el caso puntual de ser una materia de suma urgencia, se deberá citar a un Directorio extraordinario, en un plazo máximo de 72 horas.

En las sesiones tendrán derecho a voz y voto los miembros del Directorio, a excepción de quien la preside y los(as) Directores(as) de Brigadas, quienes sólo tendrán derecho a voz.

Los acuerdos podrán ser reconsiderados, previo informe del Consejo de Oficiales Generales y que sean aceptados por las dos terceras partes de los votos de los miembros del Directorio, presentes en la sesión.

Los acuerdos tomados por el Directorio, deberán ser redactados por el Secretario General o quien haga sus veces, en la misma sesión y deberá consignarse en el acta respectiva, la cantidad de votos emitidos por su aprobación, rechazo y/o abstención, además de cualquier constancia u observación sobre el particular, que solicite algún miembro del Directorio.

ARTÍCULO 24. Los acuerdos tomados se ejecutarán de inmediato, sin esperar la aprobación del acta, salvo resolución en contrario.

ARTÍCULO 25. El (La) Director(a) de Compañía podrá ser reemplazado en las sesiones del Directorio sólo por el Secretario de Compañía con derecho a voz y voto.

ARTÍCULO 26. Corresponderá en especial al Directorio:

a) Velar por el cumplimiento del Estatuto y el Reglamentos del Cuerpo.

b) Velar por los intereses generales del Cuerpo, arbitrarle recursos y administrar sus bienes y rentas, sin perjuicio de las facultades que este Reglamento otorga al Consejo de Oficiales para esto último.

c) Enajenar y adquirir toda clase de bienes, constituir garantías y aceptar las donaciones que estime conveniente.

d) Ejercer todos los actos de fiscalización que considere necesarios y entregar los antecedentes a la Comisión Contralora, cuando procediere.

e) Designar las Comisiones que se considere necesarias para el buen funcionamiento del Cuerpo.

f) Elegir en su sesión constitutiva cada dos años:

1. A tres Bomberos(as) para integrar el Tribunal de Apelación y a dos suplentes.

2. A tres Bomberos(as) para integrar el Consejo Superior de Disciplina y a dos suplentes.

3. A cuatro Bomberos para integrar de la Comisión Contralora.

g) Acordar en su sesión constitutiva, de cada año:

1. El orden de precedencia de los (las) Directores(as) de Compañía, basado en los años que han pertenecido al Directorio, para subrogar al Vicesuperintendente.
2. El día y horario de sus sesiones ordinarias.

h) Conferir el título de Director Honorario.
i) Conferir el título de Honorario de Cuerpo, a los(as) Bomberos(as) que se hayan hecho acreedores(as) a él.
j) Llenar las vacantes de Oficiales Generales que se produzcan en el transcurso de un periodo, considerando el Art 15 inciso 2°
k) Pronunciarse sobre:
   1. Las rendiciones de cuentas de las Compañías, Brigadas y de los estados de la Tesorería del Cuerpo.
   2. Las adquisiciones de material mayor que desearen efectuar las Compañías, previo informe del Consejo de Oficiales Generales.
   3. Presupuestos de Entradas y Gastos para el año siguiente, que proponga el Consejo de Oficiales y que debe ser aprobado en el mes de diciembre de cada año. Sin embargo, dicho presupuesto, si así lo estimará necesario, al asumir un nuevo Consejo de Oficiales, podrá ser modificado en sus tres primeros meses de gestión, en cuyo caso, deberán ser presentadas sus modificaciones en una sesión extraordinaria del Directorio, para su ratificación.
   4. A quien corresponde el pago de las reparaciones que deban hacerse al material mayor, material menor o Cuarteles, cuando aquellos sean derivados del incumplimiento del Reglamento General o de las órdenes de Comandancia, sin perjuicio de las medidas disciplinarias que correspondan. Este pronunciamiento deberá hacerse a petición de la Comandancia o del Consejo de Oficiales, previo informe de la Comisión Contralora
   5. El monto de las subvenciones que se le otorguen, que serán evaluadas en forma anual, las que serán pagadas a las

Compañías, previo informe del Consejo de Oficiales Generales, de haberse cumplido con las obligaciones para tener derecho a su cobro.

6. La revisión de los Libros de Tesorería, Secretaría y de Comandancia que practiquen las Comisiones designadas por el Directorio.

l) Fijar el día para las elecciones de Oficiales Generales, entre el día primero al día ocho de diciembre cada año y entre el día nueve al día dieciséis de diciembre, para la elección de Oficiales de Compañía.

m) Acordar ejercicios generales cuando lo estime conveniente y visitas a las Compañías, totales o parciales, por lo menos una vez al año. Para la primera se citará con uniforme.

n) Disponer el toque de sirenas o campanas en casos especiales.

o) Autorizar a las Compañías y Brigadas para efectuar colectas, rifas, aceptar donaciones y realizar cualquier beneficio, de cuyos resultados tomará conocimiento.

p) Autorizar el uso de condecoraciones. Esa autorización deberá pedirla el (la) Director(a) de la Compañía o Brigada.

q) Autorizar la formación, reorganización o disolución de Compañías, Brigadas y otros servicios a propuesta del Consejo de Oficiales. Sólo se podrá considerar el ingreso de una nueva Compañía cuando el solicitante, acredite poseer los requerimientos señalados en el Artículo 3° de este Reglamento.

r) Ejercer todas las atribuciones que le confiera el Estatuto y Reglamento General, como igualmente sus propios acuerdos.

s) Solicitar a la Comisión Contralora, un informe sobre las dudas que por interpretación existan en el Estatuto y los Reglamentos del Cuerpo, para finalmente decidir.

t) Autorizar la creación de Departamentos Asesores que, de acuerdo con las necesidades del servicio, fueren necesarios y supervisar sus respectivos reglamentos.

u) Velar por que se cumplan todos los aspectos disciplinarios establecidos en los Reglamentos y Órdenes del Día.
v) Autorizar la contratación y modificaciones salariales del personal rentado de un año para otro y que deben estar consignadas en el presupuesto, que el Consejo de Oficiales debe presentar al Directorio, en el mes de noviembre de cada año. Con excepción de aquellas que, por razones del buen servicio, se requieran en el transcurso del año.
w) Autorizar las desvinculaciones del personal rentado, previo informe del Consejo de Oficiales y con consulta a la Comisión Contralora.
x) Tomar conocimiento del ingreso de Voluntarios(as), dar de baja y aceptar canjes cuando corresponda.

TÍTULO III

DE LA COMISIÓN CONTRALORA

ARTÍCULO 27. La Comisión Contralora tiene como finalidad constituir una instancia de control interno de todas las actuaciones de los órganos del Cuerpo de Bomberos de Villarrica. Podrá solicitar su pronunciamiento, el Superintendente en conjunto con el Comandante titular.

En el cumplimiento de este objetivo tendrá las siguientes facultades:

a) Le corresponderá revisar la documentación contable y administrativa del Cuerpo, Compañías y Brigadas cuando el Directorio lo acordare o alguno de sus integrantes, presente por escrito antecedentes fundados.
b) Deberá informar al Directorio cuando sea requerido sobre la legalidad conforme al Estatuto y Reglamentos, de las actuaciones de los Voluntarios(as) y organismos existentes, cuando se estime que transgreden dicha normativa.

c) Informar al Directorio, cuando fuera solicitado por éste, acerca de la interpretación de las normas del Cuerpo cuando existieren dudas sobre su correcta aplicación.
d) Deberá emitir informe sobre cualquier aspecto que le consulte el Superintendente y/o el Directorio, referente a sus competencias y facultades.
e) Antes de finalizar el primer semestre de cada año, deberá sin excepción revisar la documentación contable y administrativa del Cuerpo, Compañías y Brigadas, emitiendo un informe escrito al Directorio.

ARTÍCULO 27 bis. Cualquier miembro del Directorio, podrá requerir la intervención de la Comisión Contralora. Dicho requerimiento, deberá ser por escrito y dirigido directamente a su Presidente, haciéndose responsable de sus afirmaciones y seriedad de su requerimiento, asumiendo en caso contrario, las eventuales consecuencias disciplinarias que le pudieran significar.

La Comisión tendrá un plazo máximo de 30 días corridos, contados desde la recepción del requerimiento por parte de esta, el cual podrá ser ampliado cuando hubiere motivos plausibles para ello, por el número de días que estime necesarios, no excediendo en ningún caso el plazo total de 60 días corridos, para investigar los hechos y emitir su informe a los miembros del Directorio.

La Comisión tendrá amplias facultades para investigar lo que se le asigne y todos los estamentos de Cuerpo deberán colaborar. Si por cualquier causa se negaren, la Comisión informará al Directorio, para que éste evalúe enviar los antecedentes al organismo disciplinario correspondiente.

ARTÍCULO 27 ter. La Comisión tendrá cuatro miembros, quienes deberán cumplir con los requisitos del artículo 121, letra a), b) y c), del presente reglamento.

Los miembros deberán tener un mínimo de quince años de antigüedad en la institución y uno de ellos deberá ser Miembro Honorario del cuerpo, que no ejerza un cargo en el Cuerpo o en su Compañía, siendo este último quien la presidirá. Sus integrantes deberán tener preferentemente, experiencia en el área administrativa, operativa y/o financiera de la Institución. El tiempo en sus funciones coincidirá con el de los Oficiales Generales.

Los miembros de la Comisión, podrán requerir asesoría especializada dentro de los integrantes del Cuerpo, cuando fuere necesario y/o requerir la colaboración de Bomberos(as) que se hayan desempeñado como Oficiales Generales.

TÍTULO IV

DEL SUPERINTENDENTE

ARTÍCULO 28. Al Superintendente, como autoridad superior del Cuerpo, le corresponderá:

1. Representarlo legal, judicial, extrajudicial y socialmente.

2. Velar por el buen nombre y prestigio de la Institución, además tomar las iniciativas que estime conveniente para la buena marcha del Cuerpo, dando cuenta al Consejo de Oficiales y Directorio, para su aprobación o rechazo en la primera sesión ordinaria que se efectúe.

3. Convocar a sesiones de Asamblea, Directorio, Consejo de Oficiales, Tribunal y Consejo Superior.

4. Presidir las sesiones del Directorio y del Consejo de Oficiales, dirimir los empates cuando corresponda y hacer cumplir sus acuerdos.

5. Firmar la correspondencia, diplomas y las actas que se aprobaren en las sesiones que presidiere.

6. Nombrar y remover a los(as) Inspectores(as), Ayudantes Generales de los Departamentos del área administrativa, transcribiendo los nombramientos al Directorio, a las Compañías, Brigadas y a los interesados por medio de una Resolución fundada.

7. Nombrar a los Asesores que requiera y designar Comisiones que no tengan el carácter de permanentes, que serán integradas por Voluntarios(as) del Cuerpo y presididas por quien determine el Superintendente, siendo ratificadas por el Directorio.

8. Firmar conjuntamente con el Tesorero General, los cheques y órdenes de pago girados contra fondos que la Institución mantenga en conformidad a los presupuestos de ingresos y gastos, autorizados por el Directorio.

9. Permitir el uso de uniformes para actos que no fueren del servicio.

10. Autorizar a las Compañías o Brigadas para citar con uniforme de parada o sin él, a romerías, funerales, ceremonias de Aniversario u otros actos análogos, comunicando a la Comandancia, lo que en cada caso resuelva.

11. Citar al Cuerpo, a funerales de Bomberos de otros Cuerpos de Bomberos o disponer la concurrencia de estos, a ceremonias que se efectuaren en otras localidades, cuando lo estime conveniente.

12. Delegar temporalmente y en algunas materias sus obligaciones y atribuciones en el Vicesuperintendente, sin perjuicio de la limitación que se dispone en el artículo siguiente.

13. El Superintendente y el Tesorero General estarán facultados, para que, en nombre del Cuerpo de Bomberos de Villarrica, contraten cuentas corrientes bancarias de depósito y crédito, girar y sobregirar en ellas, retirar talonarios de cheques, cancelar y endosar cheques en garantía, en cobranzas o traslaticio de dominio; reconocer u objetar saldos semestrales, parciales o finales. Previa consulta al Directorio, contratar créditos y préstamos en cuentas corrientes u otras formas; girar, aceptar, re aceptar, endosar, suscribir, descontar y protestar letras de cambios, cheques, pagarés y documentos comerciales negociables en general; cobrar y percibir cuanto se adeude a la Corporación.

14. Previo acuerdo del Directorio, endosar y retirar documentos de embarques; ejecutar actos de comercio exterior y de cambios internacionales; suscribir registros de importación, suscribir anexos, contratar apertura de acreditivo; celebrar compraventa de divisas a futuro; autorizar cargos en cuentas corrientes para operaciones de comercio exterior o cambios internacionales; asumir riesgos de cambios; retirar valores en custodia y garantía; y arrendar cajas de seguridad.

15. Ejecutar los acuerdos del Directorio, dejados en acta y reducidos a escritura pública, en nombre del Cuerpo, concurrir con su firma a la celebración de contratos de compraventa, como vendedor o comprador; de donación, como donante o donatario, de inmuebles y material mayor, según corresponda.

16. Convocar junto al comandante titular, a la Comisión Contralora, al menos una vez al año, para realizar la tarea dispuesta en el Artículo 27, letra “e” del presente Reglamento, como procedimiento de control interno.

ARTÍCULO 29. El Vicesuperintendente y luego los Directores, conforme a la precedencia establecida por el Directorio, subrogarán al Superintendente y Vicesuperintendente respectivamente, en sus ausencias, con todas las obligaciones y atribuciones, con excepción del giro de cheques para los Directores.

ARTÍCULO 30. El Vicesuperintendente estará a cargo de la conservación y mantención de los cuarteles, para cuyo efecto, podrá ordenar reparaciones y/o mantenciones de acuerdo a los ítems aprobados para estas materias por el Directorio.

Además, deberá disponer del cuidado y mantenimiento del Mausoleo Institucional, conforme al ítem autorizado para tales efectos.

TÍTULO V

DE LA COMANDANCIA

ARTÍCULO 31. Formarán la Comandancia del Cuerpo: el Comandante, el Segundo Comandante, el Tercer Comandante, los Inspectores Generales y los Ayudantes Generales.

Para los efectos disciplinarios, serán enviado los antecedentes de los Inspectores Generales y los Ayudantes Generales, por el Comandante al Directorio General, para que este último, active los protocolos correspondientes, para ser analizados por el Consejo Superior de Disciplina.

ARTÍCULO 32. Los Comandantes titulares y Capitanes titulares podrán inhabilitar a cualquier Oficial, Bombero(a) Voluntario(a) o Brigadista Voluntario(a) que incurriere en un acto de indisciplina en algún servicio u otro, con el sólo objeto de poner a él o los infractores a disposición de los organismos disciplinarios. La inhabilitación no podrá exceder de 15

días corridos a menos que el organismo disciplinario respectivo, solicite mantener la inhabilitación al Sr. Comandante o Capitán titular, según corresponda, mientras se resuelva definitivamente el caso. Esta inhabilitación, no tendrá el carácter de sanción disciplinaria. Un Bombero(a) o Brigadista inhabilitado no podrá participar en ningún acto de servicio citado por el Cuerpo o la Compañía. El Comandante informará fundadamente dentro del plazo de 5 días corridos de ello al Superintendente, para que, conforme al mérito de los antecedentes presentados ordene citar al organismo disciplinario, para que éste se constituya y conozca el caso, y se siga el procedimiento que corresponda. El Capitán titular informará fundadamente de ello al Director de la inhabilitación de él o los Voluntarios(as), en forma inmediata, para que sea(n) puesto(s) a disposición del organismo disciplinario que corresponda.

ARTÍCULO 33. Al Comandante corresponderá el mando en todo lo relacionado con el servicio activo del Cuerpo.

Sus deberes y atribuciones son las siguientes:

1. Mantener la disciplina del Cuerpo, cuidar de la eficiencia del servicio y de la seguridad de los Bomberos, conforme con el Estatuto, este reglamento y los acuerdos del Directorio.

2. Velar por la conservación del material mayor y menor del Cuerpo.

3. Preocuparse del mejoramiento constantemente a través de los distintos Departamentos de la capacitación de los miembros de la institución, la investigación y la prevención de incendios u otras emergencias Bomberiles.

4. Atender a la vigilancia de los Cuarteles.

5. Inspeccionar o hacer inspeccionar por el Segundo, o Tercer Comandante, cuando lo creyere conveniente, los ejercicios de las Compañías.

6. Proponer al Consejo de Oficiales uno o más programas extraordinarios de compras, reparaciones y/o modificaciones de material (mayor o menor) que debe hacerse con cargo a los fondos de las Compañías y Brigadas.

7. Citar a Junta de Capitanes una vez al mes y cuando lo considere necesario.

8. Dictar las Órdenes del Día que considere necesarias para el buen servicio, conforme al Estatuto y el presente Reglamento.

9. Citar a ejercicios combinados a algunas o todas las Compañías, cuando lo estime necesario.

10. Determinar el orden de precedencia de los Capitanes Titulares y Tenientes Titulares que deberán reemplazar a los Comandantes en el servicio activo, de acuerdo con el Art. 11 del presente Reglamento.

11. Determinar los Cuarteles o sectores a que deben concurrir las Compañías. Informando al Directorio.

12. Proporcionar al Secretario General, a más tardar en curso del mes de marzo, los datos relacionados con los trabajos realizados en el año anterior, para los efectos de lo dispuesto en el número 12 del Art. 39 de este Reglamento.

13. Practicar durante enero de cada año un Inventario valorizado de las existencias en poder de la Comandancia y presentarlo al Consejo

de Oficiales. Si hubiere cambio de Comandante, el que dejare el cargo entregará las existencias a quien lo reemplazare, bajo Inventario, con la firma de ambos. El no cumplimiento de esta disposición será considerado falta. Si dicho cambio se produjere en el curso del año, las diferencias que se observan en el Inventario, si las hubiere, serán comunicadas al Consejo de Oficiales.

14. Nombrar y remover los Inspectores y Ayudantes Generales y hacer transcribir los nombramientos al Directorio, a las Compañías, Brigadas y a los interesados. Asimismo, fijar las atribuciones y deberes.

15. Tomar las medidas que creyere necesarias para el orden, seguridad y regularidad del servicio de las Guardias Nocturnas.

16. Ordenar la salida del material mayor, sin alarma, dentro o fuera de los límites de la jurisdicción del cuerpo, previa autorización del Superintendente.

17. Dictar las disposiciones que deberán cumplir los conductores de material mayor o menor, maquinistas, tanto de las Compañías como del Cuartel General.

18. Fijar las características del distintivo necesario para el acceso al recinto de los incendios, del personal que concurriere sin uniforme.

19. Disponer, en casos necesarios, el acuartelamiento del personal.

20. De acuerdo con el protocolo funerario o cuando lo dispusiere el Directorio, la concurrencia del material mayor y menor a los funerales.

21. Proponer al Consejo de Oficiales la contratación de los empleados que el servicio de los Cuarteles requiere.

22. Dictar las medidas concernientes cuando el Cuerpo tenga que asistir a los actos del Servicio y distribuir las Compañías y Brigadas para dicha concurrencia.

23. Adquirir materiales o equipos de trabajo, de acuerdo con los ítems del presupuesto anual, aprobado por el Directorio.

24. En las formaciones, el Comandante deberá pedir la venia del Superintendente para dar comienzo al acto.

25. Deberá presentar la planificación y el presupuesto anual de gastos de la Comandancia al Consejo de Oficiales.

ARTÍCULO 34. El Comandante tendrá a su cargo, la dirección general del personal contratado de Estadística y Secretaria de Comandancia, Operadoras, Cuarteleros y conductores, quienes deberán cumplir con las obligaciones que dispongan sus contratos de trabajo de conformidad a la Ley. Las facultades del Comandante operarán sin perjuicio de las de los jefes de máquina, Capitán y Director, como superiores jerárquicos en las respectivas Compañías.

ARTÍCULO 35. El Comandante será subrogado en todos sus deberes y atribuciones por el Segundo Comandante o Tercer Comandante, respectivamente. Si los Comandantes, por circunstancias extraordinarias, se hallaren impedidos para ejercer sus funciones, el Capitán que ocupare el primer lugar en el orden de precedencia a que se refiere al Artículo 11°, subrogará al Comandante con todos sus deberes y obligaciones. Si éste último se encontrare en las mismas condiciones se seguirá el orden de subrogancia con los Capitanes que sigan en el orden citado.

ARTÍCULO 36 Los Capitanes Titulares considerando la precedencia establecida por la Comandancia, podrán ser designados interinamente como Comandantes, siempre que no se hallaren impedidos para ejercer esta función según el Artículo 121° del presente Reglamento, en las letras a, b y c.

ARTÍCULO 37. La Comandancia deberá:

1. Atender en sus oficinas a lo menos dos días a la semana.

2. Llevar las Estadísticas de: Incendios, control de material menor, control de material mayor, control de consumo de combustible y lubricantes, control de distintivos y cédulas de identificación bomberil, reparaciones de material mayor y cuarteles, de Bomberos heridos en actos de servicio.

3. Tener al día los siguientes libros: de Novedades del Cuartel General, de Guardia (a cargo del Ayudante General de Guardia), de Inventario General de Existencia en bodega, de material menor dado de baja, de Registro de Capacitación y de Órdenes del Día. Igualmente, deberá mantener en buen orden los archivadores de correspondencia recibida y de copias de las despachadas y otros que estime convenientes.

4. Llevar un registro de las funciones desarrolladas por el Capitán de Guardia.

ARTÍCULO 38. En los incendios el Comandante o quien haga las veces operativamente conforme a los artículos 11° y 35 tendrá las siguientes atribuciones:

1. Disponer del personal y material del Cuerpo como lo creyere más conveniente.

2. Dar accidentalmente el mando de una parte del Cuerpo al Segundo

Comandante, al Tercer Comandante o a los Capitanes.

3. Dar órdenes para romper puertas y ventanas o derribar total o parcialmente el edificio o cosa siniestrada y los inmediatos, cuando lo estimare necesario para evitar la propagación del siniestro.

4. Requerir el auxilio de la fuerza pública para despejar el recinto de los incendios y los sitios en que se encontrare el material del Cuerpo u objetos salvados.

5. Coordinar con otros servicios la ayuda necesaria para controlar la emergencia.

TÍTULO VI

DEL SECRETARIO GENERAL

ARTICULO 39. Son deberes y atribuciones del Secretario General:

1. Citar al Directorio, al Consejo de Oficiales, al Tribunal y al Consejo Superior, previa orden del Superintendente, por lo menos con 48 horas de anticipación a la fecha en que dichos organismos deben constituirse en Sesión. La citación se realizará por correo electrónico u otro medio que garantice seguridad, conforme acuerde el Directorio.

2. Citar a sesión extraordinaria al Directorio General garantizando una oportuna comunicación.

3. Tener a la vista el Estatuto, Reglamento General y el libro de acuerdos permanentes del Directorio en todas sus sesiones.

4. Registrar la correspondencia recibida y distribuirla conforme a las materias que traten.

5. Redactar y firmar las actas de las Sesiones del Directorio, de las Asambleas Generales y del Consejo de Oficiales.

6. Comunicar los acuerdos de las Asambleas Generales, Sesiones del Directorio, Consejo de Oficiales, Tribunal de Apelaciones y Consejo Superior de Disciplina, con un plazo máximo de 48 horas de adoptados, a las Compañías y Brigadas, con copia al Directorio.

7. Redactar y firmar la correspondencia oficial del Cuerpo.

8. Refrendar la firma del Superintendente en las Actas y correspondencia oficial del Cuerpo.

9. Disponer de la forma de mantener y conservar los archivos correspondientes a la Secretaría General.

10. Llevar, conservar y revisar las actualizaciones en los siguientes libros:
    1. De Actas tanto de las Asambleas Generales, Directorio y Consejo de Oficiales Generales.
    2. De Acuerdos del Consejo de Oficiales.
    3. De los acuerdos permanentes de Directorio.

11. Entregar bajo inventario, al Secretario General que lo reemplace, dentro del plazo señalado en el estatuto, desde haber cesado en sus funciones, todos los libros, registros y archivadores al día, este inventario deberá ser firmado por el Secretario General saliente y entrante refrendado por el Superintendente. El Secretario General entrante, deberá hacerlo llegar al Consejo de Oficiales Generales.

12. Presentar la Memoria Anual del Cuerpo para su aprobación en el Directorio, en la sesión ordinaria del mes de mayo de cada año.

13. Fijar y requerir de los Secretarios de Compañía y Brigadas, los Libros y Controles que estos deben llevar, relativos a sus secretarías.

14. Pedir el envío de Libros u otra documentación, a los Secretarios de Compañía y Brigadas, cuando lo estime conveniente.

15. Tener y mantener en las dependencias del Cuartel General los expedientes que dicen relación con los casos analizados tanto por el Tribunal como el Consejo Superior.

16. Grabar, respaldar y custodiar los audios y/o vídeos de las sesiones tanto del Directorio, como del Consejo de Oficiales, de acuerdo con las normas del protocolo de grabaciones de audio y video, los cuales sólo podrá entregar a los miembros de estos organismos, al Tribunal y Consejo Superior, cuando se lo soliciten por escrito, señalando expresamente, la finalidad de su solicitud y el compromiso de no difundirlos sin autorización previa del Directorio o Consejo de Oficiales, según sea el caso.

17. Llevar y conservar al día:
    1. Inventario de la Secretaría General.
    2. Registro de Bomberos(as) y Brigadistas
    3. Registro de Voluntarios(as) dadas de baja de la Institución.
    4. La estadística que otorgara los premios por constancia del Cuerpo.
    5. Registro de premios por años de servicios y especiales, concedidos por el Directorio.
    6. Registro Nacional de Bomberos que disponga la Junta Nacional de Bomberos de Chile.

7. Asistencia del Directorio y Consejo de Oficiales Generales.
8. El registro de los(as) Bomberos(as) del Cuerpo, que se encuentran en Canje en otros Cuerpos de Bomberos y de aquellos que, perteneciendo a otros Cuerpos de Bomberos, se encuentren en esa calidad en el Cuerpo, manteniendo toda la documentación del caso, en especial, para casos de accidentes.
9. Hojas de servicios del personal.
10. Registro de sepultados en el Mausoleo
11. Registro de fallecidos.

ARTICULO 40. El Secretario General, será subrogado por el Tesorero General, en Asamblea General, Sesión del Directorio o Consejo de Oficiales. De faltar el Secretario o Tesorero General, actuará como tal, el Oficial General que designe el Superintendente, asumiendo las responsabilidades que correspondan a la subrogancia. Esta designación no podrá recaer en un Oficial General del mando activo.

TITULO VII

DEL PRO- SECRETARIO GENERAL:

ARTICULO 41. El Directorio nombrará a un Pro-Secretario General, a solicitud del Secretario General, esta solicitud será evaluada por el Directorio.

Una vez acogida la solicitud, el Directorio nombrara a un voluntario que cumpla con los mismos requisitos que se requieren para Secretario General, debiéndose señalar el tiempo de duración del cargo, el que en ningún caso podrá superar los dos años desde su nombramiento.

ARTICULO 42. El Pro-Secretario General, solo contara con atribuciones administrativas. La Secretaria General podrá delegar las funciones señaladas en el artículo 39, quedando excluidas, las

funciones señaladas en el numeral 5, 7, 8, 9, 11 y 12 del artículo ya mencionado.

ARTICULO 42 bis. El Pro-Secretario General, no formara parte del Directorio y no contara con derecho a voz ni a voto en las reuniones de Directorio.

TÍTULO VIII

DEL TESORERO GENERAL

ARTÍCULO 43. Son deberes y atribuciones del Tesorero General:

1. Llevar la contabilidad del Cuerpo en la forma que determine el Reglamento General.

2. Dar curso y firmar las órdenes de pago y cheques, conjuntamente con el Superintendente, a quien tendrá la obligación de representarle las que no se ajustasen al Reglamento o acuerdos del Directorio y aquellas cuyo ítem del presupuesto estuviere agotado o cuya imputación fuere errónea.

3. Recaudar los fondos del Cuerpo y depositarlos a la orden de la Institución en el o los Bancos o Instituciones que el Consejo de Oficiales designe.

4. Presentar al Directorio un balance contable del semestre en las sesiones de junio y diciembre de cada año.

5. Presentar un estado de cuenta mensual por escrito o en forma digital al Directorio, con el detalle de los ingresos y egresos correspondiente al mes anterior.

6. Presentar un estado de cuenta trimestral por escrito o en forma digital a las respectivas compañías, con el detalle de los ingresos y egresos correspondiente al periodo anterior.

7. Entregará a los Tesoreros de Compañías y Brigadas, por semestre vencido, la subvención correspondiente, previa presentación de los documentos y formalidades que determine el Directorio.

8. Requerir de los Tesoreros de Compañías y Brigadas, cuando lo estime conveniente, la presentación de los libros, comprobantes y datos que considere necesarios.

9. Revisar, semestralmente, en los meses de febrero y julio el libro de caja de la Comandancia si éste se llevare.

10. Revisar al 30 de enero de cada año, el Inventario General valorizado de la Comandancia y presentarlo al Consejo de Oficiales.

11. Examinar los estados mensuales de Tesorería de las Compañías y Brigadas y someter al Consejo de Oficiales los que le merecieron reparos.

12. Conservar copias de los Contratos de Trabajo y de toda la documentación que tenga relación con ellos.

13. Colocar en conocimiento del Directorio las contabilidades de las Compañías y Brigadas que presenten algún tipo irregularidad para que sea éste el que resuelva.

ARTÍCULO 44. El Tesorero General será subrogado por el Secretario General con todos los deberes y atribuciones, a excepción de la firma de cheques y otros documentos valorizados.

TITULO IX

DEL PRO- TESORERO GENERAL

ARTICULO 44 bis. El Directorio nombrará a un Pro-Tesorero General, a solicitud del Tesorero General, esta solicitud será evaluada por el Directorio.

Una vez acogida la solicitud, el Directorio nombrara a un voluntario que cumpla con los mismos requisitos que se requieren para ser Tesorero General, debiéndose señalar el tiempo de duración del cargo, el que en ningún caso podrá superar los dos años desde su nombramiento.

ARTICULO 44 ter. El Pro-Tesorero General, solo contara con atribuciones de carácter administrativas. El Tesorero General podrá delegar al Pro-Tesorero General las funciones señaladas en el artículo 43, quedando excluidas las funciones señaladas en el numeral 2 y 3 del artículo ya mencionado, al igual que la firma de los balances del cuerpo.

ARTICULO 44 quater. El Pro-Tesorero General, no formara parte del Directorio y no contara con derecho a voz ni a voto en las reuniones de Directorio.

TÍTULO X

DE LOS DIRECTORES HONORARIOS

ARTÍCULO 45. Podrán ser Directores Honorarios del Cuerpo aquellos Bomberos(as) Voluntarios(as) que hayan pertenecido por diez o más años alternados o continuos al Directorio del Cuerpo de Bomberos de Villarrica y que su nombramiento haya sido aprobado en sesión ordinaria respectiva del Directorio por al menos, los 4/5 de los presentes, una vez que fueran analizados todos sus antecedentes por el Consejo de Oficiales y cumpliendo con todo lo que este establecido para esta distinción.

Solo podrá otorgarse a Bomberos(as) Voluntarios(as) que estén en posesión del premio por treinta años de servicio, con una hoja de vida intachable, con excepción de las amonestaciones que registre y, además, por haber contribuido con muy señalados, reconocidos, valiosos y distinguidos servicios prestados a la Corporación a través de iniciativas personales, donde su trabajo salga de lo común y debe servir de ejemplo a seguir.

Los requisitos de antigüedad podrán ser rebajados por el Directorio considerando los antecedentes que se presenten.

Al momento de presentarse la propuesta, el Bombero(a) insinuado no debe formar parte del Directorio.

El título de Director Honorario es vitalicio y quedará exento de toda clase de obligaciones y sólo podrá perder esta calidad en la forma indicada en el Estatuto.

ARTÍCULO 46. El título de Director Honorario se otorgará por el Directorio a propuesta del Superintendente, Comandante o del Director de su Compañía o de una distinta a la del propuesto. Dicha propuesta debe ser fundada y con los antecedentes que lo ameritan por escrito, deberá presentarse al directorio y referirse a un solo postulante.

La propuesta debe contar previamente con el acuerdo de la Compañía que lo patrocina y/o de la Compañía que pertenece el insinuado.

La cantidad de Directores Honorarios, no podrá superar el número de Directores de Compañía. Pudiendo en caso excepcional nombrarse un Director Honorario extra, bajo acuerdo unánime del Directorio, el cual deberá cumplir con todos los requisitos exigidos para su nombramiento.

ARTÍCULO 47. Formulada la proposición, pasará al Consejo de Oficiales para su respectivo análisis, el que debe ser entregado al Directorio en su próxima sesión.

Una vez conocido el informe por el Directorio, se llevará a votación y su aprobación debe ser a lo menos por los 4/5 de los presentes.

ARTÍCULO 48. Rechazada una proposición no podrá ser renovada sino después de transcurrido dos años desde de la votación del directorio.

TÍTULO XI

DE LOS HONORARIOS DEL CUERPO

ARTÍCULO 49. Los Bomberos a quienes el Directorio hubiere concedido premio por 30 años de servicios, gozarán de la designación de Honorarios del Cuerpo y quedarán liberados de toda clase de obligaciones. Los Honorarios podrán ubicarse por orden numérico de Compañía a continuación del Directorio en todas las formaciones y usarán como distintivo el acordado por el Directorio General.

ARTÍCULO 50. Esta misma distinción podrá ser otorgada por el Directorio cuando la proponga el Superintendente, el Comandante o un Director de Compañía a otros Bomberos, por señalados, valiosos y muy calificados servicios prestados al Cuerpo.

Dicha propuesta deberá presentarse en Sesión Ordinaria y referirse a un solo postulante.

TÍTULO XII

DEL CONSEJO DE OFICIALES GENERALES

ARTÍCULO 51. El Consejo de Oficiales estará formado por los Oficiales Generales. Sus sesiones serán presididas por el Superintendente, Vicesuperintendente o Comandante. Celebrará la sesión cuando lo disponga el Superintendente o lo soliciten dos Oficiales, indicando el motivo. Formará quórum la asistencia de cuatro de sus miembros. Y los acuerdos se tomarán por mayoría absoluta.

ARTÍCULO 52. Corresponderá al Consejo de Oficiales:

1. La obligación de presentar anualmente al Directorio, en la sesión de noviembre, el proyecto de presupuesto para el año próximo.

2. Comunicar al Directorio para su aprobación:
   a) La adquisición de material mayor o menor que desearen efectuar las Compañías o Brigadas.

   b) Sobre enajenación de material mayor o menor.

   c) Sobre proyectos de reglamentos de Cuerpo, Compañía o Brigadas presentadas respecto de las reformas que se deseen introducir en los ya aprobados.

   d) Respecto de las propuestas de premios presentadas por la Comandancia por años de servicios.

   e) Sobre reparaciones que deben efectuarse tanto al material, de acuerdo con el Artículo 33° inciso 6°. Como a los Cuarteles con cargo a las Compañías o Brigadas.

   f) Sobre reparaciones que deben efectuarse al material mayor y cuarteles, cuyo importe sea superior a 50 unidades de fomento o su equivalente.

g) Sobre acta de entrega de la Comandancia, Secretaría General y Tesorería General, en cambio o reemplazos de los titulares.

h) Sobre Inventario y Balance Anual que deben presentar el Comandante y Tesorero General, respectivamente, dentro del mes de enero de cada año.

i) Sobre propuesta para designar Directores Honorarios.

j) Sobre formación, reorganización o disolución de Compañías y Brigadas.

k) Propuesta fundamentada de traspaso en el presupuesto anual, de fondos de un ítem a otro.

3. Fijar el tiempo que deberá considerarse asistente a un(a) Bombero(a) herido en actos de servicio.

4. Informar al Directorio la forma de llevar la Tesorería General, a propuesta del Tesorero General; acordar el o los Bancos o Instituciones Financieras en que deben depositarse los fondos de la Institución.

5. Presentar al Directorio las propuestas de adquisición del material mayor que señale la Comandancia, para su aprobación.

6. Revisar anualmente el funcionamiento de las Compañías y Brigadas por una Comisión de su seno, elevando el informe correspondiente al Directorio.

7. Determinar a propuesta del Tesorero General, los libros y documentos que deben llevar los Tesoreros de Compañías y Brigadas, además de la forma de confeccionarlos.

8. Determinar a propuesta del Secretario General, los libros que deban llevar los Secretarios de Compañías y Brigadas, además de la forma de confeccionarlos.

9. Fijar las obligaciones que deben cumplir las Compañías para tener derecho al cobro de subvenciones.

10. Acordar las retenciones de las subvenciones a las Compañías en caso de incumplimiento de sus obligaciones.

11. Pronunciarse sobre los planos, especificaciones y presupuestos de construcciones, reparaciones y ampliaciones de Cuarteles.

12. Revisar las inversiones de las Compañías y Brigadas que le sometiere para su estudio el Tesorero General.

13. Rehabilitar a los Choferes, Cuarteleros y Ayudantes de Cuarteleros despedidos del servicio, previo informe del Comandante.

14. Dar su dictamen al Directorio sobre las materias de las cuales fuere consultado.

15. Conocer previamente de los asuntos disciplinarios que afectaren a los intereses generales del Cuerpo solo con el propósito de entregar los antecedentes al organismo disciplinario correspondiente, salvo los casos especialmente previstos en este Reglamento.

ARTÍCULO 53. En las reuniones del Consejo de Oficiales, se observarán las disposiciones que rigen para las del Directorio, en lo que fueren aplicables.

TÍTULO XIII

DEL REGIMEN DISCIPLINARIO

ARTÍCULO 54. El ejercicio de las facultades disciplinarias del Cuerpo, le corresponde al Tribunal de Apelación, Consejo Superior, al Consejo de Disciplina de la Compañía o Brigada y sus miembros deberán observar la realización de un justo, racional y debido proceso.

Los miembros que componen los organismos disciplinarios tendrán la facultad de juzgar, investigar la existencia o no de los hechos para los cuales fueron convocados y agotar todos los medios para resolver sobre lo que consideren una falta a la disciplina u otro.

Las reuniones de estos organismos disciplinarios serán reservadas, formaran quórum tres de sus integrantes, uno de los cuales siempre debe ser titular y el acuerdo deberá ser unánime, si no es así habrá que citar nuevamente.

Todo Oficial o Voluntario(a) que sea citado a un organismo disciplinario, deberá ser suspendido del ejercicio de sus funciones.

La suspensión no podrá exceder de 15 días corridos, en casos justificados, el plazo se podrá prorrogar por la misma cantidad de días, y no tendrá el carácter de sanción disciplinaria.

Al no ser conocido y resuelto el caso, por un organismo disciplinario dentro del plazo establecido, quedará sin efecto la suspensión. En tal caso, los Comandantes titulares o Capitanes titulares, según corresponda, habilitarán nuevamente al (a la) Voluntario(a).

No obstante, desde la fecha de notificación de la suspensión al afectado por parte del Comandante o el Capitán titular y hasta la notificación de la sentencia, no podrá asistir a actos del servicio, citaciones del Directorio, de Cuerpo, de Compañía o Brigada, o a cualquier cuartel de la Institución, con excepción a las citaciones del

Consejo Superior o Consejo de Compañía o Brigada. Solo podrá asistir a ceremonias fúnebres sin uniforme. En este periodo las inasistencias no serán consideradas como falta. En el caso que se tratare de un Oficial, deberá nombrarse subrogante o interino según corresponda de acuerdo con la reglamentación vigente.

El Tribunal y el Consejo Superior deberán contar con un Secretario, que puede ser el mismo para cada organismo disciplinario o lo que se estime conveniente, el cual no tendrá derecho a voto.

Sus integrantes serán elegidos cada dos años por el Directorio y deberán tener cumplidos a lo menos quince años de servicio y no pertenecer al Directorio General, exceptuando estos requisitos para el Secretario.

TÍTULO XIV

DEL TRIBUNAL DE APELACIÓN

ARTÍCULO 55. El Tribunal de Apelación estará compuesto por tres miembros titulares y dos suplentes, preferentemente de distintas Compañías, uno de ellos hará las veces de Presidente, además deberá contar con un Secretario, sin derecho a voto.

Sus integrantes deberán tener cumplidos 15 o más años de servicio, una hoja de servicio intachable con excepción de las amonestaciones que registre y no deben pertenecer al Directorio. Mientras integren el Tribunal no podrán desempeñar otro cargo en la institución. La elección de sus miembros la realizará el Directorio de los candidatos presentados por las Compañías y serán elegido cada dos años. Al no haber candidatos suficientes, los nombrará el Directorio.

El Tribunal de Apelación deberá resolver y fallar fundadamente.

ARTÍCULO 56. Corresponde al Tribunal de Apelación conocer y resolver basado en el Estatuto y Reglamento General de las apelaciones interpuestas en contra de las resoluciones del Consejo Superior de Disciplina en materias que hubiere conocido éste en primera instancia. En contra de sus resoluciones no procederá recurso alguno.

El Tribunal de Apelación conocerá:

1. De las apelaciones interpuestas en contra de las resoluciones del Consejo Superior o Consejos de Disciplina de Compañía o Brigada.

2. Las solicitudes de rehabilitación presentadas por ex voluntarios y ex Brigadistas que fueron expulsados o separados en más de una oportunidad por organismos disciplinarios del Cuerpo. No se podrán rehabilitar como Bomberos(as) o Brigadistas aquellos que hayan sido expulsados o separados por malversaciones económicas o de perjuicio patrimonial al Cuerpo de Bomberos de Villarrica o en cualquier Cuerpo de Bomberos del país.

3. De las solicitudes de eliminación de las sanciones de los diferentes organismos disciplinarios, cuando hayan transcurrido más de quince años y acrediten su buen desempeño bomberil.

La apelación interpuesta tendrá que ser vista y resuelta en un plazo máximo de treinta días corridos, de no constituirse el Tribunal en este plazo, la apelación se considerará acogida en beneficio del Voluntario(a). Los casos conocidos por el Tribunal de Apelación se tramitarán, además de lo señalado en este artículo, en lo pertinente, conforme al procedimiento que este Reglamento contempla en el Art. 66º para la tramitación ante el Consejo Superior de Disciplina. El Tribunal de Apelación tendrá dos miembros suplentes, para lo cual, en la misma fecha de la elección de los miembros titulares de este tribunal, los candidatos propuestos por los Directores que hayan obtenido el cuarto y quinto lugar en la votación, serán nombrados miembros

suplentes e integrarán el Tribunal de Apelación en el orden de subrogancia definido por su orden de elección. En caso de empate en el cuarto lugar, quedarán ambos; en el caso de empate en el quinto lugar, se preferirá al más antiguo.

Los miembros suplentes, pasarán a integrar el Tribunal de Apelación en caso de ausencia del miembro titular por cualquier causa, muerte o inhabilitación según se indica en los párrafos siguientes.

El Secretario del Tribunal de Apelación leerá el o los informe(es) escrito(s) enviado(s) desde la Secretaria General, con los antecedentes recibidos del Consejo Superior, Consejo Disciplina de Compañía o del Comandante cuando corresponda, los cuales deben de relatar los hechos que motivaron la falta, la naturaleza de ésta y todo antecedente que permita dar por establecida la falta, así como la participación del (de la) Voluntario(a) citado al Tribunal de Apelación.

Los miembros del Tribunal de Apelación deben inhabilitarse si estiman que existen circunstancias que puedan comprometer su juicio, como parentesco, amistad cercana u otro tipo de afinidad, o enemistad manifiesta, o el haber tenido intervención previa, por cualquier forma, en los hechos de conocimiento del Tribunal de Apelación. La circunstancia de pertenecer a la misma Compañía del Bombero citado no será causal necesaria de inhabilidad para el miembro del Tribunal, en la medida que no se cumplan algunos de los requisitos previos.

El (la) Bombero(a) o Brigadista citado tendrá el derecho de invocar cualquiera de estas causales de inhabilidad en forma fundada, si el miembro del Tribunal implicado no lo hubiere hecho voluntariamente. En tal caso, el mismo Tribunal de Apelación integrado por el suplente que corresponda en orden de subrogancia, conocerá en forma previa de esta causal, salvo que el miembro interpelado se inhabilite voluntariamente, para lo que no requerirá invocar causal y se conocerá directamente del proceso integrando el suplente respectivo. Las mismas inhabilidades y procedimientos se aplicarán a los miembros suplentes.

ARTÍCULO 57. El recurso de apelación ante el Tribunal se interpondrá ante la Superintendencia mediante oficio y debe acompañarse los antecedentes pertinentes que la fundamenten, dentro del plazo de diez días corridos, contados desde la fecha que se hubiere comunicado el fallo al afectado. El Superintendente, pondrá en conocimiento al Directorio de la apelación, debiendo el Directorio hacer un examen de forma. Aprobado el examen de forma por parte del Directorio, esta será enviada al Tribunal para que la conozca y falle. Si es rechazada en el examen de forma, deberá ser fundamentada la resolución.

El fallo que emita el Tribunal será comunicado telefónicamente por su Presidente a la Superintendencia y al Director de Compañía o Brigada para su ejecución inmediata, en lo que fuere pertinente. El Director se comunicará en forma inmediata con el afectado telefónicamente, por correo electrónico o soporte papel, enviará la resolución del Tribunal.

De todo fallo, de primera o segunda instancia, deberá llevarse un registro a cargo del Secretario General, que además comunicará a las Compañías o Brigadas y al afectado por escrito y correo electrónico o soporte papel, dentro de las 48 horas siguientes, en lo pertinente a las faltas cometidas y las disposiciones infringidas.

Si es rechazada la apelación, deberá ser fundamentada la resolución.

TÍTULO XV

DEL CONSEJO SUPERIOR DE DISCIPLINA

ARTÍCULO 58. El Consejo Superior de Disciplina se integrará por tres miembros titulares y dos suplentes, preferentemente de distintas Compañías, uno de los miembros titulares hará las veces de Presidente y deberán contar con un Secretario, sin derecho a voto. Sus integrantes deben tener una hoja de servicio intachable, con excepción de las amonestaciones que registre y serán elegidos cada dos años por el Directorio y deberán tener cumplidos a lo menos 15 años de servicio y no pertenecer al Directorio General.

La elección de sus miembros la realizará el Directorio General de los candidatos presentados por los Directores de Compañías, al no haber candidatos suficientes, los nombrará el Directorio.

El Consejo Superior tendrá dos miembros suplentes, para lo cual, en la misma fecha de la elección de los miembros titulares del Consejo Superior, los candidatos propuestos por los Directores que hayan obtenido el cuarto y quinto lugar en la votación, serán nombrados miembros suplentes e integrarán el Consejo Superior, en el orden de subrogancia definido por su orden de elección. En caso de empate en el cuarto lugar, quedarán ambos; en el caso del quinto lugar, se preferirá al más antiguo.

Los miembros suplentes, pasarán a integrar el Consejo Superior en caso de ausencia del miembro titular por cualquier causa, muerte o inhabilitación según se indica en los párrafos siguientes.

El Secretario del Consejo leerá el informe(es) escrito(s) enviado(s) por la Secretaria General con los respectivos antecedentes recibidos de parte del Comandante o del Capitán según sea el caso, que relata a los integrantes los hechos que motivaron la falta, la naturaleza de ésta y todo antecedente que permita dar por establecida la falta, así como la participación del (la) Voluntario(a) citado(a) al Consejo Superior.

Los miembros del Consejo Superior deberán inhabilitarse si estiman que existen circunstancias que puedan comprometer su juicio, como parentesco, amistad cercana u otro tipo de afinidad o enemistad manifiesta, o el haber tenido intervención previa, por cualquier forma,

en los hechos de conocimiento del Consejo Superior. La circunstancia de pertenecer a la misma Compañía del Bombero(a) citado no será causal necesaria de inhabilidad para el miembro del Consejo Superior, en la medida que no se cumplan algunos de los requisitos previos.

El Bombero(a) o Brigadista citado tendrá el derecho de invocar cualquiera de estas causales de inhabilidad en forma fundada, si el miembro del Consejo Superior implicado no lo hubiere hecho voluntariamente. En tal caso, el mismo Consejo Superior integrado por el suplente que corresponda en orden de subrogancia, conocerá en forma previa de esta causal, salvo que el miembro interpelado se inhabilite voluntariamente, para lo que no requerirá invocar causal y se conocerá directamente del proceso integrando el suplente respectivo. Las mismas inhabilidades y procedimientos se aplicarán a los miembros suplentes.

ARTÍCULO 59. El Consejo Superior sesionará cuando el Superintendente lo cite o lo soliciten dos miembros del Consejo Superior o tres del Directorio, quienes deberán expresar claramente la causa o motivo. El Consejo tendrá que constituirse y resolver en un plazo máximo de treinta días corridos, plazo que será prorrogable en forma fundada, por única vez en la misma cantidad de días.

Sus sesiones serán reservadas, en las que deberán participar la mayoría de sus miembros y los acuerdos deberán tomarse por un mínimo de dos de sus miembros. De no constituirse el Consejo Superior en este plazo anteriormente señalado, el (la) voluntario(a) quedará absuelto y podrá ser reintegrado a su Compañía.

ARTÍCULO 60. Los Consejeros deberán firmar las actas de las sesiones a que hayan asistido y en lo demás se aplicarán las normas que rigen para las sesiones del Directorio en lo que sea pertinente.

ARTÍCULO 61. El Consejo Superior conocerá:

1. De las medidas disciplinarias que procedan en contra de los integrantes del Directorio, Capitanes, Oficiales de Superintendencia, Oficiales de Comandancia, miembros del Tribunal, Consejo Superior y Consejo de Disciplina de Compañía o Brigada.
2. De todas aquellas faltas cometidas por miembros de la Institución que afecten seriamente el prestigio del Cuerpo o atenten contra sus principios esenciales.
3. Las demás competencias que el Reglamento General determine.

ARTÍCULO 62. De los asuntos a que se refiere el número 1 del Artículo 61, los va a conocer el Consejo Superior, de acuerdo con los antecedentes proporcionados por la Secretaria General, a menos que tres miembros del Directorio soliciten por escrito que la materia pase directamente al Consejo Superior.

ARTÍCULO 63. Los Organismos Disciplinarios de las Compañías o Brigadas no podrán juzgar las faltas cometidas por sus Bomberos(as) mientras estos se desempeñen en el Directorio General, en el cargo de Capitán o en la Comandancia. Sin embargo, en casos calificados, las Compañías enviarán los antecedentes disciplinarios de Bomberos(as) que desempeñan cargos en el Directorio General, en el cargo de Capitán o en la Comandancia; a la Superintendencia, quien los remitirá al Consejo Superior.

ARTÍCULO 64. Cualquier Compañía por medio de su Director, podrá acusar a un miembro del Directorio ante la Superintendencia, pidiendo su juzgamiento por el Consejo Superior. En este caso el Consejo Superior deberá declarar, previamente, si ha lugar a la formación de la causa. En caso afirmativo, el miembro del Directorio será suspendido por la Comandancia hasta que el Consejo Superior emita su fallo.

En el caso que el Consejo Superior declare que no ha lugar a la formación de causa, podrá amonestar por escrito al Director o analizar disciplinariamente a quien hubiese formulado la acusación.

ARTÍCULO 65. El Consejo Superior actuará como jurado, y en contra de éstos sólo procederá recurso de apelación ante el Tribunal de Apelación, bajo los requisitos señalados en este mismo Reglamento.

El Consejo Superior podrá acordar las medidas que estén contempladas en el presente Reglamento y aún proponer al Directorio la reorganización o disolución de Compañías o Brigadas. Asimismo, podrá imponer a los Bomberos(as) o Brigadistas toda clase de sanciones, que no sean contrarias a derecho y que estén contempladas en este Reglamento, tales como: anotaciones especiales en la Hoja de Vida, inhabilidad para ocupar cargos de Oficial General, Oficial Superintendencia, Comandancia, de Compañía o Brigada o Consejero de Disciplina de Compañía o Brigada.

ARTÍCULO 66. El Consejo Superior procederá, previo análisis de los antecedentes que motivaron la causa, a oír al o la Bombero(a) que estimare pertinente. Debiendo ser citado(a) por carta certificada, enviada al domicilio que tenga registrado en el Cuerpo, con a lo menos, tres días de anticipación a la fecha de citación. La citación debe contener una descripción de los hechos que motivan la citación, el día, la hora y el lugar donde se deberá presentar.

La citación además deberá ser enviar al correo electrónico que tenga registrado en la Compañía o Brigada, con la misma anticipación a la fecha de comparecencia.

Las sesiones del Consejo Superior, se realizarán presenciales o bajo la modalidad de videoconferencia en casos fundados, utilizando una plataforma digital que deberá establecer e implementar la Secretaría General. El Secretario General, será el responsable de tomar y hacer cumplir todas las medidas de prevención y de seguridad necesarias, en las dependencias del cuartel, donde los(as) Bomberos(as) citados(as), interactuaran con el Consejo Superior.

Para proceder a su juzgamiento, el Consejo Superior deberá tener a la vista la Hoja de Vida del Bombero(a) o Brigadista como atenuante

o agravante, en su caso. De la misma forma podrá considerar como agravante el ser oficial o tener otras responsabilidades entregadas por el Cuerpo.

La rebaja en la calificación de una falta, nunca será aplicable en los casos de participación de actos de servicios bajo la influencia del alcohol, estado de ebriedad o consumo de drogas; ni cuando existan delitos de connotación sexual acreditados judicialmente.

Si el (la) Voluntario(a) no concurriera, se le citará nuevamente, y si no compareciere se le juzgará en rebeldía, entendiéndose la rebeldía como la simple negación que hace el voluntario de todos los hechos, que se le atribuyen. Por lo que se continuara con la tramitación del procedimiento, hasta su terminación, afectándole al Voluntario rebelde todas las resoluciones. La ausencia de éste, sólo podrá ser justificada por razones de fuerza mayor o caso fortuito que el Bombero(a) o Brigadista deberá comunicar anticipadamente por escrito al Secretario del Consejo, con copia al correo electrónico oficial del Consejo Superior, salvo que las propias circunstancias expuestas lo hayan impedido y tal justificación será calificada por el propio Consejo Superior que, de aprobarla, podrá enviar una nueva citación para la fecha en que se haya superado la imposibilidad del(la) Voluntario(a).

ARTÍCULO 66 bis. Los órganos disciplinarios calificarán las faltas de la siguiente manera:

Leve, que puede corresponder a una amonestación verbal, amonestación por escrito, amonestación por escrito con anotación en la hoja de vida.

Menos grave, corresponde a la suspensión, con un mínimo de 90 días con un tope máximo de 180 días y podrá ser inhabilitado para el cargo de oficial hasta 90 días.

Grave, es la separación con un mínimo de un año calendario y podrá ser inhabilitado para el cargo de Oficial hasta por 2 años.

Muy grave, es la expulsión y podrá ser inhabilitado para el cargo de Oficial hasta por 4 años.

Se considerarán como **faltas leves**, entre otras:

a) Presentarse con uniformes desaseados.
b) No entregar informes oportunamente a Oficiales de Compañía o Brigadas.
c) No entregar informes oportunamente a Miembros del Directorio.
d) No cumplir con trabajos asignados cuando integra una Comisión.

Se considerarán como **faltas menos graves**, entre otras:

a) Transgredir acuerdos de asamblea.
b) No cumplir los acuerdos de Compañía o Brigadas.
c) No cumplir los acuerdos del Directorio.
d) No estar al día con sus cuotas sociales.
e) Transgredir acuerdos reglamentarios de las guardias nocturnas.

Se considerarán como **faltas graves** entre otras:

a) Realizar agresiones físicas o verbales a Voluntarios(as).
b) Realizar provocaciones a Voluntarios(as) o entre ellos.
c) Calumniar o denigrar o discriminar al Cuerpo y/o a Voluntarios(as).
d) Intervenir bajo la influencia del alcohol o en estado de ebriedad, habiendo consumido o bajo la influencia de drogas en acto de servicio, con resultado de lesiones, propias, de bomberos o terceros, muerte de bomberos o terceros, daños a la propiedad del Cuerpo o de terceros. Según la magnitud del daño, la falta podrá ser considerada incluso muy grave.
e) La conducción u operación de material mayor bajo la influencia del alcohol o en estado de ebriedad o cualquiera sustancia ilícita, tales como droga o psicotrópicos, considerando el reglamento de conductores.

f) Atendida la naturaleza y riesgos de la actividad bomberil, el consumo de drogas u otras sustancias estupefacientes o psicotrópicas se

encuentra prohibido por este Reglamento. En el marco de las actividades bomberiles se encuentra prohibido presentarse a actos de servicio bajo la influencia del alcohol, en estado de ebriedad, consumo de cualquier droga o bajo los efectos de éstas. Misma prohibición alcanza a todo acto vinculado a dicho consumo. Por ello, no será relevante para ningún efecto reglamentario, en especial no constituirá eximente ni atenuante, el que se trate de drogas cuyo consumo se haya podido autorizar al Voluntario(a) para cualquier fin, incluso terapéutico, o que se trate de drogas permitidas o que se puedan legalizar hacia el futuro.

En especial, se encuentra prohibido el consumo intencional de medicamentos con fines psicotrópicos, no terapéuticos. Ese consumo será considerado equivalente al consumo de drogas para los fines de este Reglamento.

g) Manifestar ofensas a Oficiales en actos de servicio o en cualquier actividad bomberil y en recintos bomberiles.
h) No obedecer una orden a un superior en actos de servicio o en cualquier actividad bomberil o en recintos bomberiles.
i) Realizar comentarios indebidos, ofensivos o que contravengan el presente Reglamento en contra del Cuerpo de Bomberos de Villarrica, cualquier organismo de Bomberos de Chile o contra Voluntarios(as) en particular, por cualquier medio de prensa o comunicación, digital, escrito o radial, redes sociales u otros medios públicos, u otros institucionales, como Facebook o WhatsApp y correos electrónicos. Lo relevante, en todos los casos es que se realice por un medio, red o mecanismo de alcance institucional o masivo, a lo menos dentro del Cuerpo, de la Compañía o Brigada.
j) Realizar cualquier tipo de acciones o manifestar cualquier tipo de comentarios, por cualquier medio, como los señalados en la letra “i” anterior o cualquier otro, en el marco interno o externo a Bomberos, que impliquen una conducta no aceptable para los valores y principios bomberiles de jerarquía, orden, respeto a los demás,

servicio a la comunidad, neutralidad política y neutralidad religiosa, que rigen a los Bomberos de Chile. Serán especialmente graves los insultos, burlas o comentarios indebidos, en contra de cualquier tipo de instituciones externas al Cuerpo de Bomberos de Villarrica, civiles y públicas, sus autoridades o sus miembros.
Conforme la gravedad de los hechos en que se sustenten las faltas de las letras g), i) y j), podrán ser ponderados incluso como faltas muy graves.

Se considerarán como **faltas muy graves**, entre otras:

a) Apropiarse de bienes y/o dinero del Cuerpo de Bomberos.
b) Cometer un acto que se considere constitutivo de delito en el marco de las actividades bomberiles o en recintos bomberiles. Bajo esas circunstancias, quien esté a cargo y que tomare conocimiento por cualquier medio verificable, deberá informar al Capitán o quien haga las veces, el que a su vez comunicará al Comandante, de ser verificados razonable y preliminarmente los hechos que pudieren ser constitutivos de delito, los pondrá en conocimiento del Superintendente, quien presentara la denuncia respectiva si ha lugar.
Cuando tengan connotación sexual, el Comandante procederá a inhabilitar al Bombero(a) o Brigadista desde el mismo momento que se curse la denuncia, pudiendo levantar la inhabilitación evaluando los antecedentes del proceso penal. El Comandante deberá levantar la inhabilitación en caso de sentencia absolutoria, sin necesidad del pronunciamiento de los órganos disciplinarios del Cuerpo.

Además de las anteriormente señaladas se podrán establecer otras faltas debidamente fundamentadas por el organismo disciplinario respectivo. Este órgano tendrá la facultad de modificar la calificación conforme al mérito de los antecedentes (atenuante y agravante). En caso de reiteración de una falta, ya sancionada por un organismo disciplinario respectivo, el organismo disciplinario,

conforme los antecedentes tenidos a la vista, podrá aplicar la calificación inmediatamente superior correspondiente a la falta conforme a este Reglamento y así sucesivamente.

ARTÍCULO 67. Las medidas disciplinarias adoptadas por el Consejo Superior se comunicarán telefónicamente por su Presidente a la Superintendencia y al Director para su ejecución inmediata cuando corresponda.

Las sanciones disciplinarias se aplicarán cuando estén ejecutoriadas, esto es, cuando venza el plazo para la apelación o se haya interpuesto el recurso y este haya sido resuelto.

Paralelamente, el Presidente del Consejo informará al Secretario General, el acuerdo disciplinario, el que se comunicará a las Compañías o Brigadas y al afectado por escrito y/o correo electrónico que tenga registrado en el Cuerpo, como también, al correo electrónico que tenga registrado en la Compañía o Brigada, dentro de las 48 horas siguientes, en lo pertinente a las faltas cometidas y las disposiciones infringidas.

El(la) Voluntario(a) sancionado(a), para los efectos de los recursos pertinentes, podrá solicitar conocimiento íntegro del acta respectiva y de los antecedentes tenidos a las vistas por el Consejo Superior.

Todo(a) Voluntario(a) que sea juzgado(a) por una falta ante el Tribunal, el Consejo Superior y los Consejos de Disciplina, tendrá derecho a nombrar un representante, que pertenezca al Cuerpo de Bomberos de Villarrica, El cual siempre debe actuar y asistir en forma conjunta con el representado.

ARTÍCULO 68. El(la) Bombero(a) o Brigadista separado(a) por primera vez no podrá reincorporarse al Cuerpo sino transcurridos un año desde la fecha de su separación y además deberá cumplir con los requisitos solicitados. El(la) Bombero(a) o Brigadista expulsado(a) o separado(a) que hubiere quedado debiendo prendas de uniformes, no podrá impetrar rehabilitación.

ARTÍCULO 69º.- La sanción de suspensión aplicada por el Consejo Superior a un Oficial General, de Compañía o Brigada, producirá su separación del cargo respectivo, según determine el mismo Consejo Superior. En este caso, operarán las subrogancias contenidas en este mismo reglamento o se llamará a elecciones si correspondiere al caso. Las sanciones disciplinarias se aplicarán cuando estén ejecutoriadas, esto es, al vencer el plazo para la apelación o se haya interpuesto el recurso y este haya sido resuelto.

ARTÍCULO 70. La solicitud de rehabilitación de las personas expulsadas del Cuerpo o separadas dos veces del mismo, que hayan cumplido con su sanción, será conocida por el Tribunal de Apelaciones y sus acuerdos deberán ser unánimes.

ARTÍCULO 71. El Tribunal podrá otorgar la rehabilitación transcurrido dos años desde la fecha de expulsión o de la segunda separación. El Tribunal actuará a petición del interesado o de oficio. Si la rehabilitación se refiere a penas impuestas por el Consejo de Disciplina, se procederá previo informe del Director correspondiente, sin perjuicio de los demás antecedentes que los organismos disciplinarios estimaren oportuno hacer llegar.

Desechada una solicitud, no podrá renovarse, hasta que se cumpla el plazo de un año, contado desde que fuese rechazada la solicitud.

ARTÍCULO 72. El recurso de apelación ante el Tribunal procederá en contra de las resoluciones del Consejo Superior y de los Consejos de Disciplinas de Compañía o Brigada, si el afectado lo solicita, dentro del plazo señalado en el Artículo 82°.

ARTÍCULO 73. Este recurso se interpondrá por quien corresponda dentro del plazo ya estipulado en este Reglamento. Debiendo el Tribunal de Apelación tomar su decisión en forma unánime.

ARTÍCULO 74. La solicitud que el Voluntario interpusiese debe ser por escrito y por correo electrónico, a quien corresponda deberá ser fundada y presentada con los antecedentes por escrito que se tengan a la vista y que la justificaren.

ARTÍCULO 75. De acoger un recurso el Tribunal de Apelaciones con la participación de la mayoría de sus miembros y con acuerdo unánime, podrá ordenar al Consejo Superior o Consejo de Compañía o Brigada, que proceda a un nuevo juzgamiento, dentro de un plazo de quince días corridos, contados desde la fecha del fallo que dejó sin efecto la sanción, o bien, podrá dictar un nuevo fallo en que se pronuncie sobre el fondo de la sanción apelada, en cuyo caso se dará cumplimiento directamente a esta resolución.

TÍTULO XVI

DEL REGIMEN DISCIPLINARIO DE LAS COMPAÑÍAS Y BRIGADAS

ARTÍCULO 76. El ejercicio de las funciones disciplinarias en las Compañías y Brigadas corresponderá a su Consejo de Disciplina. Por

ningún motivo el conocimiento y resolución de las faltas cometidas por los miembros podrá llevarse a las reuniones de estas.

Sólo se podrá dar a conocer a la Asamblea, el acuerdo disciplinario adoptado por este Organismo.

ARTÍCULO 77. El Consejo de Disciplina estará compuesto por tres miembros titulares y dos suplentes, los Voluntarios para pertenecer al Consejo de Disciplina, deberán tener cumplidos a lo menos 10 años de servicio, no ser Oficiales, tener una hoja de servicio intachable, con excepción de las amonestaciones que registre.

Cuando se constituyan el Consejo de Disciplina, uno de sus integrantes hará las veces de Presidente y otro de Secretario. Podrán además tener un asesor, sin derecho a voto. Si no cuentan con miembros con la antigüedad que señala el Reglamento se solicitara autorización al Directorio para su conformación.

ARTÍCULO 78. Las reuniones del Consejo de Disciplina serán reservadas. Formaran quórum, tres de sus integrantes.

Sus miembros deberán cumplir la realización de un justo y racional procedimiento y deberán fundar sus resoluciones, aplicando las medidas disciplinarias que indique el Reglamento General y sus acuerdos deben ser por mayoría absoluta. Dicho Organismo, tendrá facultades para investigar la existencia o no de los hechos, para los cuales fueron convocados.

De no constituirse el Consejo en el plazo señalado por este Reglamento, el Voluntario(a) quedará absuelto y podrá reintegrarse a la Compañía o Brigada.

ARTÍCULO 79. El Consejo de Disciplina se elegirá cada año de acuerdo con este Reglamento.

ARTÍCULO 80. El Consejo, procederá oyendo al afectado, que deberá haber sido citado mediante una carta certificada enviada al domicilio que

tenga registrado en la Compañía o Brigada, con a lo menos, tres días corridos de anticipación a la fecha de citación. La citación debe contener una descripción de los hechos que motivan la citación, el día, la hora y el lugar donde se deberá presentar.

La citación deberá, además, ser enviar al correo electrónico que tenga registrado en la Compañía o Brigada, con la misma anticipación a la fecha de comparecencia.

Las sesiones del Consejo de Disciplina, se realizarán presenciales o bajo la modalidad de videoconferencia, utilizando para ello, una plataforma digital que deberá ser solicitada a la Secretaría General, por el Secretario de la Compañía o Brigada, quien, además, será el responsable de tomar y hacer cumplir todas las medidas de prevención y de seguridad necesarias, en las dependencias del cuartel, donde los(as) Bomberos(as) citados(as), interactuaran con el Consejo de Disciplina.

Para proceder a su juzgamiento el Consejo de Disciplina deberá tener a la vista la Hoja de Vida del (la) Bombero(a) o Brigadista como atenuante o agravante, en su caso. De la misma forma podrá considerar como agravante el ser oficial o tener otras responsabilidades entregadas por la Compañía o Brigada. La rebaja en la calificación de una falta nunca será aplicable en los casos de participación de actos de servicios bajo la influencia del alcohol, estado de ebriedad o consumo de drogas; ni cuando existan delitos de connotación sexual acreditados judicialmente.

El Secretario del Consejo leerá el o los informe(es) enviado(s) por el Director o Capitán, a través de la Secretaría que deben relatar a los integrantes los hechos que motivaron la falta, la naturaleza de ésta y todo antecedente que permita dar por establecida la falta. Si el (la) Voluntario(a) no concurriera, se le citará nuevamente, y si no compareciere se le juzgará en rebeldía. La ausencia de éste, sólo podrá ser justificada por razones de fuerza mayor o caso fortuito que el Bombero(a) o Brigadista deberá comunicar anticipadamente por escrito

con copia al correo electrónico oficial del Consejo de Disciplina, salvo que las propias circunstancias expuestas lo hayan impedido y tal justificación será calificada por el propio Consejo de Disciplina que, de aprobarla, podrá enviar una nueva citación para la fecha en que se haya superado la imposibilidad del (la) Voluntario(a).

ARTÍCULO 81. El organismo disciplinario procederá como jurado y sus fallos serán apelables. Además, calificarán las faltas y emitirá sanciones de acuerdo con este Reglamento cuando corresponda, respetando siempre parámetros y criterios de un justo y racional procedimiento.

ARTÍCULO 82º.- El recurso de apelación que conocerá el Tribunal, se interpondrá ante el Superintendente, mediante una carta que explica su situación, dentro del plazo de diez días corridos, contados desde la fecha que se hubiese notificado el fallo al afectado por carta certificada y oficio enviado a su correo electrónico que tenga registrado en la Compañía o Brigada, o personalmente. Se entenderá por notificado tres días hábiles después de la fecha de despacho de la carta. La solicitud que se interpusiese deberá ser fundada y presentarse con los antecedentes que la justificaren. El Superintendente despachará la apelación, sin revisión, a la Secretaría General y convocará al Tribunal conforme a este Reglamento.

ARTÍCULO 83. La interposición de los recursos a que se refiere el Artículo 82° no suspende los efectos de las sanciones impuestas. El Tribunal tramitará el recurso interpuesto de acuerdo con lo dispuesto en este Reglamento.

ARTÍCULO 84. Las medidas disciplinarias adoptadas por el Consejo de Disciplina se comunicarán por su Presidente al Director para su ejecución inmediata cuando corresponda. El Consejo a través de su Secretario informará el acuerdo disciplinario, el que se comunicará a las Compañías o Brigadas y al afectado por escrito y/o correo electrónico

dentro de las 48 horas siguientes, en lo pertinente a las faltas cometidas y las disposiciones infringidas.

ARTÍCULO 85. Si se acogiere el recurso de apelación, según determine el Tribunal, el Consejo de Disciplina procederá a un nuevo juzgamiento; o, en el caso de emitir el Tribunal una nueva sentencia, se informará al Director, éste a su vez informará al Consejo de Disciplina y a quien corresponda conforme al Reglamento General para que se deje sin efecto la sanción apelada, si fuere el caso; o bien, informará al Director para que dé cumplimiento a la sanción que pueda haber dictaminado el Tribunal.

ARTÍCULO 86. Los Bomberos(as) o Brigadista suspendidos por más de treinta días corridos deberán hacer entrega de las prendas de uniforme de propiedad de la Compañía o Brigada, equipo de radio u otros y de la tarjeta de identificación.

ARTÍCULO 87. El Bombero(a) o Brigadista suspendido no podrá concurrir a los actos del servicio, ni al Cuartel, ni podrá ser elegido o designado para cargo alguno, mientras se hallare sancionado.

ARTÍCULO 88. El Consejo de Disciplina de Compañía o Brigada será el único competente para juzgar en primera instancia la falta que cometieren los Oficiales de ella. Se exceptúan el Director, Capitán, Oficiales de Comandancia y Oficiales de Superintendencia, cuya falta será conocida por el Consejo Superior. La(s) falta(s) que cometiere un miembro del Consejo de Disciplina será juzgada, por el Consejo Superior, sin perjuicio de los recursos que correspondan.

TÍTULO XVII

DEL DIRECTOR DE COMPAÑÍA

ARTÍCULO 89. El Director deberá cumplir con el Artículo 121 del Reglamento General en las letras a, b y c, además deberá contar con una antigüedad de a lo menos diez años en la institución o haber ejercido el cargo con anterioridad

El Director será el Jefe Superior de la Compañía y como tal le corresponderá:

1. Representarla en el Directorio.

2. Velar por su disciplina y buen nombre de la Institución.

3. Presidir sus reuniones y firmar las actas que se aprobaren en las sesiones que presidiere.

4. Firmar la correspondencia de la Compañía y toda cuenta o presupuesto que debiere presentarse al Directorio o al Consejo de Oficiales.

5. Firmar, conjuntamente con el Tesorero, los giros sobre las cuentas bancarias que mantenga la Compañía. Estos giros sólo podrán efectuarse sobre valores reales y efectivamente depositados.

6. Velar porque los Oficiales de su Compañía den cumplimiento a los Estatutos, Reglamentos, Ordenes del Día de la Comandancia y acuerdos del Directorio.

7. Comunicar a la Secretaría General y a la Comandancia dentro del tercer día:

   a) Las elecciones de Oficiales de su Compañía.

   b) Las designaciones de Miembros Honorarios de su Compañía.

c) Las altas y bajas que ocurrieren, debiendo indicar las causas de ésta última, especificar su motivo si se tratare de expulsión o separación, como también los números de los artículos del Reglamento General y del Reglamento de Compañía que fueren aplicados.

d) El Director comunicará las respectivas sanciones disciplinarias al Capitán y éste las comunicará y hará efectivas al Bombero sancionado, sin perjuicio de la respectiva comunicación escrita que corresponde.

e) Remitir a la Comandancia, en el curso del mes de mayo de cada año, las relaciones de los Bomberos con derecho a premios.

8. Informar dentro del plazo que le sea fijado, las solicitudes de rehabilitación de Bomberos Voluntarios y de los recursos de nulidad.

9. Remitir al Superintendente todos los antecedentes relacionados con los recursos de apelación interpuestos contra los fallos del Consejo de Disciplina de su Compañía.

10. Remitir al Consejo de Oficiales, en la primera quincena de diciembre de cada año, el Presupuesto de la Compañía para el año venidero.

ARTÍCULO 90. El Director será subrogado con todos sus deberes y atribuciones, con excepción de giros bancarios, por el Capitán, y en ausencia de éste por quien hiciese sus veces. Sin embargo, a las sesiones de Directorio sólo podrá concurrir en su reemplazo el Secretario Titular.

TÍTULO XVIII

DEL CAPITÁN DE COMPAÑÍA

ARTÍCULO 91. El Capitán es el Jefe de la Compañía en el servicio activo y deberá cumplir con los requisitos del artículo número 121 del Reglamento General, en las letras a, b y c, además deberá contar con el Certificado que acredite el Nivel Operativo de la Academia Nacional de Bomberos y tener aprobado el Curso de Mando Operativo de la Comandancia y contar con una antigüedad de a lo menos diez años en la institución o haber ejercido el cargo con anterioridad

Sus deberes y atribuciones son:

1. Cuidar con celo la disciplina y dar a sus Bomberos las instrucciones técnicas y prácticas, que requiere el buen servicio.

2. Inculcar a su personal los sentimientos de mutua consideración que se merecen y el debido respeto al uniforme y a sus Oficiales.

3. Vigilar la conservación y aseo del Cuartel, de los uniformes, del material mayor y material menor.

4. Hacer citar, por los distintos medios a los Bomberos a ejercicios teóricos y prácticos que considere.

5. Dar inmediato aviso al Comandante cuando el material quede fuera de servicio o entrare a él.

6. Velar porque el Jefe de Máquinas y él o los voluntarios con responsabilidad en la conducción o utilización de material mayor, tenga la capacitación necesaria para manejar tal material; y que se desempeñen en forma responsable de acuerdo con las instrucciones técnicas, los reglamentos y las órdenes del mando

operativo. Esta obligación, no exime al Jefe de Máquinas de sus respectivas obligaciones en esta misma materia.

7. Suministrar al Comandante, dentro del plazo que éste fijare, los antecedentes que le fueren solicitados.

8. Llevar el control del buen uso de las tarjetas de identificación, uniformes y del material de la Compañía a su cargo, vigilando que éste se encuentre en condiciones de servicio.

9. Recibir y entregar por Inventario el material, muebles y útiles que recibiere, elevando copia del acta de dicha entrega al Consejo de Oficiales Generales. Si faltaren especies, se dejará constancia de ellos.

10. Practicar dentro del mes de enero de cada año, un inventario valorizado de los efectos a que se refiere el número anterior enviando copia de él al Consejo de Oficiales y a la Comandancia, con el respectivo visto bueno del Director.

11. Comunicar a la Comandancia, de inmediato:
    a) El fallecimiento de algún miembro de la Compañía, con indicación de sus funerales de acuerdo con los protocolos existentes.

    b) Los accidentes que sufrieren los Bomberos en actos de servicio y que los imposibiliten para concurrir a ellos.

    c) Las proposiciones de contratación de empleados cuando correspondiere.

12. Enviar a la Comandancia dentro de los plazos establecidos:
    a) Una lista del personal asistente a los actos del servicio y el parte correspondiente de cada incendio, llamado o servicio

extraordinario, dentro de las 48 horas siguientes al término del acto.

b) Nómina del personal a sus órdenes al 1 de enero de cada año. Tendrá plazo hasta el 10 de enero de cada año para cumplir esta obligación.

c) Parte de las asistencias al Consejo de Disciplina, Junta de Oficiales u Organismos análogos para computar los abonos correspondientes, dentro del plazo de 48 horas de terminado el acto.

d) Lista igual a las de abono y dentro del mismo plazo, para cada asistencia médica que hayan efectuado los Cirujanos de Compañías.

13. El Capitán deberá concurrir a las Juntas de Capitanes que convoque el Comandante y en la imposibilidad de hacerlo, deberá enviar a un Teniente titular en su reemplazo. Será considerada falta el incumplimiento de esta obligación.

ARTÍCULO 92. El Capitán deberá dar estricto cumplimiento al Estatuto, Reglamentos, Órdenes del Día de la Comandancia y Acuerdos del Directorio. Será subrogado en todos sus derechos y obligaciones por los Tenientes, en el correspondiente orden de precedencia y en ausencia de éstos a quien hiciere las veces según antigüedad.

ARTÍCULO 92 bis. Los Tenientes deberán cumplir con los requisitos del artículo número 121 del Reglamento General, en las letras a, b y c, además de contar con el certificado que acredite el Nivel Operativo de la Academia Nacional de Bomberos y el tener aprobado el Curso de Mando Operativo de Comandancia. También deberán contar con la siguiente antigüedad en la Institución, para el Teniente Segundo y

Tercero, una antigüedad de a los menos tres años en la Institución y para el Teniente Primero una antigüedad de a lo menos cinco años.

ARTÍCULO 92º ter. Los Tenientes tendrán las responsabilidades que les asigne el Capitán y/o el Reglamento de Compañía o Brigada

TÍTULO XIX

DEL SECRETARIO DE COMPAÑÍA

ARTÍCULO 93. El Secretario(a) deberá cumplir con los requisitos del artículo número 121 del Reglamento General, en las letras a, b y c, además de contar con una antigüedad de a lo menos tres años en la Institución o haber ejercido el cargo con anterioridad.

Sus deberes serán:

1. Extender y firmar las actas, redactar la correspondencia y refrendar la firma del Director.

2. Presentar anualmente una Memoria del trabajo realizado por la Compañía, de la que una vez aprobada y dentro del plazo de treinta días corridos, deberá enviar copia a la Secretaría General. La Compañía deberá fijar los plazos para que la presentación de esta Memoria y deberá pronunciarse sobre ella dentro de quince días corridos siguientes a su presentación.

3. Conservar el orden de los libros y archivos. Esta obligación comprenderá el recopilar los antecedentes pertinentes de los aspirantes a Bombero para que sean remitidos al Cuerpo, recibir de éste las altas y bajas respectivas y llevar en forma ordenada las hojas de vida.

4. Suministrar al Secretario General, dentro del plazo que éste le fijare, todos los antecedentes que él le solicitare.

5. Recibir y entregar la Secretaría de la Compañía bajo inventario, levantándose un acta para ello. El Director de la compañía actuara como interventor. La citada Acta deberá suscribirse por el Secretario entrante, el Secretario que deja el cargo y por el Director.

6. Conocer y manejar los protocolos usados por el Cuerpo.

7. Grabar, respaldar y custodiar los audios y/o vídeos de las sesiones de Compañía como de las Juntas de Oficiales, los cuales sólo podrá entregar cuando se lo soliciten por escrito, señalando expresamente, la finalidad de su solicitud y el compromiso de no difundirlos sin autorización previa de la Asamblea o Junta de Oficiales, según sea el caso.

8. Llevar y conservar al día:
   a) Inventario de la Secretaría.

   b) Registro de Voluntario(a) dado(a) de baja de la Institución.

   c) La estadística que otorgara los premios por constancia de la Compañía.

   d) Registro de premios por años de servicios y especiales, concedidos por el Directorio.

   e) Registro Nacional de Bomberos que disponga la Junta Nacional de Bomberos de Chile.

   f) Libro de acuerdos permanentes de Compañía.

   g) Las hojas de vida de los Voluntarios(as).

h) Además, deberá conservar a resguardo el libro de Actas del Consejo de Disciplina de la Compañía.

ARTÍCULO 93 bis. El Pro-Secretario, en caso de ser necesario, remplazara al Secretario, con todas las atribuciones que señalen los reglamentos, además de las tareas que le designe el Secretario. No pudiendo actuar en las reuniones de directorio

TÍTULO XX

DEL TESORERO DE COMPAÑÍA

ARTÍCULO 94. El Tesorero(a) deberá cumplir con los requisitos del artículo número 121 del Reglamento General, en las letras a, b y c, además de contar con una antigüedad de a lo menos tres años en la Institución o haber ejercido el cargo con anterioridad Sus deberes son:

1. Llevar los libros necesarios para la contabilidad, en forma que acordare el Consejo de Oficiales.

2. Recaudar los fondos sociales y depositarlos en la Cuenta Corriente Bancaria que la Compañía acuerde, en caso de no poseer una cuenta corriente estos fondos deben ser rendidos a Tesorería General. Para girar sobre ellos, deberá firmar los cheques conjuntamente con el Director Titular. Para los efectos legales, estas dos personas tendrán la calidad de mandatarios especiales del Superintendente.

3. Rendir Trimestralmente las cuotas sociales y gastos.

4. Rendir la contabilidad cuando correspondiese al Tesorero General de acuerdo con la reglamentación vigente.

El incumplimiento de esta disposición hará perder a la Compañía el derecho de subvención.

ARTÍCULO 95. Cada vez que hubiere un cambio de Tesorero, deberá levantarse un Acta de Entrega con la firma del Tesorero entrante y el Tesorero que deja el cargo y la aprobación del Director, quién servirá de interventor en dicha entrega.

ARTÍCULO 95 bis. El Pro-Tesorero en caso de tenerlo la Compañía, remplazará al Tesorero con todas las atribuciones que señala los reglamentos, además de las tareas que le designen el Tesorero. Exceptuándose la firmar y giro cheques

TÍTULO XXI

DE LOS MAQUINISTAS Y CONDUCTORES DE MATERIAL

ARTÍCULO 96. Los Voluntarios autorizados por la Comandancia para el manejo de los Carros del Cuerpo, bombas, escalas mecánicas u otros, serán maquinistas y conductores del material mayor. Solamente los maquinistas y conductores podrán actuar en su manejo y conducción, estimándose como falta transgredir esta disposición.

También existirán los conductores y maquinistas autorizados por la Comandancia para unidades menores.

Los títulos de maquinistas y conductores tendrán una vigencia máxima de cuatro años y serán revalidados en la forma que determine la Comandancia.

Los conductores y maquinistas que fueren oficiales no podrán ejercer el mando mientras se desempeñen en esa función en un acto de servicio.

ARTÍCULO 97. Para ser maquinista o conductor se requiere haber aprobado el examen teórico y práctico. Estar en posesión de la Licencia de Conducción clase F, conforme a las disposiciones que dictare la Comandancia. Estos cursos, sean teóricos o prácticos, se impartirán por la Comandancia.

ARTÍCULO 98. Sólo podrán ser elegidos para el cargo de Jefe de Máquinas aquellos Bomberos que hubiesen sido aprobados en el examen correspondiente por la Comandancia.

El Jefe de Máquinas deberá vigilar que los conductores, rentados o voluntarios, o autorizados para utilizar material mayor en otras funciones, tengan la capacitación necesaria para manejar tal material y que éstos se desempeñen en forma responsable de acuerdo a las instrucciones técnicas, los reglamentos y las órdenes del mando operativo.

También deberá ocuparse de que el material mayor mantenga toda su documentación al día, informando oportunamente al mando de la compañía de las gestiones administrativas que sean necesarias para tal fin. De igual forma, deberá mantener el material mayor en debido funcionamiento, informando oportunamente al mando de la Compañía de todas las mantenciones que fueren necesarias.

ARTÍCULO 99. Los conductores de material estarán obligados en todo momento a mantener sus documentos al día y acatar las disposiciones de velocidad y tránsito de acuerdo con las leyes vigentes. Los conductores del Cuerpo de Bomberos de Villarrica que, conduciendo, se vean involucrado en algún accidente quedaran inhabilitados como conductores hasta que termine la investigación.

TÍTULO XXII

DE LOS CIRUJANOS DE COMPAÑÍA

ARTÍCULO 100. Las Compañías podrán designar cada año, entre su personal, hasta tres Cirujanos con título profesional, uno de los cuales podrá ser Odontólogo.

ARTÍCULO 101. Sin prejuicio de sus obligaciones como Bombero, los Cirujanos deberán:

1. Informar por escrito si el postulante a Bombero se encuentra en condiciones de salud aceptable, para su ingreso a la Institución.

2. Atender profesionalmente a los Bomberos de su Compañía que se accidenten en actos de servicio o contrajesen enfermedades como consecuencia de ello.

ARTÍCULO 102. Cada Cirujano, además de las listas que le correspondan por la asistencia a sus actos de servicio, tendrá derecho a una lista de abono por cada servicio profesional.

ARTÍCULO 103. No regirán para estos profesionales las exigencias de asistencia mínima a los actos de servicio.

TÍTULO XXIII

DE LOS(AS) VOLUNTARIOS(AS)

ARTÍCULO 104. La calidad de Bombero(a) Voluntario(a) será otorgada por el Directorio General a los que reúnan los requisitos señalados en los artículos 5° y 6° de este Reglamento, además de haber acreditado una conducta honorable y educación básica completa o similar, que los hagan acreedores a esta distinción y tener aprobado los cursos del Nivel Inicial dictados por Academia Nacional de Bomberos y los que dicte la Comandancia del Cuerpo, que tienen relación con el ingreso de Bomberos(as).

El Aspirante al ser aprobado como Voluntario(a) por el Directorio, se le asignara su antigüedad por Compañía, por generación de ingreso a la institución, de acuerdo con el certificado de evaluación académica, entregado por la Comandancia del Cuerpo de Bomberos de Villarrica.

Las compañías podrán incorporar a sus filas a profesionales conforme a sus necesidades del servicio. Para estos profesionales tampoco regirán las exigencias de edad de ingreso y asistencia mínima a los actos de servicio.

Estos postulantes tampoco requerirán tener aprobado los cursos señalados anteriormente, salvo que quieran intervenir en las emergencias como Bomberos(as) Voluntarios(as) activos(as), para lo cual deberán cumplir con la malla curricular de Bomberos de Chile.

ARTÍCULO 105. Los Bomberos(as) deberán obediencia a sus Jefes Superiores, no solamente a los de su Compañía, sino a todos los del Cuerpo, en los actos de servicio y dentro de los Cuarteles donde se encontraren.

ARTÍCULO 106. Los (las) Voluntarios(as), deben registrar su domicilio y un correo electrónico o su equivalente. El cual, se considerará

subsistente mientras no se designe otro. Teniendo la obligación de mantener sus datos de contacto actualizados, bajo apercibimiento de entenderse dicho domicilio y correo como válidos para todas las comunicaciones y notificaciones, que se señalan en el presente Reglamento.

ARTÍCULO 107. Solo podrán vestir uniforme en los actos del servicio y en aquellos casos en que su Compañía hubiere sido especialmente autorizada, y hasta dos horas después de finalizado el acto, a menos que el Comandante o Capitán, en casos debidamente calificados prorroguen este plazo, que en ningún caso la prórroga podrá exceder de dos horas más.

ARTÍCULO 108. El Bombero(a) desde la fecha de su aceptación por el Directorio General, tendrá derecho a voz y voto en las reuniones de su Compañía o Brigada. Cumplido seis meses desde su aceptación tendrá derecho a voz y voto para elecciones de su Compañía y cumplido un año tendrá derecho a voz y voto para elecciones de Directorio.

ARTÍCULO 109. Dentro de las obligaciones de todo Voluntario(a) se encuentra la de conocer y cumplir con lo dispuesto en el Estatuto, Reglamento del Cuerpo, Protocolos insertos en este Reglamento y Acuerdos del Directorio, Reglamento de su Compañía y las Órdenes del Día de la Comandancia.

ARTÍCULO 110. Todo Bombero(a) Voluntario(a) ingresa al Cuerpo de Bomberos de Villarrica en calidad de activo, adquirirá la calidad de Honorario de Compañía, de acuerdo con las disposiciones de tiempo que no podrá ser inferior a 20 años de Servicio y la asistencia que determina el Reglamento. Sin estos requisitos, sólo se podrá conferir tal distinción al que se hubiese hecho acreedor a ella por haber comprometido en forma especial, la gratitud de la Compañía. Para este último caso, se requerirá ser propuesto en sesión de Compañía con una

mayoría no inferior a las tres cuartas partes de los votantes y debe ser comunicado al Directorio.

ARTÍCULO 111. Será obligación del Bombero(a) Voluntario(a) Activo u Honorario que aceptare un cargo, concurrir con puntualidad a los actos del servicio.

ARTÍCULO 112. En los actos del servicio, ningún Bombero(a) podrá romper puertas o ventanas, ni derribar tabiques sin orden previa del Comandante o quien hiciere sus veces operativamente de conformidad a los Artículos 11° y 35° de este Reglamento.

ARTÍCULO 113. Las incidencias que se suscitaren entre Bomberos(as), deberán arreglarse amigablemente ante sus Jefes siempre que no correspondan a actos de indisciplina y, en ningún caso, podrán ser llevadas a los medios de comunicación o redes sociales. El incumplimiento de esta disposición será considerado falta y será analizada por el organismo disciplinario que corresponda.

ARTÍCULO 114. Se prohíbe a los miembros del Cuerpo:

1. Involucrar su calidad de Voluntarios, en actividades ajenas al servicio. Si así lo hicieren, se estimarán afectados los intereses generales del Cuerpo. Será considerada una falta que tendrá que calificar y analizar el organismo disciplinario que corresponda.

2. Formular declaraciones públicas por algún medio formal o informal de comunicación, sobre materias que afecten al Cuerpo de Bomberos, Compañías y Brigadas.

3. Comentar algún asunto relacionado con el servicio, con la disciplina u otro tema que involucre al Cuerpo, las Compañías o Brigadas en los medios de comunicación formal e informal.

Solo podrá ser llevado a los medios de comunicación formal asuntos debidamente autorizados por el Superintendente o el Directorio General.

ARTÍCULO 115. Los Bomberos que hubieren servido en otros Cuerpos de Bomberos, para ingresar al Cuerpo de Bomberos de Villarrica, deberán acompañar su hoja de Servicio correspondiente, un Certificado Médico extendido por un Cirujano del Cuerpo de Bomberos de Villarrica y el Certificado de Antecedentes Personales. Los Bomberos del Cuerpo de Villarrica, podrán pertenecer a otros Cuerpos de Bomberos sin derecho a lista de servicio, en el Cuerpo de Bomberos de Villarrica.

ARTÍCULO 116. El Bombero que se encuentre afectado por la medida de suspensión se le anotará la letra “S” en las listas de asistencia. Si la medida corresponde a una inhabilitación se le anotara con una letra I.

ARTÍCULO 117. Presentada una renuncia a la Compañía, esta deberá pronunciarse sobre ella dentro de los veinte días corridos siguientes a su recepción, si ella es aceptada, se enviará al Directorio para su baja y a partir de esa fecha en las listas de asistencia, quedará registrado con una letra B.

ARTÍCULO 118. Cancelar sus cuotas ordinarias y extraordinarias, salvo en los casos expresamente exceptuados, como igualmente todo recurso financiero que por su intermedio deba ingresar a la Tesorería de su Compañía de acuerdo con el Estatuto y reglamentos.

ARTÍCULO 119. Los Bomberos que prestaren servicios en las guardias nocturnas y servicios especiales, tendrán el tiempo de abono que las propias Compañías les fijaren en sus Reglamentos.

ARTÍCULO 120. Régimen de derechos y obligaciones en materia de maternidad para las Bomberas:

1. La Bombera, al tomar conocimiento de que se encuentra embarazada, deberá comunicar inmediatamente por escrito al Capitán de su respectiva Compañía, acompañando al efecto certificado del médico o matrona competente, a su vez el Capitán, remitirá dicho antecedente vía oficio al Departamento médico del Cuerpo.

2. La Bombera embarazada gozará de la exención de obligaciones Bomberiles y exención de deber de asistencia en el período equivalente al establecido en la Ley como pre y posnatal. Los períodos que legalmente son considerados como opcionales de descanso maternal, para efectos bomberiles, serán considerados como obligatorios.

3. Para todos los efectos, este período será computable como antigüedad y se computarán todas las listas respectivas del período de como si estuviera en servicio.

4. La Bombera, podrá extender este período, bajo idénticos efectos, por razones médicas propias o de la criatura que está por nacer o del hijo recién nacido, acreditándolo con la certificación del facultativo(a) respectivo(a). Esta prórroga podrá solicitarse, dentro del plazo de dos años contado desde el parto. Cualquier extensión posterior a dicho término se sujetará al régimen ordinario de permisos.

5. Al margen del período antes señalado, la Bombera tendrá la obligación de asistencia a todas las citaciones de Compañía.

6. Tendrá la prohibición de concurrir a llamados o intervenir en emergencias. Pero podrá solicitar que se le considere en lista “cuartel”, concurriendo al mismo con ocasión de estos llamados.

7. El Capitán velará por asignar las tareas que sean pertinentes a la condición de embarazo de la Bombera.

8. La Bombera embarazada que desempeñe un cargo de oficial administrativo podrá continuar en dichas funciones por todo el tiempo en que su salud y desarrollo del embarazo se lo permita. Ello, sin perjuicio del derecho y obligación de hacer uso de su licencia de pre y post natal en los períodos respectivos conforme lo regula el Código del Trabajo.

9. El Bombero padre, tendrá derecho a lista corrida a todo acto de servicio, por un periodo de siete días corridos antes de la fecha del parto o cesárea y quince días corridos contados desde la fecha del parto o cesaría. Para acceder a este beneficio en la solicitud deberá acompañar certificado médico emitido por el médico tratante de la mujer embarazada.

TÍTULO XXIV

DE LAS ELECCIONES

ARTÍCULO 121. Todo cargo deberá necesariamente recaer en un miembro activo del Cuerpo, cumplidos los trámites de ingreso señalados por el Reglamento, aun cuando con posterioridad haya obtenido la calidad de Honorario del Cuerpo.

No podrán ser elegidos en un cargo de Oficial General y Oficiales de Compañía aquellos que presenten las siguientes inhabilidades:

a) Quienes hayan sido condenados a penas aflictivas y/o de inhabilitaciones de 3 años y un día o más, independientemente de su cumplimiento efectivo o alternativo.

b) Quienes registren anotaciones en el registro de pedófilos, como golpeadores(as) en el registro de la Ley de Violencia Intrafamiliar y/o que hayan sido sancionados conforme ésta, sin importar la magnitud de la sanción; y/o que se encuentren con órdenes de arresto por no pago de pensiones de alimentos.

c) Aquellos(as) Bomberos(as) que hayan sido expulsados(as), o dos veces separados por los organismos disciplinarios, sean estos del Cuerpo o de las Compañías.

Para optar al cargo de Oficial General, además se debe cumplir con el requisito de ser bombero operativo, o haber ejercido algunos de estos cargos con anterioridad.

1. Para ser elegido en el cargo de Superintendente, necesariamente deberá haber sido: Vicesuperintendente o Director de Compañía u Oficial General. Eso significa que debe tener una antigüedad mínima de diez años en el Cuerpo, además, de haber ejercido en los cargos anteriormente señalados por un tiempo que sume mínimo cuatro años.
2. Para ser elegido Vicesuperintendente, necesariamente deberá haber pertenecido al Directorio, Ello significa que debe tener una antigüedad mínima de diez años en el Cuerpo, además, de haber ejercido en el Directorio, por un tiempo que sume mínimo cuatro años.

3. Para ser elegido en el cargo de Comandante, necesariamente deberá haber ocupado cargos de Comandante en cualquiera de sus grados o haber sido Capitán de Compañía. Debe tener una

antigüedad mínima de diez años en el Cuerpo, además, de haber ejercido en el cargo de Comandante o Capitán de compañía, por un tiempo que sume mínimo cuatro años.

4. Para ser elegido Segundo Comandante, necesariamente se debe haber ocupado este cargo o haber sido Tercer Comandante por dos años. También podrán ser elegidos los Capitanes de Compañía que tengan un periodo de tiempo de cuatro años mínimo, en el cargo de Capitán. Además, de contar con una antigüedad mínima de diez años en el Cuerpo.

5. Para ser elegido Tercer Comandante, necesariamente debe haber ocupado este cargo. También podrán ser elegidos los Capitanes de Compañía, que cuenten con un mínimo de cuatro años en el cargo de Capitán. Además, de contar con una antigüedad mínima de diez años en el Cuerpo.

6. Para los cargos de Comandantes, será necesario contar con el certificado que acredite el Nivel Operativo de la Academia Nacional de Bomberos y el tener aprobado el Curso de Mando Operativo de la Comandancia.

7. Para el cargo de Secretario General, deberá haber sido miembro del Directorio, por un periodo ó que ejerciera como Secretario de Compañía por un periodo no menor a dos años. Además, de contar con una antigüedad mínima de diez años en el Cuerpo.

8. Para optar al cargo de Pro-Secretario General, deberá haber sido miembro del Directorio por un periodo o haber ejercido en el cargo de Secretario de Compañía por un tiempo mínimo de dos años. Además, de contar con una antigüedad mínima de cinco años en el Cuerpo.

9. Para el cargo de Tesorero General, deberá haber sido miembro del Directorio por un periodo o haber ejercido el cargo de Tesorero de Compañía por un tiempo no menor a dos años. Además, de contar con una antigüedad mínima de diez años en el Cuerpo.

10. Para el cargo de Pro-Tesorero General se deberá haber sido miembro del Directorio por un periodo o haber ejercido el cargo de Tesorero de Compañía por un tiempo no menor a dos años. Además, de contar con una antigüedad mínima de cinco años en el Cuerpo.

ARTÍCULO 122. Las elecciones de Oficiales Generales se efectuarán según lo señalado en el Estatuto.

Dentro de los ocho primeros días de Diciembre se realizará la elección del Directorio General y entre el día 9 a el día 16 de Diciembre se deben realizar las elecciones de Oficiales de Compañía.

ARTÍCULO 123. Los Oficiales Generales y los Oficiales de Compañía durarán dos años en sus funciones y podrán ser reelegidos sucesivamente en el cargo hasta por dos periodos.

Se entenderá, que los Oficiales Generales y los Oficiales de Compañía han ejercido su cargo por un periodo, cuando han cumplido mas de la mitad de su mandato.

En caso de fallecimiento, ausencia injustificada o renuncia de un Oficial General para el desempeño de su cargo, el Directorio General declarará la vacancia.

El candidato que resulte elegido durará en sus funciones sólo el tiempo que falte para completar el periodo del oficial remplazado. En caso de fallecimiento, ausencia injustificada o renuncia de un Oficial de Compañía la elección de éste será regida de acuerdo con el reglamento de ésta.

ARTICULO 123 BIS. Para el caso de las elecciones de Oficiales de Brigadas, estos deben cumplir con los requisitos del artículo número 121 del Reglamento General, en las letras a, b y c. Sin embargo, en lo relacionado con la antigüedad requerida para optar a un cargo, esta comenzara a regir una vez la Brigada se constituya como Compañía y adquiera antigüedad dentro de la Institución.

ARTÍCULO 124. La forma de elegir sus integrantes será regulada por el Reglamento de Elecciones el cual será inserto en este Reglamento.

TÍTULO XXV

DE LOS PREMIOS

ARTÍCULO 125. El Directorio General otorgará previo informe del Consejo de Oficiales Generales los premios de constancia en el Cuerpo, a los Voluntarios(as) que hayan cumplido con los requisitos de tiempo y asistencia que se establecen en este Título.

La Comandancia tendrá la responsabilidad del cálculo de años y porcentaje que se debe considerar en que el Voluntario(a) ha pertenecido al Cuerpo, hasta la fecha de la Asamblea General Anual.

ARTÍCULO 126. Los premios se otorgarán, cada cinco años de servicios de los Voluntarios(as) y que hayan cumplido el porcentaje de asistencia que indica la escala que se señala a continuación, computado los actos obligatorios de cada Compañía y de la Comandancia:

a) 60% para el premio de Cinco años.
b) 55% para el premio de Diez años.
c) 50% para el premio de Quince años.
d) 40% para el premio de Veinte años.

e) 30% para el premio de Veinticinco años.
f) 20% para el premio de Treinta años.

Los premios que sigan al de Treinta años, se discernirán u otorgarán por el sólo hecho de cumplirse el quinquenio correspondiente.

ARTÍCULO 127. El premio por años de servicio, será de:

1. Un broche esmaltado azul, para los cinco años.
2. Un broche esmaltado blanco y azul, para los diez años.
3. Un broche esmaltado tricolor para los quince años.
4. Una estrella de cinco puntas, bañada en oro, con el tricolor, para los de veinte y veinticinco años.
5. Una barra bañada en oro, que se insertarán en el tricolor de la de 20 años. Para los de treinta, treinta y cinco, cuarenta y cuarenta y cinco años.
6. Una barra bañada en oro, que se insertara en el tricolor. Para los de cincuenta años.
7. Broches bañados en oro, que se insertara en el tricolor de la de cincuenta años. Para los que cumplan más de cincuenta años.

Estos premios corresponderán a Voluntarios que cumplen quinquenios en el Cuerpo de Bomberos de Villarrica.

Para premios por años de servicio, en que se computen años de servicio prestados en otros Cuerpos de Bomberos. Se concederán los premios diseñados por la Junta Nacional de Bomberos de Chile. De igual forma, esta disposición se aplicará para los(as) Bomberos(as) que utilicen el Uniforme Nacional.

ARTÍCULO 128. El Bombero(a) Voluntario(a) recibirá, además, un diploma firmado por el Superintendente, Comandante y el Secretario General.

ARTÍCULO 129. Los premios se considerarán obtenidos en las fechas que se cumplan con los requisitos de tiempo y asistencia requeridos.

Para completar los porcentajes, servirán las listas de abonos que hayan obtenido y que se encuentren registradas en su Hoja de Servicio considerando la fecha establecida por el Directorio que corresponda la entrega de los premios. Cumplido con los requisitos para obtener un premio, las listas sobrantes y abonos servirán para el quinquenio que sigue.

ARTÍCULO 130. Para los efectos del artículo anterior, se considerarán listas de abonos, las asistencias a los siguientes actos: Invitaciones del Directorio; Sesiones del Directorio, del Consejo de Oficiales, Tribunal de Apelación y del Consejo Superior; Juntas de Capitanes, Juntas de Oficiales de Compañía y de Consejo de Disciplina de las mismas, llamados oficializados por la Comandancia y servicios extraordinarios entregados por la Compañía. Asimismo, las Guardias de Honor de las Compañías y Brigadas u otras que se consideren por la Comandancia.

También se considerarán listas de abonos las asistencias derivadas de concurrencia de Voluntario(a) a actos de servicio obligatorio en Cuerpos de otras Ciudades, siempre que el respectivo aviso Oficial llegue antes de la fecha estipulada por el Directorio. Para los efectos de los cómputos para los premios por años de servicio deberán considerarse tres listas de abono por un acto obligatorio.

ARTÍCULO 131. Los Bomberos que en un quinquenio no alcanzaren a reunir los porcentajes de asistencia mínima, los completarán con la asistencia que tuvieren en los años siguientes, hasta completar las necesarias para el premio.

Las asistencias ocupadas en un quinquenio anterior no podrán considerarse para un nuevo premio. Los actos del servicio para el quinquenio siguiente se cuentan desde que completó el quinquenio anterior, para los efectos de porcentajes.

ARTÍCULO 132. La propuesta anual que pasará la Comandancia en la primera sesión de abril de cada año al Consejo de Oficiales, incluirá

todos los Voluntarios que tengan derecho a premios al 30 de junio del respectivo año.

ARTÍCULO 133. Se considerarán como asistente a los actos de servicio:

1. Los Bomberos accidentados en actos del servicio, durante el tiempo que se les fije, para este efecto, por el Consejo de Oficiales.

2. Los Bomberos que, sin pertenecer a las Fuerzas Armadas, prestaren servicios en ella en forma accidental o fuera del país, bajo Bandera Chilena, durante el tiempo comprendido entre su movilización y licenciamiento, según conste de las comunicaciones respectivas de las Compañías y previo acuerdo del Consejo de Oficiales; estas comunicaciones, para que puedan tenerse en consideración, deberán ser comunicadas al Directorio dentro de sesenta días.

3. Los Oficiales Generales que el Directorio determine.

ARTÍCULO 134. El tiempo servido en otro Cuerpo de Bomberos será computado para la obtención de los premios en el Cuerpo de Bomberos de Villarrica. Al completar el quinquenio se le entregara una medalla de carácter nacional, la cual será reemplazada cuando cumpla su quinquenio de acuerdo con el artículo 127 del presente reglamento.

TÍTULO XXVI

DE LOS UNIFORMES

ARTÍCULO 135. Los tipos de Uniforme autorizados por el Cuerpo son:

1. De Parada: El instituido por cada Compañía y aprobado por el Directorio.

2. De parada: Uniforme Nacional diseñado por la Junta Nacional de Bomberos de Chile.
3. Tenida de Cuartel: Diseñada por el Consejo de Oficiales, la Compañía o Brigada y que deben ser aprobada por el Directorio.
4. De Trabajo: Equipo de trabajo de acuerdo con las normas de seguridad establecidas por la Comandancia y ratificadas por el Directorio.

ARTÍCULO 136. Los miembros del Directorio usarán el uniforme Institucional o el de su respectiva Compañía, pero reemplazarán el número del casco por una estrella. Igualmente, los Oficiales de Superintendencia y Comandancia, vestirán el uniforme de su Compañía debiendo cambiar el número en el casco por una estrella.

ARTÍCULO 137. El Superintendente y Vicesuperintendente, utilizaran el uniforme institucional en todos los actos a los que concurran, con excepción de las emergencias. Los Comandantes usaran el casco blanco, en todos los actos del servicio a los que concurran, y el uniforme con el casco blanco de trabajo que disponga la comandancia para las emergencias.

TÍTULO XXVII

DE LAS CEREMONIAS Y FUNERALES

ARTÍCULO 138. El cortejo fúnebre se formará de acuerdo con lo que el Directorio determine en el Protocolo Funerario, a menos que existan razones de fuerza mayor que lo impidan, para lo cual se trasladaran

caminando u otro medio que se autorice. Considerando la Orden del Día emitida por la Comandancia.

ARTÍCULO 139. El Cuerpo concurrirá a los funerales de sus miembros en la forma que lo estableciere el protocolo funerario inserto al final de este Reglamento, haciendo una diferenciación entre Mártires del Cuerpo, Miembros del Directorio, Voluntario(a) Honorario(a) de Compañía y Voluntario(a) en general.

ARTÍCULO 140. En el Mausoleo del Cuerpo sólo podrán ser sepultados los restos de sus Bomberos(as) Voluntarios(as) autorizados por el Directorio.

TÍTULO XXVIII

DE LAS BRIGADAS

ARTÍCULO 141. Una Brigada estará compuesta por un grupo de personas nacionales o extranjeras que vivan en un sector determinado dentro de las Comunas que atiende el Cuerpo de Bomberos de Villarrica y que sea una necesidad de los vecinos del sector donde quedará ubicada la Brigada.

ARTÍCULO 142. La formación de una Brigada deberá ser aceptada por el Directorio General por mayoría absoluta de sus integrantes, previo informe técnico y fundado de la Comandancia y a solicitud de ésta.

Los integrantes de la Brigada en formación deberán cumplir los siguientes requisitos:

a) Ser mayores de 18 años.
b) Certificado de enseñanza básica completa, una conducta intachable, avalada por el certificado de antecedentes para fines especiales.
c) No ser miembro del Cuerpo.

ARTÍCULO 143. La Brigada en formación deberá contar a lo menos con los siguientes Oficiales: Director, Secretario, Tesorero, Capitán, Teniente(s) y Ayudante. Sus autoridades se designarán en una elección democrática, por mayoría absoluta. La toma de decisiones será por la asamblea, con el cincuenta más uno de los firmantes del acta de constitución.

ARTÍCULO 144. La Brigada en formación deberá cumplir el plazo que le fije el Directorio General para constituirse en Brigada, además deberá regirse por lo establecido en el Estatuto, el Reglamento General, los reglamentos existentes, las Ordenes del Día y los Acuerdos del Directorio General

ARTÍCULO 145. Toda Brigada en formación para constituirse en Brigada del Cuerpo de Bomberos de Villarrica, deberá ser autorizada por el Directorio General y cumplir con los siguientes requisitos:

a) Debe contar con un mínimo de veinte integrantes, personas naturales y mayores de 18 años de edad.

b) Sus integrantes deben tener una salud física y mental compatible con el servicio, acreditada mediante la presentación de certificado médico y ser aceptado por el Directorio General.

c) Acompañar certificado de antecedentes personales.

d) Que en el sector no exista otra Compañía o Brigada.

e) Debe tener un espacio físico para reunirse.

f) Un informe técnico y fundado de Comandancia donde certifica el cumplimiento de todas las exigencias planteadas por el Cuerpo de Bomberos de Villarrica, para ser aceptada como Brigada.

ARTÍCULO 146. La Brigada tendrá un tiempo dictaminado por el Directorio General para transformarse en Compañía que no debe ser superior a seis años. Dicho plazo podrá ser prorrogado por dos años, con acuerdo del Directorio General, por una sola vez.

ARTÍCULO 147. Todos los bienes adquiridos por la Brigada a cualquier título, serán administrados por ella, pero la propiedad de estos será siempre del Cuerpo de Bomberos de Villarrica.

ARTÍCULO 148. La Brigada tendrá un Reglamento aprobado por el Directorio General, el que determinará entre otras materias la forma de dar cumplimiento al Estatuto y el reglamento del Cuerpo de Bomberos. Las dudas que se suscitaren con respecto a la interpretación de éstos, serán resueltas por el Directorio General.

ARTÍCULO 149. El patrimonio de la Brigada, se formará:

a) Con las cuotas o aportes que eroguen los Brigadistas.

b) Con las asignaciones o donaciones a título universal o singular que hagan las personas naturales o jurídicas.

c) Con los fondos provenientes de fuentes de autofinanciamiento que la Brigada estime prudentes y que no sean contrarias a la naturaleza y espíritu de la Institución y no contravenga a la legislación vigente.

d) Y de los aportes que realice el Cuerpo de Bomberos de Villarrica.

ARTÍCULO 150. La Brigada dispondrá de uniformes de acuerdo con las disposiciones entregadas por el Reglamento General.

ARTICULO 151. Aprobada la disolución de una Brigada, el Cuerpo de Bomberos de Villarrica administrará y conservará sus bienes, mientras en el sector no se forme otra Brigada similar, con los mismos o semejantes fines.

Constituida una nueva Brigada, dichos bienes serán entregados a esta.

En la administración de los bienes antes dichos, el Cuerpo de Bomberos de Villarrica tendrá las más amplias facultades que las leyes conceden a los administradores, pudiendo destinar estos bienes a Compañías existentes, para que sirva a los fines de éstas.

ARTÍCULO 152. La calidad de Brigadista Voluntario(a) será otorgada por el Directorio General a los que reúnan los requisitos señalados en el Art. 6° de este Reglamento, además de haber acreditado una conducta honorable y enseñanza básica completa o similar, que los hagan acreedores a esta distinción y tener aprobado el curso de Bombero inicial dictado por la ANB para estos fines.

Las Brigadas podrán incorporar a sus filas a profesionales conforme sus necesidades del servicio. Para estos profesionales no regirán las exigencias de edad de ingreso y asistencia mínima a los actos de servicio. Estos postulantes tampoco requerirán tener aprobado el curso de Comandancia que se señala precedentemente para ingresar al Cuerpo. Pero en caso, que estos profesionales quieran asistir a emergencias, deberán contar con los cursos exigidos en el presente Reglamento.

ARTÍCULO 153. Los Brigadistas deberán obediencia a sus Jefes Superiores, no solamente a los de su Brigada, sino a todos los del Cuerpo de Bomberos, en los actos de servicio y dentro de los Cuarteles donde se encontraren.

ARTÍCULO 154. Los Brigadistas, deberán registrar su domicilio y un correo electrónico o su equivalente en la Brigada. El cual se considerará subsistente mientras no se designe otro. Teniendo la obligación de mantener sus datos de contacto actualizados, bajo apercibimiento de entenderse dicho domicilio y correo como válidos para todas las comunicaciones y notificaciones, que se señalan en el presente Reglamento.

ARTÍCULO 155. Los Brigadistas, solo podrán vestir uniforme en los actos del servicio y en aquellos casos en que su Brigada hubiere sido autorizada, y hasta dos horas después de finalizado el acto, a menos que el Comandante o Capitán, en casos debidamente calificados prorroguen este plazo. En ningún caso la prórroga podrá exceder de dos horas más.

ARTÍCULO 156. El o la Brigadista tendrá derecho a voz y voto en las reuniones de su Brigada, desde la fecha de su aceptación por el Directorio General.

ARTÍCULO 157. Dentro de las obligaciones de todo Brigadista se encuentra la de conocer y cumplir con lo dispuesto en el Estatuto, el Reglamento General del Cuerpo, el de la Brigada, los reglamentos existentes, las Órdenes del Día de la Comandancia y los Acuerdos del Directorio General.

ARTÍCULO 158. Las incidencias que se suscitaren entre Brigadistas, deberán arreglarse amigablemente ante sus Jefes y, en ningún caso, podrán ser llevadas a la publicidad radial, televisiva, escrita o redes sociales. De realizar dicha acción, será considerada una falta que tendrá que analizar el organismo disciplinario que le corresponda.

ARTÍCULO 159. Se prohíbe a los Brigadistas involucrar su calidad de tales, en actividades ajenas al servicio. Si así lo hicieren, se estimarán afectados los intereses generales del Cuerpo. Dicha acción, será considerada una falta que tendrá que analizar el organismo disciplinario que le corresponda.

ARTÍCULO 160. El o la Brigadista que se encuentre afectado por la medida de suspensión se le anotará la letra “S” en las listas de asistencia. Si la medida corresponde a una inhabilitación se le anotara con una letra “I”.

ARTÍCULO 161. Presentada su renuncia al organismo que corresponde en la Brigada, ésta deberá pronunciarse sobre ella, dentro de los treinta días siguientes a su recepción, si ella es aceptada, a partir de esta fecha, se anotará la letra “R” en las listas de asistencia.

ARTÍCULO 162. Los Brigadistas deberá cancelar sus cuotas ordinarias y extraordinarias, salvo en los casos expresamente exceptuados, como igualmente todo recurso financiero que por su intermedio deba ingresar a la Tesorería de su Brigada de acuerdo con el Estatuto.

ARTÍCULO 163. Los Brigadistas que prestaren servicios en las guardias nocturnas y servicios especiales, tendrán el tiempo de abono que las propias Brigadas fijaren en sus reglamentos.

ARTÍCULO 164. El Régimen de derechos y obligaciones en materia de maternidad y paternidad, para las y los Brigadistas, será el mismo indicado en el Artículo 120° de este Reglamento General.

ARTICULO 165. Los Brigadistas podrán, participar de las emergencias como apoyo, entre las actividades autorizados a realizar se encuentra: Alimentación a las unidades en servicio, cuidado de material mayor y

menor, colocación de cintas perimetrales y ayudar a impedir que los civiles ingresen al lugar de la emergencia, entre otras.

En las emergencias se les prohíbe:

a) Su participación directa en el control de ella, excepto que el oficial a cargo de la emergencia lo autorice.
b) Tripular unidades de Compañía que se dirija a una emergencia.

ARTICULO 166. El mando le corresponde al Capitán y Tenientes, según corresponda en las actividades de las Brigadas. En ausencia de ellos, le corresponderá al Brigadista más antiguo.

ARTICULO 167. Los Brigadistas activos tendrán la obligación de cumplir con los cursos del Nivel Operativo dictados por la Academia Nacional de Bomberos.

ARTICULO 168. Se exceptúan de la restricción establecida en el artículo 165, a las Brigadas existentes al día de aprobación de las disposiciones del presente Título.

TÍTULO XXIX

DE LAS REFORMAS REGLAMENTARIAS

ARTÍCULO 169. Los Proyectos de Reforma de este Reglamento, podrán presentarse: por el Consejo de Oficiales Generales o por tres miembros del Directorio General o por una Compañía. Debiendo presentarse en sesiones Ordinarias del Directorio.

ARTÍCULO 170. Para que una Compañía pueda presentar un Proyecto de reforma, será necesario que éste haya sido aprobado por una

mayoría no inferior a los dos tercios de los Voluntarios asistentes a la sesión.

ARTÍCULO 171. Presentado un Proyecto, pasará al Consejo de Oficiales para que lo informe, salvo que el Directorio acordare por unanimidad, exceptuarlo del trámite.
El citado informe, si procediere, deberá ser emitido dentro del plazo de treinta días corridos.

ARTÍCULO 172. Para ser aprobado un Proyecto de Reforma a este Reglamento, se necesitará el pronunciamiento favorable de a lo menos, de dos tercios de los miembros del Directorio presentes.

ARTÍCULO 173. Rechazado un Proyecto de Reforma por el Directorio, no podrá ser presentado de nuevo, sino hasta después de seis meses.

ARTÍCULO 174. Las Compañías tendrán la obligación de pronunciarse sobre los Proyectos de Reforma que el Directorio sometiere a su estudio, dentro de un plazo máximo de treinta días corridos. Transcurrido este lapso, se entenderá que las Compañías que no se hubieren pronunciado, aceptan su texto.

ARTÍCULO 175. Los proyectos de reformas de Reglamentos de Compañías y de Brigadas deberán someterse a la aprobación del Directorio, organismo que se pronunciará previo Informe del Consejo de Oficiales.

ARTÍCULO 176. Las observaciones del Directorio, sobre dichos proyectos serán comunicadas a las Compañías y éstas tendrán un plazo de treinta días corridos para decidir sobre ellas, sin prejuicio de darse curso al proyecto en la parte no observada.

Si las observaciones fueren aprobadas, deberá darse cuenta al Directorio dentro de los 15 días siguientes.

En caso de que la Compañía no se pronunciare acerca de las observaciones dentro del plazo señalado, se considerarán aprobadas.

Si la Compañía no acogiere las observaciones y el Directorio acordare insistir en ellas, se entenderá definitivamente rechazada la reforma en la parte observada.

ARTÍCULO 177. Los proyectos de reforma de Reglamentos de Compañía, rechazados por el Directorio General, no podrán ser renovados sino después de seis meses.

TÍTULO XXX

DE LOS TRASPASOS ENTRE COMPAÑÍAS

ARTÍCULO 178. Entre Compañías del Cuerpo de Bomberos de Villarrica existirá el traspaso de Bomberos(as) Voluntarios(as) bajo las siguientes condiciones:

1. Debe existir un documento por escrito por parte de cada Compañía o Brigada no mayor a dos meses, donde se señale que se acepta el traspaso indicando la fecha de la sesión donde se acordó.

2. Enviar la solicitud de traspaso del Bombero(a) Voluntario(a) o Brigadista al Consejo de Oficiales Generales, acompañado de la documentación (hoja de vida, acreditación de no tener deudas).

3. El Directorio tomará conocimiento del traspaso y resolverá su aceptación.

4. La antigüedad del Bombero o Brigadista en el Cuerpo se mantendrá.

5. El Voluntario(a) seguirá sirviendo al Cuerpo y no se le podrá retirar su uniforme hasta que el Directorio apruebe el traspaso. Será responsabilidad del Capitán de Compañía que acepta el traspaso, entregarle un uniforme y devolver el que tenía hasta el momento del traspaso.

TÍTULO XXXI

DISPOSICIONES PARA VEHÍCULOS

ARTÍCULO 179. Los vehículos pertenecientes al Cuerpo de Bomberos de Villarrica, se destinarán al cumplimento de labores estrictamente oficiales y para la atención de emergencias locales o nacionales.

Se deja expresa constancia que el uso de un vehículo perteneciente al Cuerpo de Bomberos de Villarrica, reviste para la institución la mayor importancia y responsabilidad.

Cualquier percance en su uso puede afectar:

1. La salud de nuestros bomberos y el personal rentado de la institución.
2. La salud de terceros.
3. El buen nombre del Cuerpo de Bomberos de Villarrica.
4. El patrimonio institucional en cuanto al material mayor y menor.
5. El patrimonio de terceros.
6. Las instalaciones y espacios públicos.
7. Responsabilidades civiles y penales.
8. Los recursos económicos institucionales.
9. Una ley específica como Ley de Tránsito.

Dado el amplio alcance y gravedad que involucra el percance en un vehículo institucional, y sin perjuicio de la responsabilidad civil o responsabilidad penal a que hubiere lugar. Los responsables del uso de vehículos institucionales, tales como conductor y OBAC de la unidad. De incurrir alguno de estos en alguna falta, deberá la Comandancia analizar los antecedentes y remitirlos al organismo disciplinario respectivo.

Todos los vehículos institucionales, incluidos las unidades J, y K, serán de cargo del Departamento de Material Mayor, dependiente de la Comandancia del Cuerpo de Bomberos de Villarrica.

Ningún vehículo institucional podrá circular sin la respectiva orden de movilización, bitácora correspondiente y justificación expresa de la necesidad institucional. Su uso está determinado por la autorización de la Comandancia, tanto para emergencias como para otras actividades oficiales.

Todos los vehículos institucionales, incluidos las unidades J, y K deben en todo momento respetar la Ley de Tránsito, sin excepciones. Debiendo ser conducidos con moderación y previniendo riesgos.

Los vehículos institucionales deben identificarse plenamente con el nombre de la institución y/o con el logotipo institucional, ubicados principalmente en las puertas y otros lugares expresamente determinados por la Comandancia. En particular, las unidades J, y K,

deben ser de color rojo o afines, con el objetivo de unificar la imagen corporativa de la institución. Haciendo uso del color que nos identifica frente a otros organismos de emergencia y que la comunidad reconoce como de uso por Bomberos.

Se dispone, que los documentos del material mayor denominados padrón, deberán ser guardados en algún lugar de la cabina de la máquina, de conocimiento obligatorio por parte de los Sres. Oficiales de mando activo, maquinistas, conductores y cuarteleros de las Compañías.

El Departamento de Material Mayor, velará por el cumplimento de esta norma tanto en los actos del servicio, como en las visitas que realicen a los cuarteles.

Prohíbase fumar al interior de estos vehículos en cualquier circunstancia.

Excepcionalmente, cuando se disponga que las unidades J y K queden estacionadas en un lugar distinto al Cuartel General, deberá ser autorizado por Comandancia e informado a la Central de Telecomunicaciones, quien a su vez debe informar a todos los Comandantes.

Los vehículos institucionales no podrán adelantar a ninguna unidad de material mayor que se dirija al lugar de una alarma. Excepcionalmente, podrán adelantar, si el vehículo delantero sufre un desperfecto o este cede el paso, previa coordinación radial.

Todo vehículo institucional durante el trayecto a una emergencia, no podrá detenerse ante personal que no se encuentre con su uniforme de trabajo bomberil.

Las unidades deben estacionarse en el lugar de la alarma, de forma tal, que se garantice la seguridad de la unidad y que no obstruya el paso del resto del material concurrente, ni de los demás servicios de emergencia que deban asistir.

ARTÍCULO 180. El Departamento de Material Mayor encargado de la administración de los vehículos para fines de control y mantenimiento, deberá llevar, los siguientes registros:

a) Inventario de vehículos, accesorios y herramientas.
b) Control de mantenimiento.
c) Control de vigencia de la matrícula vehicular y del Seguro Obligatorio de Accidentes Personales (SOAP).
d) Órdenes de movilización.
e) Informes diarios de movilización de cada vehículo, que incluya el kilometraje que marca el odómetro.
f) Partes de novedades y accidentes.
g) Control de lubricantes, combustibles y repuestos.
h) Órdenes de provisión de combustible y lubricantes.
i) Registro de entrada y salida de vehículos.
j) Libro de novedades.
k) Actas de entrega recepción de vehículos.

El mantenimiento y la reparación del material mayor, debe efectuarse en los talleres que la institución ha establecido oficialmente.

El mantenimiento preventivo, periódico y programado, es responsabilidad del Departamento de Material Mayor y del conductor asignado a la unidad.

ARTÍCULO 181. Sera responsabilidad general del Conductor asignado a la unidad:

1. La custodia del vehículo durante el tiempo que dure la comisión. Debiendo permanecer en su poder las llaves del vehículo

2. Contar con la licencia (Clase F) respectiva e informar al Departamento de Material Mayor de su caducidad.

3. Revisar el estado mecánico y niveles del vehículo. Es obligación del conductor, revisar diariamente el vehículo asignado,

observando los niveles de fluidos, presión y estado de neumáticos, así como los accesorios del vehículo. Para atender el cambio de fluidos, aceites o lubricantes, o de repuestos, se utilizarán formularios específicos.

4. Cerciorarse que el vehículo tenga el combustible necesario para cumplir con su recorrido.

5. Verificar la vigencia de la matrícula vehicular y del Seguro Obligatorio de Accidentes Personales Tránsito (SOAP), las condiciones del vehículo y que sus partes y accesorios se encuentren completos al momento de recibirlo, de lo cual dejará constancia en la bitácora correspondiente de entrada y salida de vehículos.

6. Al término de la jornada de trabajo o de la comisión, los vehículos deben guardarse en los patios de la institución o en los garajes autorizados, cuya ubicación será informada por escrito y con antelación por la Comandancia.

7. Mantener limpio y aseado el vehículo. Si no lo ha recibido en esas condiciones debe avisar al Comandante respectivo.

8. Orientar formativamente a los pasajeros para que adopten la conducta pertinente a un vehículo institucional y no dañen su interior.

9. Considerar la ruta más segura para los recorridos.

10. Abstenerse de comunicarse por celular, salvo que utilice sistema de manos libres.

11. Asumir el pago de partes al infringir la Ley de Tránsito.

12. Informar oportunamente cualquier desperfecto del vehículo y no proceder a realizar arreglos informales o precarios.

13.- Entregar al término de los recorridos los comprobantes de los gastos realizados.

ARTÍCULO 182. El conductor que sufra un percance con el vehículo institucional, informará inmediatamente a la Central de Telecomunicaciones y ésta a su vez, llamará a Carabineros e informará al Departamento de Material Mayor. Posteriormente el comisionado por el Cuerpo, como representante de la institución ante la compañía de seguros, deberá informar a esta o a su corredor de seguros.

En el formulario proporcionado por la compañía de seguros, determinará clara y expresamente las circunstancias del hecho, adjuntando el parte policial extendido por autoridad competente, cuando así corresponda.

El Departamento de Material Mayor proporcionará la información y documentación disponible para que la asesoría Jurídica del Cuerpo, de acuerdo con la decisión de la máxima autoridad de la institución, patrocine las causas judiciales en coordinación con la empresa aseguradora, en caso de ser necesario.

Si el Cuerpo hace uso del seguro, se deberá informar al Superintendente para que se cancele el valor deducible establecido en la póliza de seguros que ampara el vehículo institucional.

ARTÍCULO 183. Sin perjuicio de la responsabilidad civil o indicios de responsabilidad penal a que hubiere lugar, respecto de él o los responsables de los vehículos, el incumplimiento de estas disposiciones, será analizado por la Comandancia para tomar las determinaciones que corresponda por las siguientes conductas:

a) Utilizar la orden de movilización en asuntos distintos a los autorizados.
b) Solicitar u otorgar órdenes de movilización sin causa justificada, sin tener competencia para ello, o sin restricciones.
c) Utilizar los vehículos prescindiendo de la orden de movilización.
d) Autorizar la salida de un vehículo en malas condiciones o con desperfectos mecánicos.
e) Evadir o impedir, de cualquier forma, la acción de control de los vehículos institucionales.
f) Conducir en forma temeraria, sin moderación, con movimientos bruscos, sin otorgar seguridad a los tripulantes.

ARTÍCULO 184. Causales para ser remitidos los antecedentes a un Organismo Disciplinario:

a) Conducir el vehículo bajo la influencia del alcohol o en estado de ebriedad y/o bajo efectos de cualquier sustancia psicotrópica o estupefaciente.
b) Ocultar o sustituir documentación, a fin de evadir el control previsto en estas disposiciones.
c) Conducir o utilizar el vehículo institucional por parte de una persona no autorizada, familiares o por terceras personas ajenas a la institución.
d) Utilizar los vehículos en actividades de proselitismo religioso, político partidista y electoral o para publicidad y fines personales ajenos a los institucionales.
e) Dar uso indebido al vehículo institucional poniendo en riesgo el buen nombre del Cuerpo de Bomberos de Villarrica.

TÍTULO XXXII

DEL REGLAMENTO DE ELECCIONES DE OFICIALES GENERALES

ARTICULO 185. La elección de Oficiales Generales se efectuará en la fecha que el Directorio General fije en su reunión ordinaria del mes de octubre. Las elecciones se deberán llevar a cabo entre los días, uno al ocho del mes de diciembre para el Cuerpo de Bomberos. Respecto a las Compañías, sus elecciones se deberán realizar entre los días, nueve a dieciséis de Diciembre.

ARTICULO 186. Los miembros del Consejo de Oficiales Generales serán elegidos por los Bomberos(as) de todas las Compañías que cumplan los requisitos correspondientes establecidos por el Tricel para participar en el acto eleccionario.

ARTICULO 187. Tendrán derecho a voto los Bomberos(as) pertenecientes a las Compañías del Cuerpo de Bomberos de Villarrica, que tengan como mínimo un año de antigüedad en el cuerpo. Y el Bombero(a) que tenga a lo menos seis meses de antigüedad en su Compañía. No podrá votar el Bombero(a) que se encuentre suspendido o este inhabilitado.

ARTICULO 188. La votación se hará mediante una cédula individual impresa que deberá incluir el nombre del cargo a votar.

ARTICULO 189. El voto será secreto, único e intransferible, cada votante tendrá derecho a marcar una preferencia por cada cargo a elegir.

ARTICULO 190. Los votos en blanco y los nulos se registrarán para efecto de cuadrar la votación, pero no se escrutarán como votos válidamente emitidos.

Cuando exista un solo candidato a un cargo de Oficial General y realizado los escrutinios, los votos nulos superen en número a la votación obtenida por el candidato. Éste no será electo, procediendo en

tal caso, el Directorio, en una sesión extraordinaria a llenar la vacante, considerando lo estipulado en el Artículo 121 del presente Reglamento.

ARTICULO 191. De producirse un empate, se efectuará una segunda vuelta, dentro del plazo de diez días corridos, contados desde el día de la votación.

ARTICULO 192. La presentación de postulantes se realizará en un plazo de treinta días antes a la fecha fijada para la votación. Esta presentación debe ser enviada a la Superintendencia, la cual deberá remitir al TRICEL para su divulgación.

ARTICULO 193. Quince días antes de la votación tendrán que estar publicada la lista de postulantes a los cargos de Oficial General en todas las Compañías.

ARTICULO 194. Los postulantes a Oficial General no podrán tener inhabilidades que estén señaladas en el Reglamento General.

ARTICULO 195. Los Postulantes a Oficial General, tendrán la opción de postularse a un cargo como máximo, situación que deberán señalar las Compañía en una nómina oficial enviada a la Superintendencia.

Si un postulante fuera presentado por alguna Compañía para más de un cargo, la Secretaria General lo oficiara para que por escrito confirme su postulación al cargo a postular.

ARTICULO 196. El proceso eleccionario se realizará en el lugar que determine el TRICEL, en coordinación con la Superintendencia, debiendo iniciar las votaciones a las 14:00 horas y terminar a las 21:00 horas, del día de las elecciones.

ARTICULO 197. Las candidaturas estarán conformadas por Bomberos(as) que se encuentren inscritos en la nómina oficial del Cuerpo de Bomberos de Chile.

ARTICULO 198. Para sufragar los Bomberos(as) deberán presentar su tarjeta de identificación bomberil o su respectiva cédula de identidad.

ARTICULO 199. Para efectuar la elección a los cargos correspondientes, será electo aquél que resulte con la mayoría absoluta de los votos válidamente emitidos.

ARTICULO 200. En caso de que ningún postulante logre el cincuenta más uno de los votos válidamente emitidos, se llamará a una segunda vuelta entre las dos más altas mayorías o entre aquellos que hubieren empatado. En la segunda vuelta ganara el candidato que obtenga mayoría simple.

ARTICULO 201. EL TRICEL o Tribunal Calificador de Elecciones, estará conformado por cinco miembros. Pertenecientes al Consejo Superior y Tribunal de Apelación, que no sean candidatos. Ellos serán nombrados por el Directorio General en el mes de octubre.

Lo presidirá, quien el Directorio General designe y su quórum para sesionar será de tres miembros presentes. Este tribunal velará, por el correcto desarrollo del proceso eleccionario, emitiendo un documento reglamentario que señalará claramente el procedimiento eleccionario y que deberá conocerse con anterioridad, a todos los integrantes del Cuerpo de Bomberos de Villarrica, encargándose al mismo tiempo de lo siguiente:

a) Revisar y verificar que los postulantes a los cargos del Consejo de Oficiales Generales cumplan con los requisitos establecidos en los Estatutos, el Reglamento General del Cuerpo.
b) Tener un registro por Compañía de Bomberos(as) con derecho a voto.

c) Confeccionar la Cédula Oficial de Votación, la que será exhibida en los distintos medios de comunicación que indique el TRICEL.
d) Instalar y supervisar la constitución de las mesas receptoras de sufragios y cámara secreta de votación en el lugar donde se realice la votación.
e) Será su obligación velar porque las mesas estén constituidas durante el tiempo señalado.
f) Será su obligación efectuar el escrutinio final de votos a viva voz y a continuación dar a conocer el resultado oficial de votación.
g) Levantar un acta constitutiva firmada por los integrantes del TRICEL, con el resultado definitivo de la votación entregada a la Superintendencia.

TÍTULO XXXIII

DE LOS NOMBRAMIENTOS HONORÍFICOS

ARTÍCULO 202. El Cuerpo de Bomberos de Villarrica, podrá otorgar el título honorifico de "Ilustre Cooperador del Cuerpo de Bomberos de Villarrica" a una persona natural del ámbito público o privado, que se haya destacado sobresalientemente en su compromiso, contribución y respaldo en el cumplimiento de la misión Institucional.

ARTÍCULO 203. De la misma forma, se podrá otorgar el título honorifico de "Organización Ilustre" a la entidad jurídica sea del ámbito público o

privado, que se haya destacado sobresalientemente en su compromiso, contribución y respaldo en el cumplimiento de la misión Institucional.

ARTÍCULO 204. El otorgamiento de los nombramientos honoríficos a que se refiere este Título, podrá ser propuesto al Directorio, por un Oficial General, un Director Honorario o una Compañía y/o Brigada, en la sesión ordinaria del mes de diciembre.

ARTÍCULO 205. Quien proponga el otorgamiento de un nombramiento honorífico, deberá hacerlo por escrito y fundadamente, aportando todos los antecedentes que avalen dicha propuesta.

ARTÍCULO 206. Recepcionada una propuesta, el Directorio nombrará una Comisión, compuesta por tres de sus miembros, quienes estudiarán en profundidad los antecedentes del caso y entregarán un informe en el Directorio ordinario siguiente a su nombramiento.

ARTÍCULO 207. Una vez que el Directorio tome conocimiento del Informe de la Comisión, se procederá a votar la propuesta.

ARTÍCULO 208. Para el otorgamiento de cualquiera de los nombramientos honoríficos a que se refiere este Título, se deberá obtener al menos, una votación favorable de los 4/5 de los presentes en la sesión.

ARTÍCULO 209. El hecho de recibir una de las distinciones honoríficas descritas en este título, no le concede a su acreedor(a), ninguna otra clase de garantías, ni compromisos del Cuerpo con él o ella.

ARTÍCULO 210. La persona natural o jurídica a la que se le entregue un título honorifico, recibirá un diploma firmado por el Secretario General, Comandante y Superintendente, además de una medalla de bronce, de cinco centímetros de diámetro, en cuyo anverso estará en

relieve el escudo del Cuerpo de Bomberos de Villarrica y la leyenda: “BOMBERO(A) ILUSTRE” o “ORGANIZACIÓN ILUSTRE”, según corresponda y en su reverso, el nombre de la persona natural o jurídica y la fecha de su otorgamiento, la que irá incrustada en un resguardo de madera que permita su exhibición.

ARTÍCULO 211. La entrega de los nombramientos honoríficos, se efectuarán en la fecha que acuerde el Directorio.

TÍTULO XXXIV

DE LA INTERVENCIÓN DE UNA COMPAÑÍA O BRIGADA

ARTÍCULO 212. El Directorio, podrá acordar la intervención de una Compañía o Brigada, cuando al menos, exista una de las siguientes causales:

a) Separación o expulsión del Director y Capitán en forma simultánea, por el Consejo Superior y ratificada por el Tribunal.

b) Conflicto grave denunciado y analizado por el Directorio, entre un grupo importante de Voluntarios(as) de una misma Compañía o Brigada.

c) Incumplimiento reiterado de acuerdos del Directorio, por parte de Compañía o Brigada.

d) Problemas graves con la Tesorería de la Compañía o Brigada como, por ejemplo; pérdida de dinero, incumplimiento en la cancelación de compromisos, entrega de informes en forma oportuna a la Tesorería General u otros.

e) Situación que afecte disciplinariamente al mando administrativo y/o activo, colocando, en peligro la continuidad o la administración de la Compañía o Brigada.

f) Que se comprometa la imagen del Cuerpo, frente a la ciudadanía y/o ante la Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos de Chile.

g) Cualquier otra situación denunciada a un miembro del Directorio, que implique la investigación de ésta y que comprometa la operatividad, administración y/o convivencia de la Compañía o Brigada.

ARTÍCULO 213. Ocurrido un hecho de los anteriormente expuestos, el Superintendente, citará a una sesión extraordinaria del Directorio, donde se analizará con un informe emanado por el Consejo de Oficiales Generales, la situación y la resolverá indicando si corresponde una intervención, que, de ser así, puede ser total o parcial de la Compañía o Brigada, lo que deberá resolver finalmente el Directorio.

Si se resuelve una intervención total, los voluntarios quedaran automáticamente separados de la compañía o Brigada. De ser parcial la intervención, quedaran separados los voluntarios que determine el interventor.

De lo anterior se exceptúan los voluntarios Insignes y los Honorarios del Cuerpo y Oficiales Generales que pertenezcan a dicha

compañía, salvo que sean separado por el interventor, por razones fundadas.

ARTÍCULO 214. El Directorio, nombrará a uno de sus miembros como Interventor, que puede ser un Oficial General o un Director Honorario, preferentemente de otra Compañía, con todas las atribuciones que se le otorguen y obligaciones que este Título especifica.

ARTÍCULO 215. El Interventor nombrará a los Oficiales que permitan el funcionamiento la Compañía o Brigada, llamará a elecciones cuando corresponda y todo lo que se considere pertinente para la buena marcha de la Compañía o Brigada, además de emitir un informe mensual al Directorio, respecto al estado operativo y administrativo de la Compañía o Brigada.

ARTÍCULO 216. La intervención total, tendrá el tiempo que sea acordado por el Directorio, le corresponderá al Interventor, nombrar a un Director, un Capitán y a los Oficiales que considere necesarios, además de los integrantes del Consejo de Disciplina, pudiendo los(as) Bomberos(as) designados(as), pertenecer a otras Compañías y/o Brigadas.

ARTÍCULO 217. La intervención parcial, tendrá un tiempo entre tres a seis meses como máximo. El Interventor designará: a un Director, un Capitán y a los Oficiales que considere necesario de la misma Compañía o Brigada para su buen funcionamiento.

ARTÍCULO 218. Dentro de los primeros diez días de intervención, el Interventor, junto con la Oficialidad designada, deberá confeccionar un Plan de Trabajo, para lo cual, podrá pedir colaboración a la Superintendencia, Comandancia, Secretaría y Tesorería General. El Plan de Trabajo, deberá contemplar entre otros aspectos, objetivos,

tareas, plazos e indicadores de cumplimiento y deberá ser puesto en conocimiento del Directorio.

ARTÍCULO 219. Mientras dure el tiempo de intervención, los gastos en que incurra la Compañía o Brigada, serán asumidos por el Cuerpo. Una vez, asumidos los nuevos Oficiales titulares, la Compañía o Brigada, procederá a restituir los valores respectivos al Cuerpo.

ARTÍCULO 220. Emitido el informe final por el Interventor y aprobado este sobre el normal funcionamiento de la Compañía o Brigada por el Directorio, se podrán realizar las elecciones de Oficiales definitivas en la Compañía o Brigada.

TÍTULO XXXV

DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 221. Las disposiciones del presente Reglamento, podrán ser complementadas por Protocolos, Órdenes del Día de la Comandancia y Acuerdos permanentes del Directorio, para este último caso, la Secretaría General, mantendrá al día un libro con todos los acuerdos de carácter permanente y cada vez que se incorpore uno nuevo, deberá informar a las Compañías y Brigadas, las que en ningún caso deberán contener estipulaciones contrarias a éste, ni al Estatuto. El Directorio tendrá las atribuciones para resolver cualquier aspecto no considerado en el Reglamento.

ARTÍCULO 222. Los(as) Bomberos(as) que hayan ejercido un cargo como Oficial General, de Compañía o Brigada, deberán proceder a su entrega administrativa bajo inventario, firmado por el Oficial saliente y el Oficial entrante, en un plazo máximo de 10 días corridos, contados desde el término de su periodo o desde aceptada su renuncia, levantando un acta donde se deberá dejar constancia de toda observación o diferencia, la que deberá ser enviada al Consejo de Oficiales. El no cumplimiento de esta disposición, será considerada como falta grave cometida por el Oficial saliente.

TÍTULO XXXVI

DE LAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS

ARTÍCULO 223. El plazo respecto al cumplimiento del requisito para optar a los cargos de Oficiales contemplados en los Artículos número 91, 92bis y 121 número 6, que dice relación a tener aprobado el Curso de Mando Operativo de la Escuela de Formación Bomberil del Cuerpo, comenzará a regir, cuando lo determine el Directorio.

TÍTULO XXXVII

DE LOS PROTOCOLOS

PROTOCOLO FUNERARIO DEL CUERPO DE BOMBEROS DE VILLARRICA

DISPOSICIONES GENERALES

En caso de fallecimiento de un miembro del Cuerpo de Bomberos de Villarrica y en el momento que el Superintendente toma conocimiento de ello. Se decretará en duelo la Institución, con lo que se procederá en forma inmediata a izar el Pabellón Nacional y Banderas Institucionales

del Cuerpo y Compañías/Brigadas, con crespón negro y la instalación de cintas negras en las unidades de material mayor y de transporte del Cuerpo y citará a un Directorio Extraordinario, pudiendo ser en forma presencial o por videoconferencia, durante las primeras 24 horas, disponiendo que se comunique por todos los canales oficiales a los integrantes del Cuerpo.

El Superintendente podrá, además, cuando le sea solicitado oficialmente, autorizar a una Compañía o Brigada, a izar el Pabellón Nacional o su Bandera en el respectivo Cuartel, con crespón negro, como señal de duelo, ante el fallecimiento de un(a) Bombero(a) perteneciente a una Compañía o Brigada con la que mantiene lazos de fraternidad Bomberil.

Se considerará lo estipulado en el Reglamento Funerario y las siguientes disposiciones, en lo que sea posible:

1. Se informará por conducto regular, las resoluciones sobre honras fúnebres, sepultación y ceremonial que determine la familia y el Directorio.

2. La Compañía o Brigada doliente, se comunicará con los miembros de la familia del(la) Voluntario(a) fallecido(a) y designará a un(a) Bombero(a) que lo(a) acompañará permanentemente en el traslado hacia el lugar donde sus restos serán velados; poniendo a disposición de ella, una unidad de transporte del Cuerpo para ello, autorizada por la Superintendencia, lo que regirá para el caso de que el fallecimiento del(la) Voluntario(a) ocurra en la circunscripción del Cuerpo de Bomberos de Villarrica.

3. El protocolo funerario se aplicará sólo con la anuencia de la familia del deudo y en lo que fuere compatible con las normas sanitarias vigentes al momento del deceso y/o disposiciones del estado de excepción constitucional, si correspondiere.

4. Si se realizarán guardias de honor por parte las Compañías.

5. La Secretaria General, se encargará de:
   a) Remitir las condolencias de la Institución a la familia.
   b) Enviar ofrenda floral y,
   c) Aviso en medios de comunicación del deceso.

6. Los restos por norma general, serán velados en el Cuartel de la Compañía o Brigada a la que pertenecía el Voluntario(a) o se realizarán en el lugar donde determinen sus familiares, si así, fuese autorizado por la autoridad competente.

7. La Comandancia emitirá las Órdenes del Día, basada en los acuerdos del Directorio.

8. El Oficial General y/o Director, designado por el Directorio, será quien represente a éste, para entregar el pésame a la familia en el velatorio.

9. En el funeral:

   a) El toque de sirenas (lamento con un máximo de un minuto) en los distintos cuarteles, serán determinados por acuerdo del Directorio.

VOLUNTARIO(A) MÁRTIR

Para todo(a) Voluntario(a) que falleciere en el cumplimiento del deber, durante un acto de servicio, o que fuere reconocido como Mártir por el Directorio. El Consejo de Oficiales Generales, realizará una propuesta al Directorio General, considerando en lo posible, lo estipulado en el Reglamento Funerario y considerando las siguientes disposiciones, en lo que sea posible:

1. La Comandancia designará las unidades que acompañarán el traslado del Mártir hacia el lugar donde se velarán sus restos.

2. El Cuerpo de Bomberos de Villarrica, será citado por Orden del Día de la Comandancia, según el acuerdo del Directorio.

3. El Cuerpo de Bomberos de Villarrica junto con las delegaciones de otros Cuerpos compuestas por número de Voluntario(a) a considerar, según la propuesta del Consejo de Oficiales Generales, formarán 15 minutos antes de terminado el oficio religioso u otro, para acompañar al Mártir, hasta su última morada.

4. El cortejo fúnebre, se formará en el orden que se indica, a menos que existan razones de fuerza mayor que lo impidan, trasladándose a pie u otro medio que el Directorio autorice, considerando la Orden del Día emitida por la Comandancia:
   a) Banda, si existiese.
   b) Superintendente, representante de la Junta Nacional y/o Consejo Regional, Superintendentes de otros Cuerpos, Oficiales Generales, Directores Honorarios por antigüedad, Directores de Compañía conforme a su precedencia y Directores de Brigadas por antigüedad.
   c) Miembros Honorarios de Cuerpo por orden numérico de Compañía.
   d) Comandante al mando del Cuerpo de Bomberos y delegaciones.
   e) Compañía/Brigada doliente.
   f) Ofrendas florales.
   g) Carroza fúnebre con guardia de 2 Bomberos(as) Voluntario(as) por lado, cuando corresponda.
   h) Deudos y acompañantes.
   i) Material mayor, autorizado por el Directorio General, será encabezado por el de la Compañía/Brigada doliente.

5. Al finalizar el recorrido del cortejo, el Cuerpo y las delegaciones se ubicarán donde se les determine, salvo el Directorio, Autoridades y la Compañía o Brigada doliente que formarán en el Cementerio, designado previamente por la Secretaría General (Preocupándose además de los familiares).

6. Los discursos serán pronunciados en la puerta del Cementerio o en un lugar dispuesto para ello por la Secretaría General; en el siguiente orden:
   a) Representantes de Instituciones civiles y/o familiares,
   b) El(la) Director(a) de la Compañía o Brigada doliente,
   c) Representante de la Junta Nacional o Consejo Regional y,
   d) El Superintendente del Cuerpo.

7. Una vez terminados los discursos, el Cuerpo de Bomberos y delegaciones desfilarán a cargo del Comandante ante el Mártir.

8. La Compañía o Brigada doliente, ingresará con el número de Voluntarios(as) acordados por el Directorio, al Cementerio encabezando la columna hasta la tumba, a continuación, irá el carro mortuorio que conduce los restos, seguido por los familiares y las autoridades.

9. Las Compañías y Brigadas formarán con el número de Voluntarios(as) acordados, entre los cuales deberán estar los Estandartes.
   Las Compañías y Brigadas, se formarán a cargo de un Oficial o Voluntario(a) sin Ayudante y lo harán con sus Estandartes, con excepción de la Compañía/Brigada doliente.

VOLUNTARIO(A) MIEMBRO DEL DIRECTORIO GENERAL, BOMBERO(A) INSIGNE Y VOLUNTARIO(A) HONORARIO(A) DE CUERPO

En caso de fallecimiento de un miembro del Directorio, Bombero(a) Insigne o Voluntarios Honorarios de Cuerpo; su funeral será propuesto al Directorio, por el Consejo de Oficiales Generales, tomando como base lo estipulado el Reglamento funerario y considerando las siguientes disposiciones, en lo que sea posible:

1. La Comandancia designará las unidades para acompañar el traslado del Voluntario(a) fallecido hacia el lugar donde se velarán sus restos.

2. El cortejo fúnebre se formará en el orden que se indica, siempre que no existan razones de fuerza mayor que lo impidan, trasladándose a pie u otro medio desde la capilla ardiente hasta el lugar del sepelio, considerando la Orden del Día emitida por la Comandancia:
   a) Banda.
   b) Compañía o Brigada doliente.
   c) Ofrendan florales.
   d) Carroza fúnebre con guardia de Voluntarios(as) por lado.
   e) Deudos y acompañantes.
   f) Material mayor de la Compañía o Brigada doliente desfilará encabezando el material rodante acordado por el Directorio.

3. El Cuerpo de Bomberos formará 15 minutos antes de la llegada del cortejo fúnebre al Cementerio o al lugar donde hubiere acordado el Directorio, coordinado previamente por la Secretaria General.

4. El Directorio, Autoridades y la Compañía o Brigada doliente formarán en un lugar designado previamente por la Secretaría General (Preocupándose además de los familiares).

5. Los discursos serán pronunciados en la puerta del Cementerio o en un lugar dispuesto para ello por la Secretaría General; en el siguiente orden:
   a) Representantes de Instituciones civiles y/o familiares.
   b) El(la) Director(a) de la Compañía o Brigada doliente.
   c) Representante de la Junta Nacional o Consejo Regional y,
   d) El Superintendente o un miembro del Directorio del Cuerpo de Bomberos de Villarrica.

6. Una vez terminados los discursos el Cuerpo de Bomberos a cargo del Oficial al mando desfilará ante el Voluntario(a) fallecido(a).

7. Finalizado el desfile la Compañía o Brigada doliente ingresará al Cementerio encabezando la columna hasta la tumba, a continuación, irá el carro mortuorio que conduce los restos, seguido por los familiares y las autoridades.

8. Las Compañías y Brigadas formarán con el número de Voluntarios(as) acordados, entre los cuales deberán estar el Estandarte del Cuerpo. Las Compañías y Brigadas, formarán a cargo de un Oficial o Voluntario(a) sin Ayudante y lo harán sin sus Estandartes, con excepción de la Compañía/Brigada doliente.

VOLUNTARIOS(AS) EN GENERAL

En el caso de fallecimiento de un(a) Voluntario(a) Honorario(a) de Compañías, Voluntarios(as) no considerados(as) en los casos anteriores, sus funerales se regirán de acuerdo con las Disposiciones Generales, contempladas en el presente Protocolo.

DUELO

1. Desde el momento en que se tome conocimiento del fallecimiento de cualquier Voluntario(a) del Cuerpo de Bomberos de Villarrica, la Institución permanecerá en duelo por el tiempo que continuación se señala:
   a) En el caso de los Mártires, el duelo Institucional será de tres días.
   b) Para los otros casos, el duelo Institucional será de dos días.

2. El Cuerpo de Bomberos de Villarrica mantendrá, en todos los casos duelo estricto, considerando:
   a) La suspensión de toda actividad en los Cuarteles, salvo las que el servicio requiera y de las cuales las Compañías o Brigada no puedan ausentarse.
   b) Los casinos de las Compañías o Brigadas sólo podrán expender comidas y bebidas gaseosas, prohibiéndose toda clase de bebidas alcohólicas, juegos y celebraciones.
   c) La suspensión de todo tipo de sesiones y celebraciones mientras dure el duelo.

3. Durante el tiempo que fije el Directorio el duelo, la Bandera Nacional estará a tope de mástil, con crespón negro. Similar trato, tendrá la Bandera Institucional y de la Compañía/Brigada en duelo.

OTROS ACUERDOS

1. En el caso de fallecimiento del Superintendente o el Comandante de la Institución, el Consejo de Oficiales Generales, realizará una propuesta al Directorio General, sobre el protocolo funerario a realizar.

2. Será la responsabilidad del Oficial a cargo del Cuerpo de Bomberos de Villarrica, la coordinación de la guarda del Estandarte de la Institución una vez que la Compañía o Brigada doliente, ingrese al Cementerio.

3. En el caso de que la Compañía o Brigada, esté comprometida con anterioridad, el Director de ésta, por la vía de la excepción, solicitará permiso al Directorio para realizar su actividad, siempre que no rompa el protocolo.

4. Mientras se realizan los funerales de un miembro de la Institución, el Comandante velará para que cada Cuartel, tenga una unidad a lo menos en servicio y Voluntarios(as) de guardia.

5. El Directorio será el único que tendrá la facultad de modificar los acuerdos de este Protocolo.

6. Existirá el compromiso por parte del Directorio con la Compañía/Brigada doliente y la familia, que, existiendo un impedimento o prohibición de celebrar la Ceremonia. Se realizará una Ceremonia Póstuma, a propuesta del Consejo de Oficiales Generales. Propuesta que deberá ser presentada al Directorio, para su aprobación.

7. En el caso de que la familia del(de la) Voluntario(a) fallecido(a), solicite la posibilidad de velar los restos mortales, en dependencias de un Cuartel, se evaluará dicha alternativa, considerando los protocolos y normativas vigentes del momento, para su autorización.

PROTOCOLO ANTE DENUNCIAS DE ACOSO Y/O ABUSO SEXUAL

TÍTULO I

DE LOS OBJETIVOS

ARTÍCULO 1. El objetivo general del presente Protocolo es establecer un procedimiento de actuación ante denuncias de acoso y/o abuso sexual con la finalidad de resguardar el derecho a la integridad y dignidad de los y las integrantes del Cuerpo de Bomberos de Villarrica, permitiendo que puedan cumplir sus funciones en un ambiente libre de acoso y abuso, donde sean respetados y respetadas, tratados y tratadas, de manera digna.

ARTÍCULO 2. Sus objetivos específicos, son:

a) Establecer un proceso formal para recibir, derivar y acompañar denuncias de acoso y/o abuso sexual con eficiencia, objetividad, celeridad y con la reserva necesaria para proteger a la víctima o las víctimas, junto con colocar a disposición del Consejo Superior de Disciplina, los antecedentes del caso y restablecer o instaurar una convivencia Bomberil, respetuosa de la integridad y dignidad de Bomberos, Bomberas, Brigadistas, Brigadistas Juveniles y Aspirantes.

b) Facilitar las medidas de protección necesarias, a la o las víctimas durante y luego de finalizado el procedimiento.

TÍTULO II

DE LOS PRINCIPIOS ORIENTADORES

ARTÍCULO 3. Ante las situaciones de acoso y abuso sexual que este Protocolo describe, se enmarcará siempre bajo los siguientes principios orientadores:

Reserva y protección a la víctima: los procedimientos deben tener como base fundamental la prudencia y discreción, especialmente por parte de quien asume la responsabilidad de llevar adelante la investigación de los hechos denunciados y la protección a la víctima, garantizando la reserva o confidencialidad, según fuere el caso, tanto en su relación con las partes, como en el procedimiento.

Tramitación expedita: El procedimiento estará a cargo de una Comisión denominada “Comisión Investigadora de Acoso y/o Abuso Sexual”. Esta Comisión, estará compuesta por tres integrantes titulares y dos suplentes. Tendrá un Presidente/a y un/a Secretario/a. Que serán integrantes del Directorio, con excepción del Secretario General, los cuales serán designados en su cargo en la primera reunión ordinaria del Directorio.

La “Comisión Investigadora de Acoso y/o Abuso Sexual”. Entrará en funcionamiento, al recibirse una denuncia ante la Superintendencia.

Cada vez que este protocolo aluda al “Presidente/a de la Comisión”, se entenderá que refiere a él o a quien lo subrogue, lo mismo “al Secretario/a”.

La comisión dependerá de la Secretaría General del Cuerpo. El Secretario General será responsable de ella y, a falta de ellos, en un Oficial General designado por el Superintendente.

El procedimiento debe impulsarse por el Presidente/a de la Comisión.

El Presidente/a de la Comisión instruirá el procedimiento actuando con la mayor diligencia posible, evitando la burocratización en los procesos, de tal manera de asegurar la protección a la víctima, dar certeza y evitar que la dilación menoscabe los resultados de la investigación.

Para todos los efectos de este Protocolo, el Presidente/a de la Comisión se coordinará con el Secretario General, cuando corresponda conforme al Estatuto del Cuerpo, Reglamento General y las disposiciones de este Protocolo.

Colaboración: Durante el procedimiento, todo integrante del Cuerpo de Bomberos que tenga alguna información fidedigna y relevante relacionada a la investigación o que haya sido testigo de alguna de las situaciones denunciadas, o a quien se requiera su apoyo técnico, deberá colaborar en ella, manteniendo la reserva, cuando corresponda.

Protección y asistencia a las víctimas: Las personas que presenten una denuncia por acoso y/o abuso descrito en este Protocolo, se velará por su protección, debiendo ser escuchadas y atendidas en sus necesidades emocionales, de salud física y psíquica derivadas de los hechos denunciados. El Cuerpo de Bomberos facilitará dicha ayuda, prestará el acompañamiento psicológico o de otra naturaleza necesaria para la contención inicial de la víctima, ya sea con profesionales de las filas del Cuerpo de Bomberos o contratando los servicios, siempre de acuerdo con la víctima (o sus padres o cuidadores, si fuere el caso) en la elección de él o los profesionales que correspondan. Asimismo, en las situaciones más complejas buscará la colaboración de instituciones públicas o privadas en caso de no poder otorgar el acompañamiento directamente.

Imparcialidad: Se debe asegurar y garantizar que el proceso tenga juicios objetivos fundados, sin sesgos ni conductas estigmatizadoras para ninguna de las partes involucradas, evitando todo tipo de discriminación arbitraria. Todas las personas deben ser tratadas con justicia y equidad.

Debido proceso: El procedimiento debe ser racional y justo, cautelando los derechos de los involucrados y garantizando que todas las partes sean escuchadas.

Evitar la revictimización: La revictimización es una conducta frecuente que este Protocolo no permite. Por ello, ningún Oficial o Voluntario(a) que haya tomado conocimiento de algún hecho de acoso, abuso o de connotación sexual que se encuadre en el presente Protocolo, podrá adoptar medidas de forma directa e independiente, tales como investigaciones independientes o procurar la conciliación y/o disculpas recíprocas.

Con todo, los Comandantes y Capitanes titulares, podrán recopilar, conforme sus atribuciones reglamentarias, los antecedentes preliminares mínimos que remitirán al Presidente/a de la Comisión a través de la Secretaria General, en la medida que no re victimicen, amenacen o pongan en mayor vulnerabilidad a la víctima/s. En este marco, inhabilitarán al denunciado/a cuando fuere procedente mientras se remite el caso al Presidente/a de la Comisión.

TÍTULO III

DE LA COMISIÓN INVESTIGADORA DE ACOSO Y/O ABUSO SEXUAL

ARTÍCULO 4. La ejecución de la investigación que contempla este Protocolo, estará a cargo de una comisión denominada “Comisión Investigadora de Acoso y/o Abuso Sexual”, integrada por tres Bomberos(as) titulares y por dos suplentes.

Los integrantes, titulares y suplentes, serán elegidos por el Honorable Directorio General.

Deberá considerarse que exista, a lo menos, un hombre y una mujer, tanto en la designación de los/las integrantes titulares, como de los/las suplentes. En caso de que no pudiese cumplirse con este requisito, se facultara a nombrar voluntarias que no pertenezcan a directorio, pero que cumplan con el requisito de tener como mínimo diez años de antigüedad en el Cuerpo.

El/la Presidente/a de la Comisión será subrogado/a según el siguiente orden de subrogancia: por el tercer integrante de la Comisión, por el Secretario de la Comisión, por el primer/a suplente, segundo/a suplente. El Secretario/a de la Comisión será subrogado/a, en el mismo orden anterior, según corresponda.

La subrogancia operará en caso de cualquier impedimento, ausencia, inhabilidad o conflicto de interés. El subrogante asumirá sin mediar más trámite que la comunicación de la Secretaría General. Para todos los efectos de este Protocolo el Presidente/a de la Comisión se coordinará con el/la Secretario/a General, cuando corresponda, actuando conforme al Estatuto, Reglamento General y las demás disposiciones de este Protocolo.

ARTÍCULO 5. La Comisión siempre sesionará con al menos un hombre y una mujer entre sus integrantes.

ARTÍCULO 6. Deberá realizarse una sesión bianual de constitución de la Comisión dentro de los primeros cinco días hábiles siguientes a la designación de los integrantes de la Comisión.

A esta sesión se citará también a los integrantes suplentes.

Entre los integrantes titulares (o debidamente subrogados en caso de alguna ausencia), se procederá a elegir a un(a) Presidente(a) y a un(a) Secretario(a), cargos que deberán recaer solo en integrantes titulares.

Si con posterioridad surgiere alguna inhabilidad permanente de un integrante titular, se suplirá con uno/a de los/las suplentes que pasará a ser titular y se procederá a la elección de un/a nuevo/a Presidente/a y

un/a nuevo/a Secretario, o ambos, si fuere del caso, respecto a las inhabilidades permanentes o renuncias serán llenadas por el Honorable Directorio General.

ARTÍCULO 6 bis. Es obligación de la Superintendencia recibir e informar por la vía escrita más expedita de las denuncias por acoso y/o abuso sexual, descritas en este protocolo al Presidente de la Comisión y al Secretario General. Contando con un plazo máximo de 24 horas, desde el ingreso de la denuncia.

Del(la) Presidente(a) de la Comisión

ARTÍCULO 7. El(la) Presidente(a) de la Comisión, tendrá las siguientes atribuciones y obligaciones:

1. Recibir por la vía más expedita las denuncias que se hayan realizado ante la Superintendencia, por acoso y/o abuso sexual.
2. Disponer que, en un plazo máximo de 72 horas, desde el momento de recepcionada una denuncia, se desarrolle la primera sesión de La Comisión, para conocer del caso.
3. Citar a través del(la) Secretario(a) de la Comisión, a todos(as) los(as) Voluntarios(as) que acuerde la Comisión en el ejercicio de sus funciones.
4. Solicitar al Comandante cuando corresponda, por acuerdo de La Comisión, la inhabilitación o prorroga de ella, de los(as) Voluntarios(as) involucrados en la investigación y/o denunciados(as).
5. Las demás funciones que señale este Protocolo y cumplir y hacer cumplir, en forma íntegra, el mismo.

Del (la) Secretario(a) de la Comisión

ARTÍCULO 8. El (la) Secretario(a) de la Comisión, tendrá las siguientes atribuciones y obligaciones:

1. Requerir de la Secretaria General todos los antecedentes necesarios para ejecutar sus obligaciones, además de solicitar la programación de sesiones presenciales y *on line*, a través de plataforma digital, cuando corresponda que, para tales efectos, administre la Secretaría General.
2. Redactar, despachar y resguardar, todas las comunicaciones y documentación relacionada con el ámbito de acción de la Comisión, dejando copia de ella, en forma impresa y digital.
3. Redactar, conservar y resguardar, las actas de cada sesión de La Comisión.
4. Custodiar todos los archivos y evidencia, física, documental y digital que se aporten y/o generen en la investigación.
5. Llevar un Registro reservado, de todas las investigaciones de la Comisión y por cada caso, una bitácora actualizada y detallada con todas las acciones del caso.
6. Abrir y custodiar, por cada investigación que conozca la Comisión, un Expediente reservado, en forma impresa y digital, con toda la información desde que se inicie el proceso investigativo, hasta su finalización.
7. Para cumplir la obligación señalada en el punto anterior, tendrá a su disposición y custodia exclusiva, un cárdex y un disco duro portátil, que deberán permanecer en un espacio habilitado para ello, por la Secretaría General, en el Cuartel General.
8. Conservar los Expedientes Reservados y todos sus archivos digitales, por un espacio de 10 años, desde el cierre de la investigación, luego del cual, procederá a su destrucción total, conforme al Proceso “Eliminación de Documentación”, elaborado por la Secretaría General.

TÍTULO IV

DE LAS DEFINICIONES DE ACOSO SEXUAL, ABUSO SEXUAL

ARTÍCULO 9. Para los efectos del presente Protocolo, se entenderá por:

a) **Acoso sexual**: Se entiende por acoso sexual el que una persona realice un requerimiento de carácter sexual, no consentido por quien los recibe, en forma indebida, por cualquier medio, y que amenacen o perjudiquen la integridad o situación personal del voluntario(a) afectado.

b) **Abuso sexual**: Cualquier acto de significación sexual no consentido realizado mediante contacto corporal con la víctima, o que haya afectado los genitales, el ano o la boca de la víctima; también, cualquier forma de exhibición corporal de connotación sexual no consentida dirigida a la víctima o cualquier exigencia de exhibición corporal de connotación sexual a la víctima, por cualquier medio, aun cuando no hubiese contacto corporal con ella.

En los casos que los hechos denunciados consideren penetración oral, anal y o vaginal, no importando el género de la víctima o si hay un aparente consentimiento, se pueden configurar delitos como el de violación y se aplicará lo previsto en el **TÍTULO XI** de este Protocolo.

TÍTULO V

DEL ÁMBITO DE APLICACIÓN

ARTÍCULO 10. Este protocolo debe ser aplicado a conductas acaecidas en dependencias del Cuerpo de Bomberos de Villarrica donde participen directamente los(las) Bomberos(as), Bomberos(as) integrantes de brigadas, brigadas juveniles (cadetes), aspirantes o en actividades de la Institución, cualquiera sea el lugar de acaecimiento de los hechos; o por cualquier medio digital o red social, no importando lugar de origen

ni de recepción de los mensajes, que se trate de redes o medios públicos o privados.

ARTÍCULO 11. También se aplicará el presente Protocolo en casos de auto denuncia fundadas en hechos que el afectado/a, integrante del Cuerpo de Bomberos de Villarrica, califique de injurias, calumnias o en base a otros antecedentes que afecten su honra, todos los cuales puedan considerarse constitutivos de acoso o abuso conforme se describe en este Protocolo.

ARTÍCULO 12. Cuando la víctima o denunciado/a fuere personal rentado, se aplicarán las normas del Código del Trabajo, Reglamento de Orden Higiene y Seguridad, y las especiales del Título XII de este protocolo. Sin perjuicio de ello, en lo pertinente, la denuncia será acogida conforme el procedimiento de este Protocolo y la Comisión determinará, con asesoría Jurídica, el procedimiento que en particular corresponda conforme la naturaleza de los hechos.

ARTÍCULO 13. A las denuncias que involucren a brigadistas juveniles (cadetes) menores de edad, las se sujetarán a las normas especiales del Título XII de este protocolo.

TÍTULO VI

DEL PROCEDIMIENTO DE DENUNCIA POR ACOSO Y/O ABUSO SEXUAL

ARTÍCULO 14. Cualquier integrante del Cuerpo de Bomberos de Villarrica, que se vea afectado o tome conocimiento de actos de acoso y/o abuso sexual descritos en este Protocolo, deberá informarlo inmediatamente a algún miembro del Directorio, Oficial General, Oficial de Compañía o Brigada. Esta comunicación se realizará por cualquier

medio escrito expedito y dará inicio al procedimiento. Este procedimiento se divide en cuatro fases, que forman un procedimiento continúo: (i) denuncia, (ii) investigación (informe y resolución), (iii) apoyo y (iv) seguimiento:

ARTÍCULO 15. De la Denuncia. La presentación de la denuncia se realizará por oficio o en forma directa, por escrito del afectado al Superintendente o quien le subrogue en su caso.

La Secretaría General informará a todos/as los integrantes de la institución de este Protocolo.

La denuncia deberá, en lo posible, identificar al o los involucrados, fechas, lugares, testigos y prueba.

El Presidente u otro integrante de la Comisión, titular o suplente, que tuviere conocimiento de hechos constitutivos de abuso y/o acoso, en el ámbito de aplicación de este Protocolo, requerirá de oficio al Secretario General, para que active el procedimiento de este Protocolo citando a la Comisión.

El(la) Presidente(a) de La Comisión, una vez recibida la denuncia escrita, o actuando de oficio, en un plazo máximo de veinticuatro horas, deberá acusar recibo a la víctima o denunciante al Secretario General (copiando al Comandante y al Capitán de la/las Compañía/s a que pertenezcan los involucrados). Esta comunicación solo señalará el hecho genérico de existir la denuncia e identificará denunciante, denunciado, Compañía y rango o función en el Cuerpo de Bomberos de Villarrica y la naturaleza de los hechos denunciados. El Presidente(a) de La Comisión la mantendrá en reserva respecto de terceros no involucrados.

Activada la comisión, tendrá un plazo máximo de 72 horas, para disponer de la realización de la primera sesión de La Comisión, para conocer del caso.

El Secretario General activará la comisión cuando se requiera o a solicitud del Presidente de la Comisión, citará a los integrantes de la

Comisión vía correo electrónico, con indicación solo de los datos genéricos antes indicados. La Secretaría General agotará todos los medios para procurar la asistencia de los integrantes de la Comisión, sean titulares o suplentes.

Artículo 16.- Conflicto de interés. Convocada una sesión, para dar inicio a una investigación, los integrantes de la Comisión citados/as, con el conocimiento preliminar de la denuncia, deberán declarar su conflicto de interés.

Asimismo, el/la víctima denunciante como el denunciado/a podrán recusar a alguno de los integrantes de la Comisión, sin indicación de causa o motivo. Si recusaren a dos o más integrantes de la comisión deberán indicar la causa y resolverá de manera reservada el Presidente de la Comisión que no tuviere conflicto de interés. Si se recusare al Presidente, resolverán los integrantes titulares o sus subrogantes (si fuere el caso), no inhabilitados. Se podrá recusar solo en una ocasión sin indicación de causa o motivo fundado.

Si el conflicto lo declara el/la Presidente/a o se le recusa, se procederá con la suplencia respectiva.

Los integrantes de la Comisión, además, deberán declarar su conflicto de interés en cualquier etapa de la investigación si surgieren nuevos antecedentes de la investigación que lo ameriten.

TÍTULO VII

DE LA INVESTIGACIÓN

ARTÍCULO 17. La Comisión investigadora tendrá la potestad exclusiva de investigación del caso. Luego, el informe que emita el Oficial que formule la denuncia será remitido al Presidente de la Comisión. Ello, sin perjuicio del eventual informe preliminar de los Capitanes y/o el Comandante que se indica en el artículo 3 de este Protocolo.

No están permitidas investigaciones independientes en las compañías, por sus Oficiales, juntas de oficiales u órganos disciplinarios, ni otros mecanismos formales o informales paralelos a la investigación de la Comisión.

ARTÍCULO 18. De las indagaciones de la Comisión. La Comisión podrá realizar todas las diligencias investigativas que estime pertinentes, en especial: citar testigos, requerir informes, material audiovisual, respaldos escritos o digitales de redes sociales o cualquier otro antecedente que fuere pertinente.

La única limitación dice relación a los principios orientadores de este Protocolo, en especial, la reserva, el resguardo de la honra de los intervinientes y evitar la revictimización.

La Comisión podrá citar a la víctima, o podrá incluir el testimonio que hubiere prestado de manera voluntaria en cualquier etapa de la investigación o en su propia denuncia.

ARTÍCULO 19. En cualquier etapa de la investigación, la Comisión podrá solicitar se designe asesoría profesional para la investigación, pudiendo recurrir a cualquier bombero profesional (abogado, psicólogo, asistente social u otro profesional competente), lo que coordinará con la Secretaría General.

ARTÍCULO 20. Del Informe de la Comisión. La Comisión Investigadora emitirá un informe respecto a la denuncia en un plazo no mayor a diez días corridos desde que se constituya. El plazo podrá ser renovado por un periodo máximo de cinco días, por circunstancias calificadas por el Presidente/a de la Comisión.

El Informe deberá reunir la mayor cantidad de información respecto de la denuncia recibida. El informe de la Comisión abordará todos los hechos relativos a la denuncia y recopilará toda la evidencia

en que se respalda, tal como: testimonios, documentación, material audiovisual (fotos, videos, audios), de redes sociales.

Las decisiones de la Comisión se resolverán por la mayoría de sus integrantes. En caso de desacuerdo resolverá el/la Presidente/a.

En su informe la Comisión deberá distinguir, los hechos que refieren a cuestiones descritas en este Protocolo de acoso y/o abuso sexual; y aquellas que son meramente disciplinarias. En ambos casos, se pondrá a disposición de Comandancia. Podrá, en efecto, si lo estima o si lo solicitan, remitir procesos separados referentes a hechos conforme al Protocolo y los que considere que dicen relación a lo disciplinario.

Asimismo, guardando la reserva pertinente sobre los aspectos que puedan afectar la indemnidad o la honra de la víctima, cuando sea necesario, solicitara al Secretario General que informe al Comandante para genera su inhabilitación.

La Comisión, deberá incluir en su informe, las conclusiones, con los pasos a seguir, tales como: remisión a la Fiscalía, PDI o Carabineros, Consejo Superior de Disciplina, disponer el archivo según corresponda, por no configurarse un hecho descrito en el Protocolo, ni existir hechos que se consideren de alcance disciplinario que deban remitirse al Consejo Superior de Disciplina o remitirlo al Consejo de Disciplina de Compañía cuando los hechos solo fueren de dicha competencia y que no estén contempladas en el **TITULO IV** de este protocolo.

Se entenderá que las conductas de acoso o abuso sexual señaladas en este Protocolo, por su especial naturaleza, afectan siempre los intereses generales de la Institución.

El Presidente de la Comisión, tendrá un plazo máximo de 7 días corridos, para remitir los antecedentes al Consejo Superior de Disciplina, por medio de Secretaría General; y entregará igualmente un reporte con las conclusiones al Superintendente, identificando a la/s víctima/s y denunciado/a y cuál fue el procedimiento ordenado.

ARTÍCULO 21. En caso de que la víctima hubiere cometido alguna falta en el marco de los hechos constitutivos de abuso que sean objeto de investigación, la Comisión lo considerará en su informe, recomendando las acciones a seguir procurando cumplir con las normas disciplinarias, pero evitando la revictimización. En este ámbito, se podrá sugerir en el informe, una inactividad de las obligaciones bomberiles autorizada por la Comandancia, por un periodo sugerido que permita evitar la revictimización.

ARTÍCULO 22. En el caso de concluir que los hechos son constitutivos de delito, el Informe de la Comisión deberá requerir al Superintendente para que interponga en nombre del Cuerpo de Bomberos de Villarrica una denuncia ante el Ministerio Público, Carabineros de Chile o la PDI.

Si la Comisión recomienda la denuncia penal, se suspenderá todo proceso disciplinario (como víctima, denunciante o denunciada), mientras se concluye la investigación judicial.

TÍTULO VIII

Del Apoyo y de las medidas de protección de la víctima

ARTÍCULO 23. Corresponderá al Presidente/a de la Comisión gestionar y facilitar los medios necesarios para la protección permanente de la víctima y podrá, para dicho fin, solicitar las gestiones correspondientes por medio de Secretaría General para generar instancias de apoyo. Como por ejemplos: Oficinas del Servicio Nacional de la Mujer y la

Equidad de Género a nivel regional; Centros de la Mujer a nivel comunal, COSAM, entre otros.

ARTÍCULO 24. El Presidente/a de la Comisión podrá disponer, desde el mismo momento que tome conocimiento de la denuncia, las medidas de protección para el adecuado resguardo de la víctima, entre las que se contempla, a modo de ejemplo y sin ser taxativo: la separación de la víctima del denunciado o denunciada, limitando de este modo que puedan compartir actividades en conjunto, lo que no constituirá sanción, siempre teniendo en cuenta las medidas de protección en favor de la primera; la eximición de cumplir con sus obligaciones bomberiles; el cambio de funciones; o el acompañamiento psicológico.

Las medidas de protección a la víctima o testigos se aplicarán durante todo el desarrollo del proceso y, muy especialmente, cuando el caso esté resuelto.

Estas medidas serán determinadas por la Comisión investigadora y solicitadas al Secretario General, quien dispondrá el medio más adecuado para su implementación de acuerdo con la reglamentación, estructura y procedimientos del Cuerpo de Bomberos de Villarrica.

ARTÍCULO 25. La Inhabilitación como medida de protección de la víctima. Conforme los antecedentes preliminares o en cualquier etapa de la investigación, la Comisión Investigadora, por medio de su Presidente/a, podrá requerir al Comandante la inhabilitación de los Voluntarios(as) involucrados/as.

En relación con el denunciado/a, se mantendrá la condición de inhabilitado durante el periodo que dure la investigación, incluso si esta supera los 15 días que indica como máximo, el artículo 32 del Reglamento General del Cuerpo de Bomberos de Villarrica.

ARTÍCULO 26. De las represalias y la convivencia bomberil. Se encuentra prohibido todo tipo de represalias contra la víctima o cualquier otra acción que tenga el efecto -deseado o no- de denostar y o afectar

el desempeño, las oportunidades y condiciones al interior de la Institución de la persona denunciante, ya sea en el marco de este Protocolo o de una denuncia judicial. La realización de estas represalias es constitutiva de falta grave o gravísima conforme el caso. El mando de las respectivas compañías procurará adoptar las medidas para la adecuada convivencia en cumplimiento equitativo de los deberes bomberiles. En este ámbito, un trato temporal diferenciado a la víctima, con su consentimiento y que no genere menoscabo, se considera una acción afirmativa que no implica discriminación para ella ni respecto de los demás bomberos/as.

TÍTULO IX

Del proceso disciplinario por hechos constitutivos de acoso o abuso conforme el presente Protocolo

ARTÍCULO 27. El Consejo Superior de Disciplina o el Tribunal de Apelaciones en su caso, preferentemente, tendrán a la vista las conclusiones del Informe de la Comisión para resolver.

Podrá resolver de manera diferente solo en base a una decisión fundada que se haga cargo de las conclusiones de la Comisión y justifique su discordancia.

El órgano disciplinario deberá considerar la evidencia que le sea sometida por la Comisión Investigadora. Salvo que encuentre inconsistencias, las que consignará.

El órgano disciplinario, no podrá repetir la prueba testimonial que le sea remitida, pero, podrá citar a los testigos que ya hubiesen declarado, para que aclaren o expliquen sus dichos obscuros o contradictorios. Sí podrá solicitar nuevos testimonios u otros antecedentes.

ARTÍCULO 28. Para efectos de evitar una revictimización del voluntario/a afectado/a, el Consejo Superior de Disciplina o el Tribunal de Apelación no deberá citarlo(a) a declarar, pero sí podrá hacerlo voluntariamente en el marco de su denuncia. La Comisión investigadora podrá consultarle si ella desea declarar ante la Comisión cuando su testimonio no conste en la denuncia.

Conforme el mérito del Informe de la Comisión, el organismo disciplinario podrá solicitar ampliación de la inhabilitación, solicitar al Comandante la inhabilitación de éste u otros/as Voluntario(as) involucrados si no se hubiere solicitado antes.

ARTÍCULO 29. El órgano disciplinario actuará como jurado y juzgarán en su mérito el actuar del denunciado/a, aplicando exclusivamente las sanciones establecidas en el Estatuto, el Reglamentos del Cuerpo de Bomberos de Villarrica y este Protocolo.

ARTÍCULO 30. De las represalias, el entorpecimiento y encubrimiento. Los organismos disciplinarios del Cuerpo de Bomberos

de Villarrica, deberán considerar como una falta, cuya gravedad deberán ponderar, las conductas que constituyan:

1° Represalias o amenazas a la persona denunciante, conforme este Protocolo;

2° Entorpecimiento, respecto de los integrantes del Cuerpo de Bomberos de Villarrica, que sean denunciados/as por manipular o influenciar la declaración de la víctima o de testigos; como también la destrucción o manipulación de los medios de prueba que existan en el caso en particular; y o cualquier impedimento de la investigación. Todo, ante la Comisión Investigadora o el propio órgano disciplinario que esté conociendo del caso.

3° Encubrimiento por parte de Oficiales o de las autoridades del Cuerpo en caso de denuncias por acoso y/o abuso sexual. Se considerará encubrimiento el retraso doloso o la mera omisión de la denuncia al Superintendente o quien le subrogue, por parte de cualquier Oficial del Cuerpo de Bomberos de Villarrica, que la reciba de parte de la víctima o tome conocimiento de hechos descritos en este Protocolo, conforme los artículos 14 y 30 de este Protocolo.

En caso de comprobarse conductas de encubrimiento, los antecedentes deberán ser puestos en conocimiento de los órganos disciplinarios competentes.

El encubrimiento será falta grave o gravísima, según pondere el órgano disciplinario respectivo. Sin perjuicio de que pueda ser constitutivo de delito y proceda su denuncia a la Fiscalía, PDI o Carabineros.

El presente Protocolo se aplicará íntegramente y en lo pertinente para investigar, los casos de eventuales represalias, amenazas, entorpecimiento y o encubrimiento.

Al efecto, la Comisión Investigadora podrá incluir los casos de represalias, amenazas, entorpecimiento o encubrimiento en el mismo informe del caso principal o dar curso a una investigación e informe separado.

TÍTULO X

DEL SEGUIMIENTO

ARTÍCULO 31. La Secretaria General será responsable de dar curso a las medidas dispuestas por la Comisión en su informe, con la asesoría Jurídica si fuere pertinente.

Asimismo, realizará el seguimiento del cumplimiento de las acciones, gestiones y responsabilidades asignadas a los diferentes Oficiales, por la Comisión Investigadora conforme las instancias definidas durante el proceso de activación del Protocolo.

Los Oficiales que participen del proceso y la Comisión Investigadora informarán vía correo electrónico o documento formal a Secretaría General que han cumplido las asignaciones que les confiere el protocolo. Igualmente se deberá informar en los plazos que indique el protocolo los motivos por los cuales no ha sido posible cumplir con la acción definida y la modalidad que define para concretarla indicando el nuevo plazo para cumplir lo establecido.

La Secretaría General establecerá una bitácora que registrará las actividades y acciones desarrolladas durante el proceso, especialmente las vinculadas a la protección de la víctima/s. En esta debe registrar las entrevistas y gestiones desarrolladas indicando los resultados obtenidos.

La Secretaría General podrá someter los antecedentes referidos a las respectivas actuaciones de los integrantes de la Comisión u otros intervinientes en el proceso, en cualquier calidad, ante el órgano disciplinario correspondiente.

ARTÍCULO 32. Por ningún motivo, el conocimiento y resolución del proceso de investigación cometido por un integrante de la institución

podrán llevarse a las reuniones del Directorio General, Compañías y/o Brigadas.

No obstante, el Secretario General informará en reunión de Directorio los casos investigados, indicando exclusivamente a qué Compañía pertenecen los/las involucrados/as, tipología y estado del proceso. Por ningún motivo se indicarán antecedentes asociados a los nombres de los involucrados/as u otros antecedentes de la investigación que puedan afectar la honra de los/las intervinientes.

TÍTULO XI

DE LA DENUNCIA EN MATERIA PENAL

ARTÍCULO 33. Denuncia de la víctima al Ministerio Público, Carabineros o PDI. La víctima, integrante del Cuerpo de Bomberos de Villarrica, tiene el derecho a denunciar las conductas constitutivas de abuso sexual y/o delito sexual ante el Ministerio Público, Carabineros de Chile o la PDI, sin perjuicio de denunciar la ocurrencia de tales hechos a la Institución, la cual debe ceñirse a este Protocolo, Estatuto y al Reglamento General.

ARTÍCULO 34. Denuncia del Cuerpo de Bomberos de Villarrica. En caso de que la investigación interna arroje hechos que podrían ser catalogados como abuso sexual y/o violación u otros hechos constitutivos de delito, sin perjuicio de no ser legitimado activo, el Superintendente deberá realizar la denuncia respectiva ante el Ministerio Público, Carabineros de Chile o la PDI, atendido el resguardo de los valores y principios institucionales y, en especial, el deber de garante respecto de víctimas en situación de vulnerabilidad, sin perjuicio del derecho de la víctima, sus padres o cuidadores, de iniciar las acciones legales que correspondan.

En este caso, si la gravedad y los antecedentes lo ameritan, se inhabilitará o mantendrá la inhabilitación al Voluntario(a) denunciado/a conforme los artículos 22 y 25 de este Protocolo.

ARTÍCULO 35. Si hay formalización judicial del denunciado/a, se procederá a suspenderlo de toda actividad bomberil hasta la sentencia definitiva firme y ejecutoriada, conforme el artículo 8 del Reglamento General.

ARTÍCULO 36. La decisión judicial definitiva será remitida al Consejo Superior de Disciplina para establecer la responsabilidad disciplinaria de los bomberos/as involucrados.

Una eventual absolución judicial, a la finalización de la causa judicial de forma no condenatoria o una salida alternativa de conformidad a la legislación penal vigente, no obstará para la continuación del proceso disciplinario suspendido, por parte del organismo disciplinario correspondiente, considerando los antecedentes del Informe de la Comisión, en los términos antes expuestos.

Si hubiere absolución por el órgano disciplinario respectivo del Cuerpo de Bomberos de Villarrica, éste informará al Superintendente para que alce la suspensión si estuviere vigente y se proceda a la reincorporación al bombero/a, conforme el artículo 8 del Reglamento General.

TÍTULO XII

OTROS INVOLUCRADOS, NO BOMBEROS O BOMBERAS

ARTÍCULO 37. Trabajadores del Cuerpo de Bomberos de Villarrica. Si el denunciado/a o la víctima de una conducta de acoso o abuso sexual es un trabajador/a del Cuerpo de Bomberos de Villarrica, se debe

hacer llegar su reclamo por escrito al Superintendente, para que se tramite el procedimiento administrativo contemplado en la Ley ante la respectiva Inspección del Trabajo que contempla:

“La víctima de acoso sexual, debe entregar su denuncia, por escrito, a la dirección de la empresa establecimiento o servicio en que trabaja o directamente en la Inspección del Trabajo correspondiente a la comuna donde presta servicios.

El empleador que recibe la denuncia, tiene dos alternativas: puede optar por realizar directamente una investigación interna o, dentro de los 5 días siguientes a la recepción de la denuncia, derivarla a la Inspección del Trabajo, la que tiene 30 días para efectuar la investigación.

La investigación interna efectuada por el empleador debe realizarse en un plazo de 30 días, de manera reservada, garantizando el derecho a que ambas partes sean escuchadas.

Una vez concluida la investigación, los resultados deben enviarse a la Inspección del Trabajo.

Finalizada la investigación la Inspección del Trabajo le comunica los resultados al empleador y de haber comprobado la existencia del acoso sexual, le sugerirá adoptar medidas concretas. El empleador deberá, dentro de los siguientes quince días, contados desde la recepción del informe, disponer y aplicar las medidas o sanciones que correspondan.”[1]

Ningún Voluntario(a), no importando su rango o antigüedad, que haya tomado conocimiento de algún hecho que encuadre en el presente Protocolo, podrá adoptar respecto de personal rentado medidas que impliquen revictimización y o afecten el derecho de recurrir a la Inspección del Trabajo o los tribunales de justicia, respecto de

[1] DIRECCIÓN DEL TRABAJO. Gobierno de Chile. Acoso Laboral. Disponible en Internet:
< https://www.dt.gob.cl/portal/1628/w3-article-80884.html > Última consulta [Última consulta: 20-10-2022]. Véase el articulo 211-A y siguientes, del Título IV DE LA INVESTIGACION Y SANCION DEL ACOSO SEXUAL, del Código del Trabajo.

trabajadores de la institución, en la medida que se configure o pueda configurar acoso sexual para los efectos del Código del Trabajo.

La medida anterior no obsta las gestiones oficiales que pueda desarrollar la Superintendencia, en cumplimiento de la Ley.

ARTÍCULO 38. Brigadistas juveniles. En caso de recibir una denuncia en relación a algún integrante de una Brigada Juvenil, como víctima o denunciado/a, se deberá informar de los hechos inmediatamente a algún Oficial General, Oficial de su Compañía u Oficial de Brigada del Cuerpo de Bomberos de Villarrica, quien deberá informar al Superintendente y/o al Director de Compañía o Brigada, quien a su vez, se comunicará con los padres o cuidadores, de manera inmediata, a fin de informar los hechos a los apoderados del niño, niña o adolescente, a quienes, en la instancia, se les informará su derecho de realizar una denuncia ante el Ministerio Público, Carabineros de Chile o la PDI y el Cuerpo de Bomberos de Villarrica deberá aplicar el Protocolo en lo pertinente.

Sin perjuicio de las acciones indicadas, si fuere procedente, el Superintendente, deberá dentro de las 48 horas siguientes, al momento que tomare conocimiento de los hechos, realizar la respectiva denuncia ante Carabineros de Chile, PDI o Fiscalía, a fin de que los hechos sean investigados.

PROTOCOLO DE DENUNCIA, INVESTIGACIÓN Y SANCIÓN DEL ACOSO DE ABUSO DE PODER

El presente protocolo, tiene por finalidad entregar orientaciones y especificaciones técnicas, propias de un proceso de denuncia, investigación y posterior sanción sí es que corresponde, de una conducta tipificada como Acoso de Abuso de Poder.

Procedimiento General

ARTICULO 1. Este procedimiento es aplicable a todo Voluntario(a) que tenga un cargo de oficial y que imparta órdenes a otros miembros del Cuerpo de Bomberos de Villarrica, ya sea de manera esporádica o estable, independiente del cargo que obtente.

Se usará cuando cualquier Voluntario(a) se encuentre, en la necesidad de que se acoja, investigue y sancione la figura del Acoso en el Abuso de Poder.

Será incorporado al Protocolo Ante Denuncias de Acoso y/o Abuso Sexual.

Se emitirá un informe de la Comisión Investigadora de Acoso y/o Abuso Sexual a un organismo disciplinario cuando corresponda.

DEFINICIONES.

ARTICULO 2. Para efectos del presente protocolo se entenderá:

a. Por denunciante: al Voluntario(a) o Voluntarios(as) que efectúa una denuncia por Acoso de Abuso de Poder.

b. Por el (la) Denunciado(a): Al Voluntario(a) o Voluntarios(as) respecto de quien se ha presentado la denuncia por Acoso de Abuso de Poder.

c. Por Denuncia: Documento escrito que narra los hechos por los cuales el denunciante señala que se llevó a cabo el Acoso por Abuso de Poder.

En el escrito de denuncia se deberá contener:

1. La individualización del denunciante.
2. Deberá identificar al Voluntario(a) o Voluntarios(as) contra quienes se dirige la denuncia.
3. Exposición clara y precisa de los hechos que motivan su denuncia, proporcionando la mayor cantidad de información posible acerca de los mismos, en especial indicando fecha, hora

y lugar en que éstos se produjeron, individualizando a testigos, si los hubiere, evitando emitir todo juicio de valor o calificación acerca de los mismos.

4. Señalar los medios de prueba que dispone para corroborar la denuncia.

d. Receptor de Denuncia: Serán receptores de denuncia los Miembro del Directorio, el Superintendente, los Oficiales Generales y los Oficiales de Compañía. Los receptores de denuncia enviaran los antecedentes a la Comisión Investigadora de Acoso y/o Abuso Sexual sin mediar ningún análisis.

e. El Acoso de Abuso de Poder: es toda conducta que corresponda o que constituya agresión u hostigamiento reiterados a través de las facultades que se ostenten como Oficial en contra de uno o varios miembros del Cuerpo de Bomberos de Villarrica, dándole ordenes que no corresponden por cualquier medio o forma, y que tenga como resultado para él o los afectados su menoscabo, maltrato o humillación, o bien que amenace o perjudique su situación bomberil y la dignidad de la persona.

El (la) Receptor(a) deberá entregar el escrito de denuncia en un plazo no superior a 48 horas desde su recepción, a la Comisión Investigadora de Acoso y/o Abuso Sexual existente.

La Comisión Investigadora de Acoso y/o Abuso Sexual examinará y calificará la procedencia de la acusación, revisará los antecedentes con el objeto verificar la existencia de los hechos, individualizar a los responsables, determinar su participación y si correspondiera enviar los antecedentes a los organismos disciplinarios existentes.

SITUACIONES ESPECÍFICAS CONSTITUTIVAS DE ACOSO DE ABUSO DE PODER

ARTICULO 3. Son situaciones específicas que constituyen acoso por abuso de poder:

1. Alejar de manera intencionada, a uno o más Voluntario(a) de sus compañeros(as) de Bomba.
2. Realizar amenazas al Voluntario(a) entorno a conversaciones con sus pares.
3. Restringir a uno o más Voluntario(as) la posibilidad de hablar dentro de los Cuarteles.
4. Generar y/o mantener rumores respecto a situaciones trabajos desarrollados en la emergencia que afecten la integridad y dignidad de uno o más integrantes del Cuerpo de Bomberos de Villarrica.
5. Juzgar el desempeño bomberil de uno o más Voluntario(a) de manera ofensiva o por discriminación.
6. Asignar, de manera intencionada, trabajos que no tengan relación directa con las actividades del Voluntario(a), o que estén dirigidos a menospreciar a uno o más Voluntarios(a) dentro de un grupo de trabajo bomberil.
7. Asignar tareas sin sentido y/o degradantes a uno o más Voluntario(a) dentro en una emergencia o en cuartel.
8. Obligar a uno o más Voluntario(a) a ejecutar tareas en contra de la moral y las buenas costumbres.
9. Acoso a través de cualquier medio de comunicación a uno o más Voluntario(a)
10. Burlarse de las discapacidades de uno o más Voluntario(a).
11. Atacar y/o burlarse de las actitudes y conductas relacionadas con la orientación sexual de uno o más Voluntario(a).
12. Burlarse sobre el aspecto físico de los Voluntario(a).
13. Amenazar verbalmente a uno o más Voluntario(a).
14. Realizar gestos y/o amenazas de violencia física a uno o más Voluntario(a).
15. Propinar golpes menores y empujones a uno o más Voluntario(a).
16. Cualquier otra acción que pueda atentar contra la personalidad, la dignidad o la integridad física o psíquica de uno o más voluntarios(as) que no haya sido mencionada en los puntos anteriores.

No será considerado Acoso de Abuso de Poder, las diferencias de opinión, disputas y conflictos, que surgen como consecuencia de una natural diversidad que existe dentro de los grupos de trabajo y como parte de la interrelación entre los Voluntario(a) en el ejercicio de sus funciones.

PRINCIPIOS FORMATIVOS DEL PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN DE UNA DENUNCIA POR ACOSO DE ABUSO DE PODER

ARTICULO 4. El procedimiento de investigación ante una denuncia por acoso de abuso de poder, tiene como fundamento los siguientes principios formativos:

1. Confidencialidad. El proceso de denuncia e investigación correspondiente, incorpora como base fundamental la confidencialidad de quien asume la responsabilidad de constituirse como la persona encargada de llevar adelante el procedimiento. En tal sentido, se prohíbe difundir información o hacer cualquier tipo de comentario que tenga relación con el contenido de la denuncia y de las etapas que contempla este procedimiento. Con esto se resguarda la dignidad y la integridad de las partes.
2. Celeridad. La investigación de Acoso de Abuso de Poder deberá ser llevada a cabo con prontitud, evitando la burocratización del proceso.
3. Colaboración. Es deber de cada Voluntario(a) colaborar, de manera amplia y desinteresada, con la investigación sobre una denuncia de Acoso de Abuso de Poder.
4. Responsabilidad: El(la) Voluntario(a) que hace una denuncia debe actuar con responsabilidad y señalar los hechos efectivamente acaecidos.

5. Debido proceso: Se debe tener presente que cada proceso de investigación recoge los principios del debido proceso legal: esto es, derecho a defensa, bilateralidad y presunción de inocencia.

ARTICULO 5. Del procedimiento aplicable. Se aplicará al presente protocolo de denuncia por acoso de abuso de poder, el procedimiento señalado para los actos de acoso y/o abuso sexual, en todas las gestiones, tramites y actuaciones que no se encuentren sometidos a una regla especial diversa.

BIBLIOGRAFÍA

PROTOCOLO PARA LOS CUERPOS DE BOMBEROS DE CHILE ANTE DENUNCIAS DE ACOSO Y/O ABUSO SEXUAL, JUNTA NACIONAL DE BOMBEROS DE CHILE

GUTIÉRREZ RICCI, CATALINA. Protocolos contra el acoso sexual en educación superior. Sugerencias para su elaboración. Ministerio de Educación. 1° edición diciembre de 2016.
Disponible en internet:
https://www.mineduc.cl/wpcontent/uploads/sites/19/2017/09/Procolos-contra-el-acososexual-en-ESUP.pdf[última consulta: 08-04-2019].

RESOLUCIÓN EXENTA N° 6800/76, del 12 de marzo de 2019. Ministerio de Defensa. Gobierno de Chile. Aprueba protocolo conjunto de denuncias de acoso sexual o laboral en las Fuerzas Armadas.

ACUERDO DE CARÁCTER PERMANENTE N° 70 del Cuerpo de Bomberos de Santiago, aprobado por el Directorio General en sesión extraordinaria celebrada el día 22 de abril de 2019

NORMATIVA DE PREVENCIÓN Y SANCIÓN DE ACCIONES DE VIOLENCIA SEXUAL. Universidad Diego Portales, aprobado por Resolución de Rectoría N°33/2017 de fecha 26 de septiembre de 2017.